



المستشار

اينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006



القانون التجاري

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870  

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٢

س ١ : وضاح أهمية التفارقة بين الشركات المدينة والشركات التجارية؟

ص ٦

س ٢ : وضاح الفرق بين الحصة العينية علي وجة التملك والحصة العينية علي وجة الانتفاع؟

ص ٩

س ٣ : وضاح حكم شرط الاسد؟

ص ١٢

س ٤ : ماهي النتائج المترتبة علي اكتساب الشركة الشخصية المعنوية؟

ص ٢٠

س ٥ : عرف شركة التضامن مبيناً خصائصها؟

ص ٢٣

س ٦ : اكتب في تأسيس شركة التضامن؟

ص ٢٤

س ٧ : عرف شركة التوصية البسيطة مبيناً خصائصها؟

ص ٣٠

س ٨ : اكتب في حظر تدخل الشريك الموصي في إدارة شركة التوصية البسيطة؟

ص ٣٢

س ٩ : عرف شركة المحاصة مبيناً خصائصها؟

الشركات التجارية

مقدمة عامة

المقصود بالشركة :

عرفت المادة ٥٠٥ من القانون المدنى الشركة بأنها : " عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة "

الفكرة التعاقدية او النظامية فى عقد الشركة :

الفقه التقليدى يرى ان العقد هو مصدر وجود الشركة .
بيد ان الفكرة التعاقدية للشركة قد بدأت تتراجع شيئاً فشيئاً وتحل محلها الفكرة النظامية ، ومفادها ان الشركة نظام قانونى يركز على عنصر الاستقرار والتنظيم ، بقصد تحقيق الغرض المشترك الذى يستهدفه هذا التنظيم

انواع الشركات :

تنقسم الشركات الى نوعين : **شركات تجارية و شركات مدنية .**
قد اختلف الفقه حول معيار التفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية .
ذهب فريق من الفقهاء الى تبنى المعيار الموضوعى والذى يستند الى طبيعة النشاط الذى تقوم به الشركة ، فإذا كانت الشركة تقوم بأعمال مدنية فهي شركة مدنية ، وتكون شركة تجارية اذا كانت تقوم بأعمال تجارية
بينما ذهب فريق آخر الى تبنى المعيار الشكلى والذى يستند الى الشكل الذى تتخذه الشركة ، فتكون الشركة تجارية اذا اتخذت احد الاشكال التى نص عليها القانون التجارى وبغض النظر عن طبيعة النشاط الذى تقوم به
قد أخذ قانون التجارة بالمعيار الشكلى للتفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية .

س ١ : وضع اهمية التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية؟

اهمية التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية :

- ١- تقوم الشركات التجارية بممارسة اعمال تجارية على سبيل الاحتراف ومن ثم تكتسب صفة التاجر وتحمل بالالتزامات التى يلتزم بها التاجر ، كالقيد فى السجل التجارى وامساك الدفاتر التجارية وخضوعها لقواعد الاثبات التجارى .
بينما تقوم الشركة المدنية بممارسة اعمال مدنية ومن ثم لا تكتسب صفة التاجر ولا تلتزم بأى التزام من الالتزامات التى فرضها القانون على التجار .
- ٢- تخضع الشركات التجارية لإجراءات الشهر الواردة بالقانون التجارى باستثناء شركات المحاصة بينما لا تخضع الشركات المدنية لإجراءات الشهر التجارية .
- ٣- تتقدم الدعاوى على الشركاء فى الشركة التجارية بمضى خمس سنوات بينما تتقدم هذه الدعاوى فى الشركات المدنية بمضى خمسة عشر عاما .
- ٤- مسئولية الشركاء التجارية مسئولية تضامنية فى بعض انواع الشركات التجارية (شركة التضامن ، وشركة التوصية البسيطة ، وشركة التوصية بالاسهم) فى حين ان القاعدة فى الشركات المدنية ان الشركاء يسألون عن ديون الشركة مسئولية شخصية ولا يسألون عن طريق التضامن .

❖ لم يفرض القانون المدنى شكل معين يجب ان تتخذه الشركات المدنية ، وعلى ذلك يمكن لهذه الشركات ان تتخذ الشكل الذى يناسبها . واذا ما اتخذت الشركة المدنية احد اشكال الشركات التجارية السابقة ، فالقاعدة انها لا تكتسب صفة التاجر ولا تلتزم بالالتزامات المفروضة على التجار ولا يجوز شهر افلاسها .

❖ اتخاذ الشركة المدنية للشكل التجارى ، وان كان لا يغير من الصفة المدنية للشركة ، الا انه يستوجب اعمال الاحكام الخاصة بالشكل الذى اتخذته ، فإذا اتخذت الشركة المدنية شكل شركة المساهمة او شركة التوصية بالاسهم او الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، فإنها تخضع للقواعد المتعلقة بالتأسيس والشهر والرقابة ، كما يسأل الشركاء عن ديون الشركة فى حدود الحصة المقدمة منهم .

انواع الشركات التجارية :

اولا : شركات الاشخاص :

١- شركة التضامن :

❖ تتكون هذه الشركة من شركاء متضامين يكونون مسئولين عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنيه ، كما يكتسب الشريك فيها وصف التاجر .

٢- شركة التوصية البسيطة :

❖ تتكون من فريقين من الشركاء :

❖ شركاء متضامنون لهم نفس المركز القانونى الذى للشركاء فى شركة التضامن ، اى انهم يسألون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنيه ويكتسبون وصف التاجر .

❖ شركاء موصون يسألون عن ديون الشركة فى حدود الحصص المقدمة منهم ولا يكتسبون وصف التاجر ويحظر عليهم التدخل فى ادارة الشركة .

٣- شركة المحاصة :

❖ شركة مستترة خفية لا تظهر الا امام الشركاء فقط ولا يعلم عنها الغير شيئا ولا وجود لها بالنسبة له ، وعلى ذلك فهى لا تتمتع بالشخصية المعنوية ومن ثم فلا اسم لها ولا ذمة مالية ولا موطن ولا جنسية ولا اهلية .

ثانيا : شركات الاموال :

❖ تقوم هذه الشركات على الاعتبار المالى دون اعتداد بشخص الشريك ، فالعبرة بما يقدمه كل مساهم من ماله .

❖ وتعد شركة المساهمة هى النموذج الامثل لشركات الاموال .

ثالثا : الشركات ذات الطبيعة المختلطة :

١- شركة التوصية بالاسهم :

❖ تتكون من فريقين من الشركاء : شركاء متضامنون لهم نفس المركز القانونى للشركاء فى شركة التضامن ، وشركاء موصون ، يسألون عن ديون الشركة فى حدود الحصص المقدمة منهم .

٢- الشركة ذات المسؤولية المحدودة :

❖ تشبه الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركات الاشخاص من حيث انه لا يجوز ان يزيد عدد الشركاء عن خمسين شريك ، ولا يجوز تداول حصة الشريك بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود معينة .

القواعد القانونية التي تحكم الشركات في مصر :

- ١- قانون التجارة .
- ٢- القانون المدني .
- ٣- القانون الخاص باستثمار رأس المال العربي والاجنبي .
- ٤- القانون الخاص بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة .
- ٥- القانون الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها .
- ٦- القانون الخاص بشركات قطاع الاعمال العام .
- ٧- القانون الخاص بشأن سوق رأس المال .

القسم الاول: (النظرية العامة للشركة)

اركان عقد الشركة

الاركان الموضوعية العامة

١- الرضا :

- التعبير عن ارادة المتعاقدين والذي يتم بتوافق الایجاب والقبول ، وينبغي ان ينصب هذا الرضا على جميع شروط العقد، اي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية ادارتها .
- ويشترط لكي ينتج الرضا أثره القانوني ان يكون صحيحا ، اي صادرا عن ارادة حرة وواعية ولم يشوبه عيب من عيوب الارادة وهي الغلط ، والاكراه والتدليس والاستغلال ، فإن كان الرضا مشوبا بأحد هذه العيوب اصبح العقد قابلا للابطال لمصلحة من شاب العيب رضاه .
- يقصد بالغلط الذي يفسد الرضا ويجعل العقد قابل للابطال ، الغلط الجوهرى الذي يبلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط .
- على ذلك يكون عقد الشركة قابلا للابطال اذا وقع الغلط فى طبيعة عقد الشركة ، (كما لو اعتقد الشخص انه شريك فى شركة توصية بسيطة بينما هى شركة تضامن) .
- يكون العقد قابلا للابطال للتدليس اذا كان هو الدافع الى التعاقد والحامل للمدلس عليه على التعاقد ، ويشترط ان يكون التدليس صادرا من احد الشركاء على شريك آخر .
- بالنسبة للاكراه او الاستغلال فيندر ان يقع فى نطاق الشركات .

٢- المحل :

- المقصود بمحل العقد ← الموضوع الذى ينصب عليه العقد ، ومحل عقد الشركة هو المشروع الاقتصادى الذى يلتزم المتعاقدون بالمساهمة فيه بتقديم حصة من مال او عمل .
- ينبغي ان يكون محل العقد ممكنا ، ومشروعا أى غير مخالف للنظام العام او الآداب .

٣- السبب :

- المقصود بالسبب ← الباعث الدافع على التعاقد .
- يرى البعض ان الباعث يتمثل فى تحقيق غرض الشركة المتجسد فى استغلال مشروع مالى معين

٤- الاهلية :

- تختلف الاهلية المطلوبة لابرام عقد الشركة باختلاف صفة الشريك وشكل الشركة .
- بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالاسهم يشترط فى الشريك المتضامن ان تتوافر فيه الاهلية اللازمة لابرام التصرفات التجارية واحتراف التجارة ، اي يجب ان يكون بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ، ولم يصبه عارض او مانع من موانع الاهلية ، وعلى ذلك فلا يجوز للقاصر الذى لم يبلغ من العمل احدى وعشرين سنة ان يكون شريك متضامن والا كان عقد الشركة باطلا بطلانا نسبيا لمصلحته ، اما اذا بلغ القاصر ثمانى عشرة سنة واذنت له المحكمة بممارسة التجارة ، فيجوز له ان يكون شريك فى بعض انواع الشركات ، ولكن لا يجوز له ان يكون شريك متضامن ، ذلك انه يترتب على ذلك مسؤوليته عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية ، الامر الذى قد يؤدي بالمخاطرة بكل اموال القاصر ، ولا يجوز للولى او الوصى استثمار اموال القاصر فى شراء حصة فى شركة تضامن او توصية بسيطة كشريك متضامن .

- بالنسبة لشركات الاموال (شركات المساهمة) والشركات ذات الطبيعة المختلطة ، بالنظر الى ان مسؤوليته عن ديون الشركة تكون محدودة بحدود الحصة المقدمة منه الى الشركة .
- على ذلك يجوز للولى او الوصى استثمار اموال القاصر فى شراء حصة فى هذه الشركات كشريك مساهم او موصى

الاركان الموضوعية الخاصة

١- تعدد الشركاء :

- من البديهي ان تعدد اطراف العقد إذ هو بطبيعته توافق ارادتين وعلي ذلك فشرط تعدد الشركاء ليس قاصرا على عقد الشركة فحسب ، وانما ينبغى توافره فى جميع العقود .
 - وتكمن اهمية النص صراحة على ركن تعدد الشركاء بالنسبة لعقد الشركة ، فى انها تعكس رفض المشرع القاطع "لشركة الرجل الواحد" .
 - ركن تعدد الشركاء لازم ليس فحسب لقيام الشركة ، بل وكذلك لبقائها ، وعلى ذلك فإن الشركة تنقضى اذا اجتمعت كل حصصها او اسهمها فى يد شريك واحد .
 - بيد ان القانون الخاص بشركة المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة قد خفف من قسوة مبدأ تعدد الشركاء والذى يقضى بانحلال الشركة اذا اجتمعت كل حصصها او اسهمها فى يد شخص واحد ، فأجاز بقاء الشركة ، فى حالة وجود شخص واحد فقط بها ، **لمدة ستة اشهر** على الاكثر على ان تبادر الشركة خلال هذه المدة الى استكمال النصاب والا اعتبرت منحلة بقوة القانون .
- ### الحد الأدنى لعدد الشركاء:

- الحد الأدنى لعدد الشركاء فى القانون هو **اثنين** . بيد ان هذه القاعدة ليست مطلقة اذ يرد عليها استثناء خاص بشركات المساهمة حيث يجب الا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن **ثلاثة** .
- ### الحد الأقصى لعدد الشركاء :

- القاعدة انه لا يوجد حد اقصى لعدد الشركاء .

٢- تقديم الحصص :

- تقوم الشركة لاستغلال مشروع مالى لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة ، ويقتضى هذا ان يلتزم كل شريك بتقديم الحصة التى تعهد بتقديمها ، ذلك لأن رأس مال الشركة والذى يعتبر بمثابة الضمان العام لدائنيها يتكون من مجموع هذه الحصص .
- لا يلزم ان تكون حصص الشركاء **متساوية** ، ولكنها يجب ان تكون **مقدرة** ، اى تتحدد بما تعادله من قيمة نظرا لأن هذا التحديد يتوقف عليه معرفة نصيب مقدم الحصة فى الارباح والخسائر وفى فائض التصفية عند حل الشركة وتصفيتها .
- وفقا لنص المادة ٥٠٥ من القانون المدنى لا يشترط ان تكون الحصص التى يلتزم الشركاء بتقديمها من طبيعة واحدة فيجوز ان تكون الحصة مبلغا من المال او عملا يقوم به الشرك والحصة المالية قد تكون نقدية او عينية

أ- الحصص النقدية :

- قد تكون الحصة التى يلتزم بتقديمها الشريك مبلغا من النقود وهذا هو الوضع الغالب .
- يلتزم الشريك بتقديم الحصة النقدية فى الميعاد المتفق عليه .
- يخضع التزام الشريك بتقديم الحصة النقدية للقواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الالتزام بأداء مبلغ من النقود .
- بيد ان المادة (٥١٠) من القانون المدنى قد وضعت قواعد خاصة تنظم علاقة الشريك بالشركة .
- حيث ان المشرع المصرى قد وضع حكما خاصا تشدد فيها مع الشريك الذى يتأخر فى تأدية حصته فى الميعاد المتفق عليه ،

🕒 تتمثل هذه الشدة فى أمرين :

١- **الأمر الأول** ← الالتزام بدفع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الحصة أى من الوقت الذى كان يجب عليه فيه تقديم الحصة وهذا على خلاف ما تقضى به القواعد العامة، والتي تقضى بسريان الفوائد من وقت المطالبة القضائية.

٢- **الأمر الثانى** ← يجوز مطالبة الشريك بتعويض تكميلى ولو كان حسن النية .
🕒 وهذا على خلاف ما تقضى به القواعد العامة والتي لا تجيز للدائن بأن يطالب بتعويض تكميلى الا اذا أثبت ان الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه الدائن بسوء النية .
🕒 ولعل الحكمة التى دعت المشرع المصرى الى تقرير هذا الحكم ، هى حاجة الشركة للاموال لكى تباشر اعمالها وتحقق الغرض الذى قامت من اجله .

ب- الحصص العينية :

🕒 قد تكون الحصة التى يلتزم الشريك بتقديمها **مالا آخر غير النقود** (عقارا او منقولا) والعقار الذى يتعهد الشريك بتقديمه قد يكون ارضا او مبنى كالمصنع والمخازن والمناجم والمنقول قد يكون منقولا ماديا كالآلات والمهمات والبضائع وقد يكون منقولا معنويا كبراءة اختراع او علامة تجارية
🕒 **القاعدة** ← ان تقديم الحصة العينية على سبيل التملك بيد انه يجوز الاتفاق على تقديم الحصة العينية على سبيل الانتفاع

الحصة العينية على وجه التملك :

🕒 اذا قدمت الحصة العينية على وجه التملك أى بقصد نقل ملكيتها الى الشركة فإنها تخرج نهائيا من ذمة الشريك الذى تعهد بتقديمها لتستقر فى ذمة الشركة وتصبح جزءا من رأس مالها والذى يعد الضمان العام لدائنيها .
🕒 يعتبر ذلك بمثابة بيع صادر الى الشركة ومن ثم ينبغى اعمال القواعد العامة المتعلقة بالبيع ، وبصفة خاصة اجراءات نقل الملكية وتبعية الهلاك وضمان الاستحقاق والعيوب الخفية .
🕒 بالنسبة لاجراءات نقل الملكية اذا كانت الحصة عبارة عن عقار فإنه ينبغى على الشريك ان يقوم بإجراءات القيد فى السجل العقارى لكى تنتقل ملكية العقار الى الشركة .
🕒 بالنسبة لتبعية الهلاك ، فإذا هلكت الحصة قبل تسليمها للشركة تسليما فعليا او حكما تحمل الشريك تبعية الهلاك وظل ملتزما بتقديم حصة اخرى .
🕒 اذا هلكت الحصة بعد تسليمها للشركة تسليما فعليا او حكما وقت تبعية الهلاك على الشركة ولا يلتزم الشريك بتقديم حصة اخرى .
🕒 فيما يتعلق بضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية ، فإذا حكم باستحقاق الحصة للغير او اذا ظهر فيها عيب تطبق على الشريك احكام ضمان الاستحقاق او العيوب الخفية ويترتب على اعمال هذه الاحكام التزام الشريك بتقديم حصة اخرى .
🕒 فى ضوء ما تقدم نخلص الى انه يمكن تطبيق جميع احكام عقد البيع فيما يتعلق بتقديم الشريك لحصته على وجه التملك ، ويجب ملاحظة انه اذا انقضت الشركة فإنها لا تلتزم برد الحصة التى قدمها الشريك ، وانما يوزع ثمنها على جميع الشركاء باعتبارهم مالكين على الشيوع .
🕒 اخيرا اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير ، فلا ينقض التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر اذا لم توف الديون عند حلول آجلها ومقتضى ذلك ان الشريك يضمن ليس فحسب وجود الحق بل يضمن ايضا استيفاء هذا الحق .

س ٢: وضع الفرق بين الحصة العينية علي وجه التملك والحصة العينية علي وجه الانتفاع؟

الحصة العينية علي وجه الانتفاع :

- ❖ فإذا قدم الشريك الحصة علي وجه الانتفاع فإنه يظل مالكا لها ولا يكون للشركة من حق سوى الانتفاع بها وتطبق علي الحصة الاحكام العامة المتعلقة بالايجار .
- ❖ وعلى ذلك اذا هلك الحصة المقدمة علي وجه الانتفاع هلاكا كلياً بسبب لا دخل لارادة الشركة فيه فإن هلاكها يكون علي الشريك فالقاعدة ان الشيء يهلك علي مالكة ، ويجب علي الشريك في هذه الحالة ان يقدم حصة اخرى .
- ❖ واذا هلك الحصة المقدمة علي وجه الانتفاع هلاكا جزئيا او صارت الحصة الي حالة لا تصلح معها للانتفاع جاز للشركة ان تطلب من الشريك اعادة الحصة الي الحالة التي كانت عليها .
- ❖ وتطبيقا لاحكام عقد الايجار يضمن الشريك استمرار انتفاع الشركة بالحصة ، بالاضافة الي ضمان عدم التعرض المادي او القانوني الصادر منه او من الغير .
- ❖ ولما كان الشريك الذي يقدم الحصة العينية علي وجه الانتفاع يظل مالكا لها فلا يجوز لدائن الشركة التنفيذ عليها فهي ليست ملكا للشركة ومن ثم لا تدخل ضمن الضمان العام لدائنيها ، فضلا عن التزام الشركة برد الحصة عند انتهاء مدة الانتفاع المتفق عليها او عند تصفية الشركة .
- ❖ وفي غالب الاحيان يتم تحديد مدة الانتفاع بالحصة بمدة بقاء الشركة ، فإذا كانت مدة الانتفاع تنتهي قبل حلول ميعاد انتهاء الشركة فإن صفة الشريك تزول عنه بمجرد انتهاء مدة الانتفاع .

ج- الحصص بالعمل :

- ❖ يجوز للشريك ان يتعهد بتقديم عمل للشركة وتسمى الحصة في هذه الحالة الحصة بالعمل .
- ❖ **يشترط في العمل الذي يصلح ان يكون حصة في الشركة** ، ان يكون على قدر من الاهمية بالنسبة لنشاط الشركة ونجاحها وذا فعالية في تحقيق هذا النجاح فضلا عن انه يجب ان تصيب منه الشركة نفعا ماديا كالخبرة الفنية .
- ❖ **على ذلك فالعمل اليدوي لا يصلح ان يكون حصة في الشركة** فهو عمل تافه لا قيمة له بالاضافة الي انه لا يتصل بطبيعة نشاط الشركة ولا يسهم في تحقيق غرضها ويكون مقدمه اجيرا لا شريكا .
- ❖ لقاضي الموضوع سلطة تحديد طبيعة العمل المقدم كحصة في الشركة .
- ❖ ومتى كانت حصة الشريك عملا معيناً وجب عليه ان يكرس نشاطه للقيام بما تعهد به ، وامتنع عليه مزاوله ذات العمل لحسابه الشخصي او لحساب الغير لما ينطوي عليه ذلك من منافسة للشركة فإذا خالف الشريك هذا الحظر كان من حق الشركة عليه ان يقدم لها حسابا عنه وكانت هذه الارباح حقا خالصا للشركة وهذا ما لم يتفق عليه غير ذلك .
- ❖ غير ان هذا المنع لا يعني الحيلولة دون قيام الشريك لحسابه الخاص بأعمال اخرى غير تلك التي تعهد بتأديتها للشركة والاحتفاظ بثمارها حقا خالصا له .
- ❖ **تقع تبعة هلاك حصة العمل على عاتق الشريك الذي تعهد بتقديم عمله كحصة في الشركة** وذلك لأن تعهده بتقديم هذه الحصة يعد من قبيل الالتزامات المستمرة التي يلتزم بتنفيذها يوما فيوما ، وعلى ذلك اذا اصيب الشريك بمرض او عاهة حالت بينه وبين تقديم عمله بحيث اصبح عاجزا عن تأديته ، اعتبر متخلفا عن تقديم حصته وترتب على ذلك انقضاء الشركة بالنسبة له ولم يعد له حق في الحصول على الارباح .
- ❖ اذا انقضت الشركة وتمت تصفيتها يكون من حق الشريك بحصة العمل استرداد حصته اي انه يتحلل من التزامه بتكريس نشاطه لخدمة الشركة ويصبح حرا في وقته وعمله .
- ❖ لا تدخل حصة العمل في مكونات رأس مال الشركة ومع ذلك فإن للشريك بحصة العمل الحق في الحصول على فائض التصفية عند تصفية الشركة .

❖ يجب ملاحظة ان رأس مال الشركة يتكون فقط من مجموع الحصص النقدية والعينية وتخرج حصة العمل من مقومات رأس المال .

❖ **يرى البعض:-** ان الحكمة من عدم اعتبار حصة العمل احد عناصر رأس مال الشركة هي ان حصة العمل غير قابلة للتنفيذ الجبرى عليها من قبل دائنى الشركة .

❖ **على ذلك لا يجوز ان تكون جميع حصص الشركاء فى الشركة حصص عمل** ، فذلك يتنافى مع ضرورة وجود ذمه مالية للشركة قابلة للتنفيذ عليها من قبل دائئنها .

❖ **جدير بالذكر** ← ان رأس مال الشركة لا يعبر وحده عن المركز المالى الحقيقى للشركة ، وانما يعبر عن هذا المركز بدقه ما يسمى " بموجودات الشركة " وهى مجموع ما تمتلكه الشركة من اموال ثابتة او منقولة وما لها من حقوق قبل الغير .

❖ لذلك ينبغى على الشركة ان تحتفظ بموجودات لا تقل قيمتها عن قيمة رأس المال الذى بدأت به نشاطها .

❖ **يترتب على ذلك عدم جواز المساس برأس مال الشركة ويسمى هذا الالتزام الملقى على عاتق الشركة بمبدأ "**

ثبات رأس المال " ويترتب على هذا المبدأ النتائج التالية :

١- أنه اذا نقصت قيمة موجودات الشركة عن قيمة رأس مالها او اذا تساوت القيمتان ، ينبغى على الشركة الامتناع عن توزيع ارباح على الشركة لأن هذه الارباح تعد اقتطاع من رأس المال وهو الامر الذى يتنافى ومبدأ ثبات رأس المال. اما اذا زادت قيمة موجودات الشركة على قيمة رأس المال فمعنى ذلك ان الشركة قد حققت أرباحا وتستطيع توزيعها على الشركاء ، بشرط الا يترتب على هذا التوزيع نقص قيمة الموجودات عن رأس المال اعمالا لمبدأ ثبات رأس المال .

٢- اعطاء دائنى الشركة الحق فى مطالبة الشركاء المتخلفين عن أداء حصصهم بالوفاء بها او بما تبقى منها ، باعتبار ان رأس المال هو الحد الادنى من الضمان المقرر لدائنى الشركة .

❖ **يثور التساؤل فى هذا الصدد عن مدى جواز ان يقدم احد الشركاء الثقة التجارية التى يتمتع بها حصة فى الشركة ؟**

❖ حقيقة ان الثقة التجارية كالاسم التجارى مثالا لها قيمة مالية وتستطيع الشركة بفضلها الحصول على الائتمان اللازم لتسيير نشاطها .

❖ المعروف ذو السمعة الطيبة الذى يذكر اسمه فى عنوان الشركة ويضمن بذلك ديون الشركة ضمانا شخصيا يسدى للشركة خدمة جليلة ويقدم حصة كافية .

❖ **يرى البعض:-** انه لى تصلح الثقة التجارية حصة فى الشركة ، ان يكون مقدم الحصة مسئولا عن ديون الشركة مسئولية غير محدودة .

❖ على ذلك لا يمكن تقديم هذه الحصة الا من قبل الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصية .

❖ بالنسبة للنفوذ الاجتماعى او السياسى فلا يصلح ان يقدمه الشريك كحصة ينطوى عليها من استغلال للنفوذ يتنافى والنظام العام والآداب .

٣- اقسام الارباح والخسائر:

❖ الشركة نظام يهدف الى تحقيق الربح والربح الذى يسعى كل شريك الى تحقيقه هو الربح المادى الذى يزيد من الذمة المالية .

❖ اذا كان الشركاء ييغون تحقيق ربحا ماديا من وراء مساهمتهم فى المشروع المالى، الذى تأسست الشركة من اجل تحقيقه، فإنه لابد وان يتحمل كل منهم نصيبه فيما قد يصيب المشروع من خسائر.

كيفية توزيع الارباح والخسائر :

🔴 **القاعدة:-** ان الشركاء لهم مطلق الحرية فى الاتفاق على تحديد الطريقة التى يتم بها توزيع الارباح والخسائر بشرط الا يتضمن عقد الشركة شرطا يقضى بحرمان احد الشركاء من الحصول على ربح ، او بإعفائه من المساهمة فى الخسارة .

🔴 ويسمى مثل هذا الشرط **بشرط الاسد** كما تسمى الشركة الذى تضمن عقد تأسيسها هذا بشركة الاسد .

وشرط الاسد باطل ويرجع ذلك الى الاسباب الآتية :

- ١- ان هذا الشرط يتنافى واحد الاسس الجوهرية للشركة فطبقا لتعريف الشركة يعد اقتسام الارباح والخسائر التى تنتج عن المشروع المشترك ركنا جوهريا لا يمكن تصور وجود الشركة بدونه فإذا تم الاتفاق بين الشركاء على حرمان احدهم من الحصول على الربح او اعفائه من الخسارة انهيار ركن اساسى من اركان عقد الشركة ويترتب على ذلك بطلان الشركة .
 - ٢- ايضا فإن ادرج هذا الشرط فى عقد الشركة يتعارض مع ما انصرفت اليه ارادة الشركاء والتى ارتضت اقتسام الارباح والخسائر وفقا لقواعد معينة فإذا لم يتم الالتزام بهذه القواعد فلا محل للابقاء على الشركة .
- 🔴 قد نصت المادة ١/٥١٥ من القانون المدنى على هذا البطلان بقولها : " اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم فى ارباح الشركة او خسائرها كان عقد الشركة باطلا " .
- 🔴 جملة القول ان الشركاء لهم مطلق الحرية فى تحديد طريقة توزيع الارباح والخسائر فيما بينهم بشرط الا يتم الاتفاق على حرمان احد الشركاء من الحصول على الربح او اعفائه من المساهمة فى الخسارة .

٤- نية المشاركة :

- 🔴 تعتبر نية المشاركة احد الاركان الاساسية لعقد الشركة .
- 🔴 **المقصود بنية المشاركة** ← الاتجاه الارادى لجميع الشركاء نحو التعاون الايجابى فيما بينهم وعلى قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة . وعلى ذلك فإن نية المشاركة تتركز الى عنصرين اساسيين :

١- الرغبة الارادية للشركاء للتعاون الايجابى :

- 🔴 **المقصود بذلك** ← اتجاه ارادة الشركاء ، بناء على الثقة المتبادلة بينهم الى التعاون الايجابى من اجل انجاح المشروع الذى قامت الشركة من اجل تحقيقه .
- 🔴 هناك مظاهر مادية تدل على هذه النية منها التزام كل شريك بتقديم الحصة التى تعهد بتقديمها ، والمشاركة فى ادارة الشركة والرقابة عليها .

٢- تعاون ايجابى بين الشركاء على قدم المساواة :

- 🔴 **المقصود بذلك** ← ان يتعاون جميع الشركاء فى العمل على تحقيق الغرض الذى قامت من اجله الشركة دون تبعية احدهم للآخر بل يجب ان يتم هذا التعاون اعلى قدم المساواة .

الاركان الشكلية

١- كتابة عقد الشركة :

- 🔴 **تنص المادة ٥٠٧ من القانون المدنى على انه** ← " يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا " .
- 🔴 **يتضح من هذا النص** ← ان الكتابة ركن لازم لانعقاد عقد الشركة صحيحا وان تخلف هذا الركن يترتب عليه بطلان عقد الشركة .

اثبات عقد الشركة :

- ينبغي التمييز ، فيما يتعلق بإثبات الشركة ، بين مركز الشركاء ومركز الغير .
- بالنسبة للشركاء يجب لاثبات الشركة ، فى مواجهة بعضهم البعض ، ان يكون عقدها مكتوبا ، فإذا تخلف ركن الكتابة أصبح عقد الشركة باطلا .

٢- شهر عقد الشركة :

- تقضى المادة ٥٠٦ من القانون المدنى بأنه : " تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون " .
- يتضح من هذا النص ← انه يلزم شهر عقد الشركة التجارية لصحة عقدها .

جزاء الاخلال بأحد اركان عقد الشركة

اولا : حالات بطلان عقد الشركة :

١- البطلان المطلق :

- يكون عقد الشركة باطلا بطلانا مطلقا فى حالات انعدام الرضا ، وانعدام الاهلية وانعدام مشروعية المحل والسبب ، وتخلف ركن من الاركان الموضوعية الخاصة .
- إذا انعدم الرضا عند احد الشركاء الذين اشتركوا فى ابرام عقد الشركة كانت الشركة غير موجودة وتكون هى والعدم سواء وادى ذلك الى بطلان عقدها بطلانا مطلقا .
- يبطل عقد الشركة ايضا بطلانا مطلقا فى حالة انعدام اهلية احد الشركاء بأن ابرام عقد الشركة عديم الاهلية كالمجنون والصبي غير المميز .

اثر البطلان المطلق :

- إذا كان عقد الشركة باطلا بطلانا مطلقا ، لانعدام الرضا او انعدام الاهلية ، فإنه طبقا لاحكام البطلان المطلق يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به ، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يزول هذا البطلان بالاجازة .

لا يخلو الامر فى هذا الصدد من احد فرضين :

- ١- ان يتقرر بطلان عقد الشركة قبل ان يبدأ المتعاقدين فى تنفيذ التزاماتهم ، فطبقا للقواعد العامة فى البطلان يعود المتعاقدين الى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد .
 - ٢- ان يتقرر بطلان عقد الشركة بعد قيام المتعاقدين بتنفيذ التزاماتهم ، ودخول الغير فى معاملات قانونية مع هذه الشركة الباطل عقدها .
- بالنسبة للمتعاقدين ، اذا كانوا قد بدأوا بالفعل فى تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقد الشركة الباطل ، كأن قاموا بتقديم الحصص مثلا ، يذهب الرأى الراجح الى القول وجوب رد الحصص الى اصحابها .
 - بالنسبة للغير فطبقا للرأى الراجح لا يجوز التمسك بالبطلان فى مواجهة الغير اذا كان حسن النية .

٢- البطلان النسبى :

- يكون عقد الشركة باطلا بطلانا نسبيا اذا شاب رضا احد الشركاء عيب من عيوب الرضا كالغلط او التدليس او الاكراه او الاستغلال .

اثر البطلان النسبى :

- يقتصر حق طلب البطلان النسبى على الشريك الذى تعيب رضاه .

٣- البطلان الخاص :

- يقع هذا البطلان اذا تخلف ركن من الاركان الشكلية لعقد الشركة وهما الكتابة والشهر .

اثر البطلان الخاص :

- إذا تمسك الشركاء ببطلان عقد الشركة لعدم كتابة عقدها او عدم شهره فإن اثر البطلان يقتصر فقط على المستقبل ولا ينسحب الى الماضى .
- إذا تمسك الغير ببطلان عقد الشركة وقضت به المحكمة ترتب على ذلك زوال العقد وجميع الآثار الناشئة عنه بأثر رجعى .

ثانياً : آثار بطلان عقد الشركة :

- تقضى القواعد العامة في البطلان بأنه يترتب على بطلان عقد الشركة بطلاناً مطلقاً او نسبياً اعتباراً العقد كأن لم يكن وعودة المتعاقدين الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وزوال جميع الآثار القانونية المترتبة على العقد .
- تثور المشكلة في الحالة التي يتم فيها تنفيذ العقد ويترتب عليه نشوء شخص معنوي جديد يدخل في تعاملات مع الغير ومن شأن تطبيق القواعد العامة في البطلان اهدار جميع هذه المعاملات ومن ثم زعزعة المراكز القانونية ولقد تصدى القضاء لهذه المشكلة واعترف بوجود الشخص المعنوي الذي نشأ عن عقد الشركة الباطل ولكن هذا الوجود وجوداً فعلياً وليس قانونياً وهي ما تسمى بنظرية الشركة الفعلية فهي شركة صحيحة في الفترة ما بين انعقادها والحكم ببطلانها ولقد استند القضاء الي نظرية حماية الوضع الظاهر الذي يقتضي الاعتراف بصحة تعاملات الشركة مع الغير الذي لم يكن يعلم بوجود عيوب بعقد الشركة التي تعامل معها .
- قد اعترف المشرع بنظرية الشركة الفعلية في ان البطلان لعدم كتابة عقد الشركة لا يجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له اثر فيما بين الشركاء انفسهم الا من وقت ان يطلب الشريك الحكم بالبطلان .

الشخصية المعنوية للشركة

بدء الشخصية المعنوية للشركة ونهايتها

بداية الشخصية المعنوية :

- يتم الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية بمجرد تكوينها .
- يتم تكوين شركات الاشخاص منذ لحظة موافقة المتعاقدين على تأسيسها .
- على ذلك تكتسب الشركة الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها على وجه صحيح ودون حاجة لاتمام اجراءات الشهر .

بيد ان هذا الاصل وهو اكتساب الشركة الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها يرد عليه استثنائين :

١- **الاستثناء الاول :** شركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة لا تكتسب الشخصية المعنوية ولا يجوز لها ان تبدأ اعمالها الا بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجل التجاري

٢- **الاستثناء الثاني :** " الشخصية الاعتبارية للشركة القابضة لا تثبت الا من تاريخ قيدها في السجل التجاري

نهاية الشخصية المعنوية :

- الاصل :-** ان الشركة تظل محتفظة بهذه الشخصية المعنوية طوال فترة حياتها الى ان تنقضي بأحد الاسباب العامة او الخاصة .
- بيد انه من المقرر ان انقضاء الشركة لا يترتب على زوال شخصيتها المعنوية على الفور ، وانما تحتفظ الشركة بهذه الشخصية طوال فترة التصفية .
- الحكمة هو ان اجراءات التصفية تستلزم القيام بالعديد من التصرفات باسم الشركة ولا يمكن اتمام مثل هذه التصرفات الا اذا اعترفنا للشركة بالشخصية المعنوية .

س ٤ : ماهي النتائج المترتبة علي اكتساب الشركة الشخصية المعنوية؟

نتائج اكتساب الشركة الشخصية المعنوية

اولا : الذمة المالية للشركة :

المقصود بالذمة المالية ← مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات .
الشركة باعتبارها شخصا قانونيا مستقلا عن شخص الشركاء المكونين لها ، لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة هؤلاء الشركاء والذمة المالية للشركة هي مجموع ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات مالية .

يترتب على ثبوت ذمة مالية مستقلة للشركة عن ذمم الشركاء فيها النتائج الآتية :

- ١- انتقال ملكية الحصص المقدمة من الشركاء الى الشركة ، فالحصص تخرج من ذمة الشركاء لتسكن في ذمة الشركة ، وبذلك يفقد الشريك حصة على الحصة المقدمة منه وتتملكها الشركة باعتبارها شخصا معنويا ولها حرية التصرف فيها ، ولا يكون للشريك من حق قبل الشركة سوى نصيب في الارباح وفي موجودات الشركة عند انتهائها .
- ٢- تضمن الذمة المالية للشركة حقوق دائيتها وحدهم دون الدائنين الشخصيين للشركاء فهؤلاء يضمن الوفاء بديونهم اموال الشريك الخاصة .
- على ذلك فإن دائي الشركة لهم حق التنفيذ على اموالها فقط دون اموال الشريك لاستيفاء حقوقهم لدى الشركة ولا يجوز لدائي الشريك التنفيذ على الحصة المقدمة منه الى الشركة لأن ملكية الحصة خرجت من ذمة الشريك وسكنت ذمة الشركة .
- ٣- عدم وقوع المقاصة بين حق احد الشركاء قبل الغير وحق هذا الغير قبل الشركة ، او بين دين على احد الشركاء للغير ودين لهذا الغير على الشركة . وعلى ذلك لا يجوز لمدين الشركة ان يتمسك بالمقاصة اذا اصبح دائئا للشريك ، وكذلك لا يجوز لمدين احد الشركاء ان يتمسك بالمقاصة اذا اصبح دائئا للشركة .
- ٤- في حالة وفاة احد الشركاء ليس لورثته الحق بادعاء ملكيته على الاموال التي تتكون منها الذمة المالية للشركة

ثانيا : اسم الشركة :

- يكون للشركة اسم يميزها عن غيرها من الشركات الاخرى .
- تظهر اهمية الاسم في ان مدير الشركة يوقع باسم الشركة على جميع التصرفات التي يبرمها للدلالة على انه يقوم بها لحساب الشركة لا لحساب المدير الشخصي .

ثالثا : اهلية الشركة :

- يترتب على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية ان تكون لها اهلية في حدود الغرض الذي أنشأت من اجل تحقيقه ، فالشركة لها الحق في ان تشتري وتبيع وتقرض وتقرض ولها ان تكون مؤجرة او مستأجرة .
- بصفة عامة للشركة اهلية اتيان جميع التصرفات القانونية لا يقيدها في ذلك سوى الغرض الذي قامت من اجل تحقيقه كما ان لها حق التقاضي اي الحق في ان تقف امام القضاء مدعية او مدعى

رابعا : موطن الشركة :

- يقصد بالموطن المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة
- نصت المادة ٥٣ من القانون المدني على انه ← " موطن الشخص الاعتباري هو مركز الادارة الرئيسي " .
- المقصود بمركز الادارة الرئيسي للشركة ← المكان الذي تتواجد فيه هيئات الشركة وادارتها القانونية المالية والفنية والذي تصدر منه قرارات الشركة .
- إذا كانت الشركة تباشر نشاطها في مصر وكان مركز ادارتها الرئيسي خارجها فإن موطنها هو مركز نشاطها المحلي وحكمة ذلك هو تيسير تعامل المواطنين مع هذه الشركات .

خامسا : جنسية الشركة :

١٠ ثار جدل فقهي كبير حول تمتع الشخص المعنوي بجنسية فأنكر البعض على الشخص المعنوي إمكانية تمتعه بالجنسية استنادا الى ان الجنسية هي رابطة تبعية وولاء بين شخص طبيعي والدولة التي ينتمى اليها .

١١ **بيد ان الرأي مستقر** على تمتع الشخص المعنوي بالجنسية شأنه في ذلك شأن الشخص الطبيعي .
١٢ قد استقر الرأي ان الشركة تكتسب الجنسية المصرية متى كان مركز ادارتها الرئيسي في مصر يستوى في ذلك شركات الاشخاص والاموال .

انقضاء الشركة

١٣ **المقصود بانقضاء الشركة** ← انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء وتسوية العلاقات القانونية الناشئة عن هذه الرابطة سواء فيما بين الشركاء او فيما بينهم وبين الغير ، الامر الذي يقتضى تصفيتهم وتقسيم موجوداتها على الشركاء

الاسباب العامة لانقضاء الشركات

١٤ تتمثل الاسباب التي تنقضى بها جميع اشكال الشركات سواء كانت شركات اشخاص ام شركات اموال

١- انقضاء اجل الشركة المعين في عقدها :

١٥ **القاعدة:-** ان الشركة تنقضى بقوة القانون اذا انتهى الاجل المحدد لها في عقدها حتى ولو لم تحقق الغرض الذي انشئت من اجله فإذا تم الاتفاق بين الشركاء على ان مدة الشركة عشر سنوات فإن الشركة تنقضى ببلوغ هذه المدة .

١٦ **بيد ان:-** الشركاء قد يتفقون على مد اجل الشركة مدة او مدد اخرى ، فإذا تم الاتفاق قبل انقضاء الاجل المحدد للشركة في عقدها فإن الشركة تستمر بشخصيتها الاولى ويعد هذا الاتفاق تعديلا لعقد الشركة وهو جائز بشرط ان يكون ثابت بالكتابة وان يوافق عليه الشركاء سواء بالاجماع او بالاغلبية .

٢- انتهاء الغرض الذي قامت الشركة من اجل تحقيقه :

١٧ تنقضى الشركة بتحقيق الغرض الذي قامت من اجله كأن تقوم شركة لانشاء طريق معين او بيع محصول في وقت معين فإذا حدد عقد الشركة العمل او الغرض الذي تستهدف الشركة تحقيقه ويحدد لها في نفس الوقت اجلا معيناً ، فإن الشركة تنقضى بتحقيق الغرض الذي قامت من اجله سواء تم ذلك قبل انتهاء الاجل او بعده .

١٨ **بيد انه:-** اذا استمر الشركاء في القيام بعمل من نوع الاعمال التي انشئت الشركة من اجلها ، فإنها تمتد سنة فسنة بالشروط ذاتها .

٣- هلاك رأس مال الشركة :

١٩ الشركة تنقضى اذا هلك كل مالها ويسمى بالهلاك الكلى او معظمه ويسمى بالهلاك الجزئى ، كما ان الهلاك قد يكون ماديا كما لو شب حريق فى مصانع الشركة او فى المتجر الاساسى لها ، وقد يكون معنويا كما لو تم سحب الامتياز الممنوح للشركة .

٢٠ سواء كان الهلاك كلى او جزئى فالعبرة هى بالجزء المتبقى من مال الشركة بعد الهلاك ، فإذا كان كافيا لاستمرار الشركة فى نشاطها لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله فلا تنقضى الشركة ، كما ان الشركة لا تنقضى اذا كانت الشركة قد امنت على موجوداتها طالما ان مبلغ التأمين الذى قبضته كاف لقيامها من جديد بمزاولة نشاطها .

٤- اجماع الشركاء على حل الشركة :

٢١ اذا كانت الشركة تنقضى بقوة القانون عند بلوغ الاجل المحدد لها فى عقد الشركة ، فإنها تنقضى ايضا باتفاق الشركاء على حلها قبل حلول اجلها .

ويشترط لأعمال هذا الاتفاق شرطين :

- ١- **الشرط الاول :-** صدور قرار بإجماع الشركاء أى بموافقة ارادة جميع الشركاء على حل الشركة قبل بلوغ الاجل المحدد لها فى عقدها التأسيسى ومن ذلك واذا بلغت الخسارة **ثلاث ارباع** رأس المال جاز ان يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال .
- ٢- **الشرط الثانى :-** قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تعاملاتها مع الغير فلا اثر لاتفاق الشركاء على حل الشركة اذا كانت الشركة فى حالة توقف عن الدفع ، اذ ان من شأن ذلك السماح للشركة بالتنصل من التزاماتها قبل الغير عن طريق اتفاق الشركاء على حل الشركة .

٥- انتضاء الشركة بحكم قضائى :

- يُجوز للمحكمة ان تأمر بحل الشركة وهى ما يسمى بالحل القضائى وقد ترجع اسباب هذا الحل اما لارادة الشركة كامتناع احد الشركاء عن تقديم حصته التى تعهد بتقديمها او ارتكابه غش او تدليس ضد الشركة وقد يرجع سبب الحل الى اسباب خارجة عن ارادة الشركاء كهلاك جزء من رأس مال الشركة ولم يعد المتبقى من رأسمالها بعد الهلاك كافيا لاستمرارها فى نشاطها او سواء التفاهم المستحكم بين الشركاء .
- يتمتع القاضى بسلطة تقديرية فى الحكم بحل الشركة من عدمه .
- يُجوز للقاضى ان يرفض حل الشركة ويأمر بالتنفيذ العينى اذا كان سبب الحل يرجع الى عدم تقديم الشريك حصته الى الشركة .
- بيد انه :-** يتعين على القاضى عند استعمال سلطته التقديرية ان يستهدف مصلحة الشركة والشركاء جميعا .

٦- اجتماع الحصص فى يد شريك واحد :

- الحد الأدنى لعدد الشركاء فى القانون المصرى هو **شريكين** على الأقل بالنسبة لجميع الشركات **وثلاثة شركاء** فى شركات المساهمة ، فإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور اعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون ان لم تبادر خلال ستة اشهر على الاكثر الى استكمال هذا النصاب .
- على ذلك تنقضى الشركة بإجماع الحصص فى يد شريك واحد وبذلك يكون المشروع المصرى تبنى مبدأ وحدة الذمة المالية والذى بمقتضاه تكون ذمة الشخص ضامنه للوفاء بجمي ديونه بغض النظر عن نوعها .

٧- الاندماج :

- المقصود بالاندماج** ← اتحاد الذمة المالية لشركتين او اكثر بناء على عقد يبرم بين هذه الشركات بحيث يجتمع جميع الشركاء فى شركة واحدة .

اندماج الشركات اما بطريق **الضم** او **المزج** :

- ١- **المقصود بالاندماج بطريق الضم** ← اندماج شركة من شركة اخرى قائمة ، بحيث تنقضى الشركة المندمجة نهائيا وتظل الشركة الدامجة هى القائمة والمتمتعة وحدها بالشخصية المعنوية ، وتنقل حقوق والتزامات الشركة المندمجة الى الشركة الدامجة ، وتصبح الذمة المالية للشركة الدامجة هى الضامنة لجميع الديون .
- ٢- **المقصود بالاندماج بطريق المزج** ← حل جميع الشركات الراغبة فى الاندماج ونشوء شركة جديدة لها شخصية معنوية جديدة تختلف تماما عن شخصية كل شركة من الشركات المندمجة ، وتتلقى حقوق والتزامات الشركات التى تم ادماجها .

الاسباب الخاصة لانقضاء شركات الاشخاص

شركات الاشخاص تعتمد فى تكوينها على العلاقات الشخصية بين الشركاء وعلى الثقة المتبادلة بينهم ولذلك تنقضى الشركة اذا قام سبب يؤدي الى اهدار هذا الاعتبار وزواله .

١- وفاة الشريك او الحجر عليه او اعساره او افلاسه :

القاعدة العامة ← ان الشركة تنقضى بوفاة احد الشركاء فى شركات الاشخاص ، ولا يحل ورثة الشريك المتوفى محله فى الشركة بالنظر الى انهم تعاقدوا مع الشريك المتوفى على اساس معرفتهم به والثقة المتبادلة بينهم وليس هذا هو الحل بالنسبة لورثته .

بيد انه:- يجوز للشركاء الاتفاق فى عقد الشركة على ان تستمر الشركة فى حالة وفاة احد الشركاء بين الباقين وفى هذه الحالة لا يكون لورثة الشريك المتوفى سوى نصيبه فى راس مال الشركة ويقدر هذا النصيب نقدا بحسب قيمته يوم وفاة الشريك .

قد يتم الاتفاق على ان تستمر الشركة بين باقى الشركاء وورثة الشريك المتوفى ، وفى هذه الحالة يصبح جميع الورثة شركاء فى الشركة ، وتصبح حصة الشريك المتوفى مملوكة على الشيوع

يشترط لاعمال هذا الاتفاق ان يتم بين الشركاء انفسهم قبل وفاة احدهم

الاتفاق على استمرار الشركة فيما بين باقى الشركاء وورثة الشريك المتوفى لا تثير صعوبه طالما لا يوجد من بين الورثة . ولكن الصعوبه تظهر عندما يكون من بين الورثة القاصر . فالقاصر لا يجوز له ان يكون شريك متضامن بحيث يكتسب صفه التاجر ويسال عن ديون الشركة مسئوليه شخصيه وتضامنيه.

وفى هذه الحالة لا يخلو الامر من احد فرضين :

١- **الفرض الاول** ← ان يتفق الشركاء فى العقد التأميسى للشركة على تنظيم هذه المسألة كما لو نصوا مثلاً على ان تنقل الشركة من شركة تضامن الى شركة توصية بسيطة يكون فيها القاصر شريكا موصيا لا يكتسب صفة التاجر ويسأل عن ديون الشركة فى حدود حصته .

٢- **الفرض الثانى** ← ان يسكت عقد الشركة عن تنظيم المسألة وفى هذه الحالة يذهب **الرأى الراجح** الى ان الشركة تنقلب الى شركة توصية بسيطة يكون فيها القاصر شريكا موصيا ، فهذا الحل هو الذى يحقق مصلحة الشركة فى البقاء ومصلحة القاصر فى الحماية .

كما ان شركات الاشخاص تنقضى بوفاة احد الشركاء فإنها تنقضى كذلك بالحجر عليه لسفه او عته او جنون ، ولا يحل القيم محل المحجور عليه فى الشركة .

كذلك تنقضى الشركة اذا اعسر احد الشركاء او افلس وذلك لأنه يستحيل على الشريك المعسر او المفلس الوفاء بتعهداته قبل الشركة او الغير .

بيد انه:- يجوز الاتفاق على استمرار الشركة بين باقى الشركاء كما هو الحال عند وفاة الشريك ، ولا يكون الشريك المعسر او المفلس سوى نصيبه فى رأس مال الشركة .

٢- خروج او انسحاب الشريك :

لما كانت شركات الاشخاص تقوم على الاعتبار الشخصى فإن الشركة تنقضى بخروج احد الشركاء او انسحابه منها وذلك لزوال الاعتبار الشخصى الذى تقوم عليه .

القاعد:- انه لا يحق للشريك طلب الخروج او الانسحاب من الشركة فى اى وقت فحق الشريك فى الخروج او الانسحاب مقيد بعدة امور منها الا تكون الشركة محددة المدة وان يكون انسحابه فى وقت ملائم سواء بالنسبة لباقى الشركاء او للشركة ذاتها .

يختلف الامر بحسب ما اذا كان عقد الشركة محددة المدة او غير محدد المدة .

❖ إذا كان عقد الشركة محدد المدة ، فطبقا لقاعدة ان " العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه او هدمه الا باتفاق الطرفين " يلتزم الشريك بالبقاء فى الشركة حتى انتهاء مدتها المحددة بعقدها التأسيسى ولا يجوز له طلب الخروج او الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة لكى يتحلل من التزاماته دون رضا باقى الشركاء .

❖ مع ذلك يجوز للشريك فى الشركة المحددة المدة ان يطلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استند فى ذلك الى اسباب معقولة كما لو كان يمر بأزمة مالية ويريد التصرف فى حصته فى الشركة.

❖ اذا كان عقد الشركة غير محدد المدة فالقاعدة انه يجوز للشريك ان ينسحب منها بإرادته المنفردة ، فلا يجوز اجبار انسان على البقاء فى الشركة مدى الحياة .

❖ **لكن يشترط لصحة هذا الانسحاب ان يتوافر شرطين :**

١- **الشرط الاول** ← يتعين على الشريك ان يعلن عن رغبته فى الانسحاب الى سائر الشركات قبل حصوله ويجوز ان يتم الاعلان بأى طريق .

٢- **الشرط الثانى** ← يتعين الا يكون انسحاب الشريك ناتجا عن غش او واقعا فى وقت غير لائق ، فلا يجوز للشريك طلب الانسحاب فى وقت تمر فيه الشركة بأزمة اقتصادية .

٣- فصل الشريك المخطئ :

❖ اذا ارتكب احد الشركاء خطأ من شأنه المساس بمصلحة الشركة او الشركاء جاز لهؤلاء ان يطلبوا من المحكمة الحكم بفصل الشريك المخطئ ، وذلك بدلا من طلب حل الشركة خاصة اذا كانت الشركة ناجحة ومزدهرة .

❖ لا يترتب على الحكم بفصل الشريك المخطئ حل الشركة بالنسبة لباقى الشركاء بل تستمر الشركة فيما بينهم ، ولا يكون للشريك المفصول سوى نصيبه فى رأس مال الشركة وفى ارباحها ويقدر هذا النصيب نقدا بحسب قيمته فى اليوم الذى تقرر فيه الفصل .

❖ متى انقضت الشركة بأحد اسباب الانقضاء العامة او الخاصة يجب شهر هذا الانقضاء حتى يعلم به الغير .

تصفية الشركة وقسمة موجوداتها

❖ متى توافر سبب من الاسباب العامة او الاسباب الخاصة لانقضاء الشركات ، فإن الشركة تنقضى سواء بالنسبة لشركاء او بالنسبة للغير ، وتدخل الشركة فى مرحلة تصفيتها وقسمة موجوداتها .

تصفية الشركة

مفهوم التصفية :

❖ **المقصود بالتصفية** ← مجموع الاعمال اللازمة لانهاء العمليات الجارية للشركة وتسوية المراكز القانونية للشركة باستيفاء حقوقها وسداد ديونها بقصد تحديد الصافى من اموالها تمهيدا لقسمته بين الشركاء .

❖ التصفية ترد على سائر الشركات فى حالة انقضائها باستثناء شركات المحاصة بالنظر الى انها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وبالتالي ليس لها ذمة مالية مستقلة يمكن ان ترد عليها التصفية .

❖ تعتبر الشركة فى حالة تصفية بقوة القانون اذا تحقق سبب من اسباب انقضائها العامة او الخاصة .

احفظ الشركة بشخصيتها المعنوية فى فترة التصفية :

- 🔴 نصت المادة ١٣٨ على انه : " تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لاعمال التصفية "
- 🔴 الحكمة التى توخاها المشرع من تقرير بقاء شخصية الشركة فى فترة التصفية تكمن فى الحيولة دون تملك الشركاء لاموال الشركة على الشيوع ومن ثم الحيولة دون مزاحمة دائئى الشركاء الشخصيين لدائئى الشركة فى التنفيذ على اموالها.
- 🔴 الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية خلال فترة التصفية يترتب عليه النتائج الاتية :
- ١- تظل للشركة ذمتها المالية المستقلة عن ذمم الشركاء فيها ، والتى تكون ضمانا عاما لدائئىها وحدهم دون دائئى الشركاء .
- ٢- تظل الشركة محتفظة باسمها وموطنها ، وترفع الدعاوى على الشركة ومنها بواسطة المصفى باسم الشركة المقيدة به فى السجل التجارى مع اضافة عبارة " شركة تحت التصفية " بجانب اسم الشركة .
- ٣- تظل الشركة محتفظة بمركز ادارتها الرئيسى ، فهى تعلن بالاوراق القضائية فى هذا الموطن ، كما يجوز رفع الدعاوى عليها امام المحكمة التى يقع فى دائرتها هذا الموطن .
- ٤- اذا توقفت الشركة - فى فترة التصفية - عن دفع ديونها جاز شهر افلاسها .

تعيين المصفى :

- 🔴 يترتب على انقضاء الشركة حلها ودخولها فى مرحلة التصفية ، ومن ثم تنتهى سلطة مديرها ويحل محله شخص آخر يسمى المصفى يعهد اليه بمهمة اجراء العمليات اللازمة لتصفية الشركة .
- 🔴 **الاصل:-** ان ينص عقد الشركة على الكيفية التى يتم بها تعيين الصفى ، وفى هذه الحالة يجب اتباعها ، والمصفى قد يكون هو مدير الشركة نفسه او احد الشركاء او شخصا اجنيا عن الشركة .
- 🔴 إذا اغفل عقد الشركة النص على تعيين صفى ولم يتفق اعلبيه الشركاء على تعيينه ، تولت المحكمة - التى يقع وطن الشركة فى دائرتها - تعيين المصفى بناء على طلب احد الشركاء .

عزل المصفى :

- 🔴 عزل المصفى يتم بذات الطريقة التى عين بها ، فإن كان تعيينه بالاجماع او بأغلبية الشركاء فإن عزله يكون ايضا بالاجماع او بالاغلبية ، وان كان قد تم تعيين بمقتضى حكم قضائى فإن عزله يكون ايضا بحكم قضائى .

اجر المصفى :

- 🔴 يجوز للمصفى ان يتقاضى اجرا عن عمله ، ويتم تقدير الاجر فى قرار تعيينه ، فإذا اغفل قرار تعيين المصفى تحديد اجره تولت المحكمة تحديده .

سلطان المصفى :

- 🔴 **الاصل:-** ان عقد الشركة التأسيسى هو الذى يتولى تحديد سلطات المصفى .
- 🔴 واذا اغفل عقد الشركة ، يتعين على المصفى ان يقوم بجميع الاعمال التى من شأنها المحافظة على اموال الشركة وحقوقها عليه ان يستوفى ما للشركة من حقوق لدى الغير .
- 🔴 فضلا عن ذلك يتعين على المصفى ان يودع المبالغ التى يقبضها فى احد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية خلال اربع وعشرين ساعة ومن وقت القبض .
- 🔴 يتعين على المصفى الوفاء بما على الشركة من ديون بشرط ان تكون قد حلت آجلها .

مسئولية المصفي :

- تطبق فى شأن مسؤولية المصفي لقواعد العامة فى المسؤولية ، وعلى ذلك اذا قام المصفي بعمل من الاعمال التى لا تقتضيها التصفية فإنه يسأل مسؤولية شخصية وتضمانية أمام الغير .
- كما ان الشركة تلتزم بكل تصرفات المصفي التى يبرمها باسم الشركة .
- تلتزم الشركة بكل دين ينشأ عن اعمال التصفية يدفع من اموال الشركة بالاولوية على الديون الاخرى .
- يسأل المصفي قبل الشركة اذا اساء تدبير شئونها خلال فترة التصفية ، كما يسأل المصفي عن تعويض الضرر الذى يلحق المساهمين او الشركاء او الغير بسبب اخطائه .

مدة التصفية :

- المشرع لم يحدد مدة معينة لانتهاء عمليات التصفية .
- إذا حدد العقد التأسيسي للشركة او قرار تعيين المصفي مدة للانتهاء من عمليات التصفية فإنه يتعين على المصفي احترام هذا التحديد ، الا اذا كان هناك ما يدعو لاطالتها .
- يجوز مد المدة المعينة للتصفية بقرار من الجمعية العامة او جماعية الشركاء بعد الاطلاع على تقرير من المصفي .
- يتعين على المصفي ان يقوم شهر انتهاء التصفية فى السجل التجارى وفى صحيفة الشركات .

قسمة موجودات الشركة

- بعد ان تنتهى عمليات التصفية يتم تحويل موجودات الشركة الى مبالغ نقدية ، وتبدأ عملية القسمة ، ويقصد بالقسمة توزيع المال الصافى لشركة على الشركاء ، وذلك بعد ان يحصل دائى الشركة على حقوقهم واستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم يحل اجلها .
- الاصل :-** ان يتفق الشركاء فى العقد التأسيسي للشركة على كيفية اجراء القسمة ، وفى حالة سكوت العقد عن تنظيم هذه المسألة فإن الاحكام الواردة فى القانون المدنى والمتعلقة بالقسمة هى التى تطبق وفى ذلك تنص المادة ٥٣٧ من القانون المدنى على انه : " تتبع فى قسمة الشركات والقواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع " ويتبين من هذا النص ان الشركاء الشركة الصافية على الشيوخ ، وتكون الحصة كل منهم غير مفرزة فى هذا المال ولا تحدد هذه الحصة الا بقسمة هذا المال .
- الاموال الصافية التى تقسم على الشركاء قد تكون مبالغ نقدية او اموال عينية .
- إذا انصبت القسمة على مبالغ نقدية ، وفى هذه الحالة يختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال كما هى مبينة فى العقد .
- قد تكون القسمة ممكنة عينا وذلك اذا امكن توزيع الحصص وتجزئتها بين الشركاء بدون تلف او نقص كبير فى قيمتها .
- ويتم التقسيم العيني باسترداد الحصص العينية التى قدموها للشركة متى كانت هذه الاعيان ما زالت موجودة ، ومع ذلك اذا كان اجراء القسمة عينا غير ممكن فإن المحكمة تقضى بإجراء البيع لاستحالة القسمة وتوزيع الثمن كله على الشركاء .
- إذا تبقى بعد اجراء القسمة شئ يسمى بفائض التصفية وتعين توزيعه على الشركاء بحسب قيمة نصيب كل منهم فى الارباح ، وفى حالة عدم كفاية صافى مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء وذلك بعد الوفاء للدائنين بحقوقهم فإن الخسارة توزع على جميع الشركاء بحسب النسبة المتفق عليها فى توزيع الخسائر او بحسب حصة كل منهم فى رأس مال الشركة اذا لم يبين عقدها طريقة توزيع الخسائر .

تقديم الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة

- ١- يترتب على انقضاء الشركة بتحقيق سبب من اسباب الانقضاء العامة او الخاصة زوال الشخصية المعنوية للشركة وتصفية اموالها وقسمة موجوداتها .
- ٢- **بيد ان:-** تصفية الشركة لا تعفى ابراء ذمتها قبل دائئها الذين لم يستوفوا كامل حقوقهم اثناء التصفية ، وانما يظل لهؤلاء الحق فى الرجوع على الشركاء انفسهم بما تبقى من حقوق لهم فى ذمة الشخص المعنوى المنقضى .
- ٣- بالنسبة للشركاء المتضامنون فى شركات الاشخاص تظل مسئوليتهم عن ديون الشركة قائمة قبل دائئها حتى بعد انقضاء الشركة واتمام عملية التصفية ذلك ان مسئوليتهم عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية ، اما بالنسبة للشريك الموصى او المساهم فلا يكون مسئول عن ديون الشركة الا فى حدود الحصة التى قدمها فى رأس مالها ، فلا يجوز لدائن الشركة الرجوع عليه الا فى حدود هذه الحصة .
- ٤- حرصا من المشرع على حماية مصالح الشركاء والتخفيف عنهم من مطالبة دائئ الشركة لهم بالديون مدة طويلة .
- ٥- أن الشركاء يظلون مسئولين عن ديون الشركة فى مواجهة الغير مدة خمس سنوات تالية لتاريخ انقضاء الشركة او انحلالها.

الدعاوى الخاضعة للتقديم الخمسى :

- ١- تخضع للتقديم الخمسى الدعاوى التى ترفع من دائئ الشركة على الشركاء بصفتهم الشخصية او ورثتهم بسبب عمل من اعمال الشركة ويستوى ان تكون هذه الديون قد نشأت اثناء حياة الشركة او خلال فترة التصفية .

على ذلك يسرى التقديم الخمسى على الدعاوى الاتية :

- ١- الدعاوى المباشرة التى يرفعها الغير من دائئ الشركة على الشركاء بصفتهم الشخصية .
- ٢- الدعاوى المباشرة التى يرفعها الغير على الشركاء لمطالبتهم بالوفاء بحصصهم فى الشركة .
- ٣- الدعاوى المباشرة التى يرفعها دائئوا الشركة على الشركاء لمطالبتهم برد ما حصلوا عليه من ارباح صورية .
- ٤- الدعاوى التى يرفعها دائئوا الشركة على الشركاء لمطالبتهم برد الاموال او الاعيان التى وزعت عليهم نتيجة قسمة موجودات الشركة .

ولا يسرى التقديم الخمسى على الدعاوى الاتية :

- ١- الدعاوى غير المباشرة التى يعرفها الدائن باسم الشركة لمطالبته الشريك تقديم حصته .
- ٢- دعاوى الشركاء بعضهم على بعض .
- ٣- الدعاوى التى يرفعها الشركاء على المصطفى لتقديم الحساب .
- ٤- الدعاوى التى يرفعها المصطفى على الغير لطالبته بالوفاء بما فى ذمته للشركة .
- ٥- الدعاوى التى يرفعها دائئوا الشركة او الشركاء على المديرين .

شروط سريان التقديم الخمسى :

- ١- انحلال الشركة وانقضاؤها بغض النظر عن سبب الانقضاء .
- ٢- شهر انقضاء الشركة بالطرق المنصوص عليها قانونا .

القسم الثاني: (شركات الأشخاص)

شركات الأشخاص هي شركات تقوم على الاعتبار الشخصي، أي أن شخص الشريك محل اعتبار عند نشأة الشركة ولازم لاستمرارها. فتكون هناك رابطة ما تربط الشركاء بعضهم البعض قد تكون رابطة قرابة أو صداقة أو مصاهرة. كما أنه توجد ثقة متبادلة بين الشركاء وبعضهم البعض .
تنقسم شركات الأشخاص إلى ثلاثة أنواع هي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة.

شركة التضامن

س ٥: عرف شركة التضامن مبيناً خصائصها؟

تعريف وخصائص شركة التضامن

تعريف شركة التضامن:

الشركة التي يلتزم فيها جميع أعضائها بديون الشركة على جميع أموالهم وبالتضامن. كما عُرِفَت شركة التضامن بأنها عقد بين اثنين أو أكثر يتفقان فيه على إلتجار معاً، بعنوان مخصوص، يكون اسماً لها، ويكون الشريك فيها مسؤولاً مسؤولية مطلقة عن جميع ديون الشركة، وذلك بالتضامن مع بقية الشركاء.

خصائص شركة التضامن:

أولاً: المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء:

تتميز شركة التضامن عن غيرها من الشركات بمسؤولية الشركاء فيها مسؤولية شخصية ومسؤولية تضامنية عن ديون الشركة وذلك على النحو التالي:

١- المسؤولية الشخصية للشركاء:

يُسأل الشركاء في شركة التضامن مسؤولية شخصية عن ديون الشركة أي أنهم يسألون في كل أموالهم عن ديون الشركة ولا تقتصر مسؤوليتهم على الحصة المقدمة من كل منهم في رأس مال الشركة؛ بل تعداها إلى أموالهم وممتلكاتهم الخاصة، كما لو كانت ديون الشركة ديون شخصية على كل شريك.

ترجع المسؤولية الشخصية للشركاء في شركة التضامن إلى أن التوقيع على تعهدات الشركة يتم بعنوان الشركة الذي يتضمن أسماء الشركاء، حيث يعد كل منهم موقعاً بنفسه عليها. وبمقتضى ذلك إذا لم تسدد الشركة ديونها كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون مسؤولية شخصية في أموالهم الخاصة، ومن ثم يكون لدائني الشركة ضمان خاص بهم على الذمة المالية للشركة، كما أن لهم ضماناً إضافياً على الذمة المالية للشركاء، وفي هذا الضمان الإضافي يتزاحم دائنوا الشركة مع الدائنين الشخصيين للشريك.

لا يجوز للشركاء في شركة التضامن اشتراط تحديد مسؤوليتهم عن ديون الشركة، وعلى ذلك يعد الشرط الذي يحدد مسؤولية الشركاء أو أحدهم باطلاً، ولا يحتج به على الغير، دون أن يستتبع ذلك بطلان الشركة ذاتها.

٢- المسؤولية التضامنية للشركاء:

يُسأل الشركاء في شركة التضامن مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة.

كلمة تضامن تعني ضم ذمة مالية إلى ذمة مالية أخرى، أي أنه جميع ذمم الشركاء المالية ضامنة لسداد ديون الشركة، وبمقتضى التضامن يجوز لدائني الشركة الرجوع على الشركاء مجتمعين ويطالبهم بدينه قبل الشركة، كما يجوز له الرجوع على أحد الشركاء ومطالبته بدينه كاملاً قبل الشركة. ولا يجوز للشريك الذي تم الرجوع عليه أن يدفع في مواجهة دائن الشركة بالتجريد أو بالتقسيم.

🔴 **المقصود بالدفع بالتجريد** ➤ أنه لا يجوز للشريك أن يدفع مطالبة دائن الشركة بضرورة الرجوع على الشركة أولاً، فيكون للدائن الرجوع على الشريك أولاً وقبل الرجوع على الشركة لاستيفاء ديونه على هذه الأخيرة.

🔴 كما أنه لا يجوز للشريك أن يدفع مطالبة دائن الشركة بمطالبته بالرجوع على غيره من الشركاء و يجردهم من أموالهم لكي يستوفى دينه .

🔴 **المقصود بالدفع بالتقسيم** ➤ أنه لا يجوز للشريك المتضامن أن يدفع في مواجهة دائن الشركة بتقسيم دينه قبل الشركة بينه وبين باقي الشركاء ودفع الجزء الذي يخصه في القسمة فقط. وإذا وفى الشريك الذي تم الرجوع عليه بدين دائن الشركة ترتب على ذلك براءة ذمة الشركة من الدين ، ومن ثم لا يجوز للدائن مطالبة الشركة مرة أخرى بدينه ولا مطالبة أي شريك من الشركاء.

🔴 يجوز للشريك الموفى بدين الشركة الرجوع بما وفاه على الشركة، وكذلك له الرجوع على الشركاء الباقين كل بقدر حصته.

🔴 **ويشترط لرجوع دائن الشركة على الشريك يطالبه بدينه قبل الشركة شرطين:**

١- **الشرط الأول** ➤ أن يطالب الدائن الشركة بسداد دينه، وذلك بإعذارها بالوفاء.

٢- **الشرط الثاني** ➤ أن يحصل على حكم قضائي بالدين ضد الشركة.

ثانياً: حظر تداول حصص الشركاء:

🔴 يحظر تداول حصص الشركاء في شركة التضامن، أي أنه لا يجوز لأي شريك أن يتنازل عن حصته في الشركة للغير سواء بمقابل أو بدون مقابل. وترجع الحكمة من الحظر إلى وجود الاعتبار الشخصي في شركة التضامن .

🔴 السماح بالتنازل يترتب عليه دخول شخص جديد إلى الشركة ربما لا يعرفه الشركاء، وربما يعرفونه ولكن لا يمنحونه نفس الثقة التي يمنحوها لشريكهم. ومع ذلك يجوز أن يتفق الشركاء بعقد الشركة التأسيسي على جواز التنازل عن الحصة بقيود معينة كاشتراط موافقة جميع الشركاء. وفي كل الأحوال لا يجوز الاتفاق على التنازل بدون قيود.

🔴 غني عن البيان أن التنازل عن الحصة لأحد الشركاء بالشركة جائز وصحيح.

🔴 **قاعدة حظر التنازل** عن الحصص في الشركة من النظام العام وأي شرط مخالف يعتبر باطلاً، حيث يمنع تمثيل الحصص في الشركة بسندات قابلة للتداول. ويلاحظ أنه في حالة وفاة أحد الشركاء لا تنتقل حصته إلى الورثة، وتؤدي وفاة أحد الشركاء إلى حل الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

🔴 **يثور التساؤل عن مسؤولية الشريك المتنازل عن ديون الشركة، هل يسأل عن ديون الشركة السابقة على التنازل أم**

اللاحقة على التنازل؟ وما حدود مسؤولية الشريك الجديد المتنازل إليه؟

🔴 يسأل الشريك المتنازل عن ديون الشركة السابقة على التنازل فقط بشرط القيام بإجراءات شهر التنازل حتى يعلم الغير بأنه خرج من الشركة وأصبح غير شريك، فإن لم يقم بإجراءات شهر التنازل في هذه الحالة يسأل عن ديون الشركة السابقة على التنازل واللاحقة عليه.

🔴 الشريك المتنازل إليه فإنه يسأل عن ديون الشركة اللاحقة على التنازل بالإضافة إلى مسؤوليته عن ديون الشركة السابقة على التنازل، لأنه قبل أن ينضم لشركة وهو يعلم مركزها المالي جيداً، فإن رغب في عدم مسؤوليته عن ديون الشركة السابقة على التنازل اشتراط ذلك في العقد المحرر بينه وبين المتنازل وقام بشهر هذا الشرط.

❖ **ويثور التساؤل عن التنازل عن الحصّة دون مراعاة الضوابط التي وضعها الشركاء ودون موافقتهم، هل يسري التنازل**

في مواجهة الشركاء؟ أم لا؟

❖ قد يخالف الشريك الضوابط المتفق عليها في العقد التأسيسي للشركة والتي تنظم التنازل، ويقوم بإبرام عقد التنازل عن الحصّة دون مراعاة تلك الضوابط ودون موافقة الشركاء. في هذه الحالة يعتبر التنازل صحيح في العلاقة بين المتنازل والمتنازل إليه فقط.

❖ لكن لا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركاء أو دائني الشركة، ولا أثر لهذا التنازل في مواجهة الشركة، ويظل الشريك المتنازل مسؤولاً كشريك متضامن عن جميع ديون الشركة السابقة واللاحقة على تنازله، على أن هذا لا يمنع وجود علاقات بين الشركة والمتنازل إليه عن طريق الدعوى غير المباشرة .

ثالثاً: اكتساب الشركة والشركاء صفة التاجر:

❖ يترتب على إبرام عقد الشركة اكتساب الشركة الصفة التجارية أيّاً كان الغرض من إنشائها سواء كان الغرض من إنشائها القيام بأعمال تجارية أو أعمال مدنية طالما اتخذت شكل شركة التضامن.

❖ كما يكتسب جميع الشركاء في شركة التضامن صفة التاجر بمجرد إبرام العقد .
❖ اكتساب صفة التاجر للشريك المتضامن يعتبر نتيجة منطقية لتعامل الشركة بعنوانها الذي يتضمن أسماء الشركاء جميعاً .

❖ يجب أن تتوافر لدى جميع الشركاء الأهلية المطلوبة لممارسة التجارة، وتُحل الشركة إذا كان أحد الشركاء عديم الأهلية أو يمتنع عليه مزاولة التجارة وفقاً للقانون الفرنسي. في حين أن دخول المحظور عليهم مزاولة التجارة شركاء في شركة تضامن لا يترتب عليه حل الشركة، وإنما يتعرضون لجزاءات إدارية مع اكتسابهم صفة التاجر وصحة الشركة.

أثر إفلاس أحد الشركاء أو إفلاس الشركة :

❖ قد يكون لأحد الشركاء تجارة خاصة به بالإضافة لكونه شريك في شركة تضامن ويتم شهر إفلاسه بمناسبة تجارته الخاصة، وفي هذه الحالة لا يترتب على إفلاس أحد الشركاء إفلاس الشركة. لأن الشركة غير مسؤولة عن ديون الشركاء، ويقتصر أثر إفلاس الشريك على حل الشركة وانقضائها.

❖ إذا تم شهر إفلاس الشركة يترتب على ذلك شهر إفلاس جميع الشركاء فيها. وذلك لأن أموال الشركاء ضامنة لسداد ديون الشركة، فالحكم بشهر إفلاسها يعني أنهم لا يستطيعون سداد ديونها وإلا ما تركوها تصل لمرحلة الإفلاس ويتم شهر إفلاسهم جميعاً.

رابعاً: عنوان الشركة:

❖ يتكون عنوان شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء.

❖ يجب أن يشتمل العنوان على أسماء جميع الشركاء إن كان عددهم صغير، وإلا فيوضع اسم شريك أو اثنين مع إضافة عبارة -وشركاه .

❖ إذا توفي أحد الشركاء أو انسحب من الشركة وكان اسمه موجود بالعنوان يجب حذف اسمه من العنوان، فإذا كانت الشركة قد اكتسبت شهرة بناء على هذا الاسم وتغييره يوحى للغير بنشأة شركة جديدة في هذه الحالة يجوز الإبقاء على الاسم مع إضافة ما يفيد وفاة الشخص الموجود اسمه بالعنوان أو انسحابه كإضافة عبارة -خلفاء فلان - .

❖ يجب أن يضم عنوان الشركة أسماء الشركاء فقط فلا يجوز إضافة اسم شخص غير شريك إلى عنوان الشركة، وذلك حتى لا يتوهم الغير أن هذا الشخص شريك في الشركة ويمنح إئتمانه للشركة على هذا الأساس. فإذا كان ذلك بعلمه وعدم اعتراضه يُسأل عن ديون الشركة بالتضامن في مواجهة الغير.

❖ إذا دخل في عنوان الشركة اسم شخص أجنبي دون علمه أو اسم شخص وهمي بقصد خلق إئتمان زائف للشركة، فإن هذا التصرف يعد من جانب الشركاء من قبيل النصب، ويجوز لمن دخل اسمه في العنوان أن يرجع على الشركاء بالتعويض بسبب هذا الفعل.

تأسيس شركة التضامن

- يلزم لتأسيس شركة التضامن توافر الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة بالإضافة إلى الأركان الشكلية. فبالنسبة للأركان الموضوعية العامة يجب توافر الرضا والأهلية والمحل والسبب .
- الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة فهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر.
- عن الأركان الشكلية فهي ضرورة كتابة عقد الشركة، فهو من العقود التي اشترط فيها المشرع الكتابة كركن لانعقاد العقد، وإلا كان باطلاً .
- قد تطلب المشرع لتأسيس شركة التضامن القيام بإجراءات الشهر القانوني وكذلك القيد في السجل التجاري .

أولاً: الشهر القانوني لشركة التضامن:

- يتم الشهر القانوني لعقد الشركة من خلال تسليم ملخص عقد الشركة إلى قلم كتاب كل من المحاكم الابتدائية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة أو فرع من فروعها ليسجل في السجل المعد لذلك، ويعلن ببلقه مدة ثلاثة أشهر في اللوحة المعدة في المحكمة للإعلانات القضائية .
- كما يلزم أيضاً نشره في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة .
- الغرض من النشر القانوني بهذه الإجراءات إعلام الغير بنشأة الشركة وبنشاطها حيث تطلبت المادة ٥٠ من المجموعة التجارية أن يشمل الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم ومساكنهم .
- قد أوجب المشرع استيفاء إجراءات الشهر هذه في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع الإمضاء على عقد الشركة وإلا كانت الشركة لاغية .
- تسري الأحكام المتقدمة الخاصة بإجراءات الشهر والنشر ومواعيده وبياناته على التعديلات التي يدخلها الشركاء على العقد أثناء حياة الشركة، كأي تغيير في غرض الشركة ويجب أن يتم شهر ونشر هذه التعديلات أو الاتفاقات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتمادها أو الموافقة عليها.

جزء عدم القيام بإجراءات الشهر القانوني لشركة التضامن:

- إذا لم يتم استيفاء إجراءات الشهر القانوني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع على عقد الشركة كانت الشركة باطلة. ويعتبر هذا البطلان من نوع خاص لأنه يزول متى اتخذت إجراءات الشهر والنشر قبل تقرير البطلان.
- لا يقع هذا البطلان بقوة القانون. حيث أنه ما دامت الشركة قائمة ولم يطلب بطلانها بدعوى، أو بدفع في مواجهة الشركة فلا بطلان. ولا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج به على بعضهم البعض. أي أنه لا يجوز للشركاء التمسك بالبطلان في مواجهة الغير لأنهم هم المقصرين فلا يستفيدوا من تقصيرهم بينما لهم الاحتجاج به في مواجهة بعضهم.
- الغير فله التمسك ببطلان الشركة لعدم الشهر إذا كانت له مصلحة في ذلك .
- من ثم يكون الغير** من حقه التمسك ببقاء الشركة أو التمسك ببطلانها حسب مصلحته، فإذا رأى أن مصلحته في التمسك ببطلانها وقضى به فإن الشركة تعتبر كأن لم تكن سواء في الماضي أو في المستقبل، أي يطبق الأثر الرجعي للبطلان في هذه الحالة.
- إذا تمسك بالبطلان أحد الشركاء وحكم به فإن أثر البطلان لا يمتد إلى الماضي ومن ثم لا يكون له أثر رجعي. إنما أثره يمتد إلى المستقبل فقط وعليه تزول الشركة بسبب إغفال أو نقص إجراءات الشهر القانوني في المستقبل. أما عن الفترة بين تكوينها والحكم ببطلانها تعتبر الشركة قائمة فعلاً وتسمى بشركة الواقع أو الشركة الفعلية.

ثانياً: القيد في السجل التجاري:

- ❖ يجب قيد شركة التضامن في السجل التجاري ويقدم طلب القيد إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي للشركة أو الفرع، ويجب أن يتضمن طلب القيد كافة البيانات التي تتعلق بالشركة والشركاء. كما يجب التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك .
- ❖ لا يترتب على عدم القيد في السجل التجاري أي بطلان ، ومع ذلك يترتب القانون جزاءات جنائية على مخالفة أحكامه، وتجدر الإشارة إلى أن القيد في السجل التجاري لا يغني عن الشهر القانوني.

س ٧: وضع كيفية ادارة شركة التضامن؟

إدارة شركة التضامن

- ❖ يكون لكل الشركاء المتضامنين حق إدارة الشركة سواء مجتمعين أو منفردين، كما يجوز لهم تعيين مدير للشركة من بينهم أو شخص من الغير من خارج الشركاء.
- ❖ في حالة عدم تعيين مدير يكون لكل شريك من الشركاء مباشرة أعمال الشركة وتمثيلها قبل الغير دون رجوع إلى غيره من الشركاء وتكون تصرفاته ملزمة لباقي الشركاء وللشركة، ويحق لأي من الشركاء الاعتراض على أي عمل يقوم به شريك آخر بشرط أن يقع الاعتراض قبل إتمام العمل ولأغلبية الشركاء دائماً رفض الاعتراض واستمرار العمل.

تعيين المدير:

- ❖ يتولى إدارة الشركة مدير يعين من قبل الشركاء، والمدير قد يكون أحد الشركاء المتضامنين أو شخص من الغير. وقد يعين المدير في العقد التأسيسي للشركة وهو في هذه الحالة يسمى بالمدير الاتفاقي وقد يعين المدير بعقد مستقل عن عقد الشركة وفي هذه الحالة يطلق عليه المدير غير الاتفاقي.
- ❖ تجدر الإشارة إلى أن المدير غير الشريك لا يكتسب صفة التاجر لمجرد إدارته لشركة التضامن، ولذلك يجب عدم ظهور اسمه بعنوان الشركة أو مطبوعاتها.

عزل المدير:

❖ آلية العزل هي نفسها آلية التعيين، ونفرض هنا بين حالتين:

الحالة الأولى: عزل المدير الشريك الاتفاقي:

- ❖ أي عزل المدير الشريك الذي عُين في العقد التأسيسي للشركة ، وهنا يلزم لعزله موافقة جميع الشركاء بما فيهم المدير الشريك المطلوب عزله أي أنه لا يتم العزل إلا برضائه .

❖ مع ذلك يجوز عزل هذا المدير دون إجماع بالشركاء في أحد فرضين:

- ١- **الفرض الأول :-** إذا قرر عقد الشركة التأسيسي أغلبية معينة لعزل المدير.
 - ٢- **الفرض الثاني :-** إذا وجد مبرر قوي لطلب عزل المدير من القضاء، كما لو ارتكب غشاً نحو الشركة، أو أهمل إهمالاً جسيماً في أمورها أو أصبح غير كفء لإدارتها .
- ❖ يتحقق العزل بقوة القانون في حالة الحكم على هذا الشريك المدير بالإفلاس أو إصابته بعارض من عوارض الأهلية. ويجوز للمدير الشريك الاتفاقي أن يقوم بطلب اعتزال الإدارة، وهنا يجب موافقة جميع الشركاء على اعتزاله الإدارة ويجب أن يقدم مبررات لطلبه، فإن لم يتحقق الإجماع يجوز له رفع دعوى قضائية يطلب فيها اعتزاله الإدارة.
 - ❖ يترتب على عزل المدير الشريك الاتفاقي حل الشركة ويجوز استمرارها إذا كان منصوباً على ذلك في نظام الشركة أو مقررًا بإجماع الشركاء الآخرين .

الحالة الثانية: عزل المدير الشريك غير الاتفاقي أو عزل المدير غير الشريك - اتفاقي أو غير اتفاقي:

في هذه الحالة يعد المدير في حكم الوكيل عن الشركة، ومن ثم يكون قابلاً للعزل في أي وقت، وهو يكون قابلاً للعزل بناءً على طلب الشركاء دون حاجة لموافقة أو الالتجاء إلى القضاء وذلك باعتبار عقد الوكالة من العقود غير اللازمة يحق فيها للموكل أو الوكيل على السواء إنهاء العقد بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب ولسبب مشروع وإلا كان له حق في التعويض. كما يحق للمدير اعتزال الإدارة - الاستقالة دون أن يبرر أسباب ذلك .

أجر المدير:

يُحدد أجر المدير في العقد الذي عُين بمقتضاه، وإذا خلا العقد من تحديد أجر المدير واختلف المدير مع الشركاء حول مقداره، تولى القاضي تحديد أجر المدير في ضوء العمل الذي يقوم به المدير وما يقضي به العرف.

اختصاصات المدير:

الأصل:- أن المدير يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضي به عقد التأسيس ونظام الشركة. ويحدد العقد الذي يعين المدير بمقتضاه اختصاصاته، ومن ثم لا يجوز له أن يتعدها وعليه الالتزام بها.

بالتالي عند عدم وجود نصوص مفيدة بعقد الشركة، أو العقد الذي عين المدير بمقتضاه يكون للمدير القيام بجميع الأعمال الخاصة بالشركة سواء كانت أعمال إدارة أو أعمال تصرف، ولا يجوز للمدير في الأصل أن يبيع أو يرهن عقارات الشركة ولكن يجوز له أن يبيع ويشترى بضائع ويمضي سندات تجارية.

ويثور التساؤل عن مدى جواز أن ينيب المدير عنه غيره في أداء بعض المهام المنوطة به؟

الأصل:- العام التزام المدير المعين بإدارة الشركة بنفسه، فلا يجوز له أن ينيب عنه شخصاً آخر في أعمال الإدارة، إلا إذا أجاز له الشركاء ذلك صراحة، ومخالفة ذلك يؤدي إلى مسؤوليته عن تصرفات وأعمال النائب، كما لو كانت صادرة منه شخصياً، ويكون هو ونائبه مسؤولين على وجه التضامن. أما إذا كان المدير مأذوناً من قبل الشركاء بأن ينيب عنه شخصاً آخر في إدارة الشركة، دون أن يعينوا له شخص النائب، فإن المدير لا يسأل في مواجهة الشركة إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو فيما يصدره له من تعليمات.

نعد المديرين:

قد يحدد العقد الذي يعين المديرين اختصاصاتهم وسلطاتهم وقد يعفل ذلك، ولا يخرج الأمر عن أحد

ثلاثة احتمالات:

- **الاحتمال الأول** - أن يكون العقد التأسيسي أو الاتفاق اللاحق قد حدد اختصاص كل مدير، كأن يجعل أحدهم مديراً للمبيعات والتسويق والآخر مديراً للمشتريات، والثالث مديراً للمستخدمين.. وهكذا وفي هذه الحالة يتعين على كل مدير أن يلتزم بحدود اختصاصاته .
- **الاحتمال الثاني** - ألا يكون العقد التأسيسي أو الاتفاق اللاحق قد حدد اختصاصات كل مدير، إنما اقتضى اشتراكهم جميعاً في الإدارة، وحدد الطريقة التي تؤخذ بها القرارات، كأن يكون قد اشترط أن تؤخذ القرارات بالإجماع أو بالأغلبية، وفي هذه الحالة يستحيل على أي من المديرين أن يباشر عملاً بمفرده إلا عند الضرورة ولأمر عاجل يترتب على تفويته أن يلحق بالشركة خسارة جسيمة يتعذر درؤها.
- **الاحتمال الثالث** - ألا يكون العقد التأسيسي قد حدد اختصاصات كل مدير، كما أنه من الناحية الأخرى لم يتضمن الإشارة إلى اشتراكهم جميعاً في الإدارة ولم ينظم طريقة اتخاذ القرارات. ففي هذه الحالة يكون لكل مدير أن يباشر منفرداً أي عمل من أعمال الإدارة، دون الرجوع إلى غيره من المديرين، على أن لهؤلاء حق الاعتراض على العمل قبل تمامه

حقوق الشركاء غير المديرين في مراقبة أعمال مدير الشركة:

- الشركاء غير المديرين يثبت لهم الحق في الرقابة والإشراف على أعمال الشركة والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وتقديم النصح وإبداء الملاحظات لمديرها .
- قد يباشر الشركاء هذا الحق بصفة جماعية فيكون منهم مجلس للمراقبة يشرف على أعمال المديرين، كما أن للشركاء حق عزل المدير وتعديل عقد الشركة والمصادقة السنوية على الحسابات، ورقابة حسابات الإدارة فردياً.

مسئولية الشركة عن أعمال المدير:

- يقوم المدير بكل أعمال الإدارة اللازمة لتحقيق غرض الشركة وهو بذلك يتعامل باسمها ويمثلها أمام الغير، ولكي تسأل الشركة عن نتائج أعمال المدير يجب توافر شرطين:
- الشرط الأول: أن تكون التصرفات التي قام بها المدير قد تمت باسم الشركة ولحسابها:**
- تعتبر تصرفات المدير قد تمت باسم الشركة ولحسابها متى كانت موقعة بعنوان الشركة، ومن ثم تلتزم بها الشركة .
- إذا أجرى المدير التصرف باسمه الخاص ولكن لحساب الشركة تظل الشركة مسؤولة أمام الغير عن هذا التصرف، وإنما يجب على هذا الغير إثبات أن التعامل الذي أجراه المدير قد تم لحساب الشركة.

إساءة المدير استعمال اسم الشركة:

- قد يسيء المدير استعمال اسم الشركة، فيبرم التصرف القانوني باسم الشركة، ولكن لحسابه الشخصي ولمصلحته الشخصية وليس لمصلحة الشركة ولحسابها، فهل تسأل الشركة عن هذا التصرف أمام الغير؟
- وهنا يجب أن نفرق بين حالتين:**

- الحالة الأولى: كون الغير سيء النية** ← إذا كان الغير يعلم أو يجب أن يعلم من الظروف أن المدير يعمل لحسابه الخاص لا لحساب الشركة ففي هذه الحالة لا تلتزم الشركة بنتيجة تصرف المدير الذي استعمل عنوانها في غير غرض الشركة، وللشركة أن تثبت ذلك بكافة طرق الإثبات ولا يكون أمام هذا الغير سيء النية سوى الرجوع على المدير المتعاقد معه نفسه.
- الحالة الثانية: كون الغير حسن النية** ← يجمع الفقه والقضاء على أن الشركة تظل مسؤولة أمام الغير ما دام كان حسن النية، أي يجهل تماماً أن المدير كان يستهدف من وراء التعامل باسم الشركة تحقيق مصلحة خاصة له. ومسؤولية الشركة أمام الغير حسن النية تسند إلى حماية الوضع الظاهر، والأصل في الغير أنه حسن النية استناداً لقاعدة الأصل في الإنسان البراءة، وعلى الشركة إثبات سوء نية المدير بكافة طرق الإثبات.

إجراء المدير التصرف باسمه الشخصي:

- قد يبرم المدير التصرف باسمه الشخصي وليس باسم الشركة وعنوانها فهل تسأل عنه الشركة. الأصل أن إمضاء الشريك بصفته الشخصية لا يلزم الشركة، لأنه قرينة أنه تم لحساب المدير الشخصي وليس لحساب الشركة.

لكن هناك أحوال معينة تلتزم فيها الشركة بتصرفات المدير حتى وإن كان التصرف تم باسمه الشخصي. وهذه الأحوال هي:

- إذا لم يكن للشركة عنوان.
- إذا أثبت المدير أنه كان يعمل لحساب الشركة.
- إذا ارتكب المدير أثناء قيامه بأعمال الشركة خطأ أو جريمة كما لو قام بعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ضد شركات أخرى. وتكون مسؤولية الشركة في هذه الحالة باعتبار المدير وكيلاً عنها، والمسؤولية هنا هي المسؤولية المدنية، أما المسؤولية الجنائية فلا تقع إلا على المدير الذي ارتكب العمل.

الشرط الثاني: أن يكون تصرف المدير ضمن سلطاته المشهورة:

ووفقاً للقانون يجب شهر سلطات المدير واختصاصاته كي يُحتج بها على الغير. ويجب عليه احترامها فإذا ما تجاوزها كان مسؤولاً عن ذلك في مواجهة الشركاء. وتطبيقاً لذلك إذا كان عقد الشركة يحرم تصرفاً معيناً على المدير ومع ذلك قام بإجرائه، كانت الشركة غير ملزمة بنتائج هذا التصرف في مواجهة الغير طالما كانت تلك السلطات مشهورة. أما إذا كانت سلطات المدير غير مشهورة، كانت الشركة ملزمة بنتائج تصرفاته ويمكنها الرجوع عليه بعد ذلك.

مسؤولية المدير في مواجهة الشركة والشركاء:

يُمتنع على المدير الإتيان بأي عمل يؤدي إلى تعريض مصالح الشركة للخطر، كما يلتزم بعدم الخروج عن حدود اختصاصاته وسلطاته، والامتناع عن العمل في شركة منافسة أو العمل لحسابه في نشاط مماثل لنشاط الشركة ولا يتعاقد مع نفسه، وفي حالة مخالفة المدير لأي من هذه الالتزامات كان مسؤولاً بالتعويض عن أية أضرار تلحق بالشركة أو بالشركاء طبقاً للقواعد العامة في المسؤولية العقدية. كما يسأل المدير عن مخالفته نصوص العقد التأسيسي للشركة، أو تعديه حدود سلطاته أو سوء نيته في عقد التصرفات أو إساءته استخدام عنوان الشركة وإهمال الإدارة بصفة عامة كتضييع فرص ربح على الشركة، كما يسأل المدير عن كافة التعويضات التي التزمت بها الشركة نتيجة أفعاله. وكذلك يحق لكل شريك رفع دعوى ضد المدير عما أصابه شخصياً من أضرار. وفي حالة تعدد المديرين فإنهم يسألون قبل الشركة بالتضامن عن أخطائهم المشتركة.

شركة التوصية البسيطة

س ٧: عرف شركة التوصية البسيطة مبيناً خصائصها؟

تعريف وخصائص شركة التوصية البسيطة

عرفت المجموعة التجارية شركة التوصية البسيطة م ٢٣ بأنها: هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسؤولين ومتضامين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين. ويتضح من التعريف أن شركة التوصية البسيطة تضم نوعين من الشركاء - شركاء متضامين وشركاء موصين. الشركاء المتضامين في شركة التوصية البسيطة لهم نفس المركز القانوني للشركاء المتضامين في شركة التضامن.

خصائص شركة التوصية البسيطة:

أولاً: المسؤولية المحدودة للشريك الموصي:

يسأل الشركاء الموصين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس مال الشركة فقط ولا تتعداها إلى أموالهم وممتلكاتهم الخاصة. لا يجوز لدائني شركة التوصية البسيطة مطالبة الشريك الموصي بشيء إذا كان قد سدد حصته بالكامل للشركة، أما إذا لم يكن قد سدد حصته، أو سدد جزء منها وتبقى جزء، فيجوز لدائني الشركة مطالبة بالحصصة فقط أو بالجزء المتبقي منها، وذلك لأن مسؤوليته محدودة بقدر حصته في رأس مال الشركة، وليست مسؤولية شخصية وتضامنية مثل الشركاء المتضامين.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولية الشريك الموصي تكون مسؤولية غير محدودة، أي شخصية وتضامنية في حالتين:

الحالة الأولى ← إذا تدخل في أعمال الإدارة الخارجية للشركة.
الحالة الثانية ← إذا أدخل اسمه في عنوان الشركة، وكان ذلك بعلمه سواء أكان قد أذن بإدخال اسمه أو علم ولم يعترض على ذلك.

❖ حكمة اعتبار الشريك الموصي مسؤولاً مسؤولية شخصية وتضامنية كما لو كان شريكاً متضامناً في هاتين الحالتين هي حماية الغير الذي قد يعتقد أن الشريك الموصي شريك متضامن ويتعامل معه على هذا الأساس، أو قد يعطي الشركة ائتماناً اعتماداً على ثبوت صفة الشريك المتضامن لهذا الشريك الموصي.

ثانياً: عنوان الشركة يتكون من أسماء الشركاء المتضامين دون الموصين:

❖ أوجبت المجموعة التجارية أن يتكون عنوان شركة التوصية البسيطة من أسماء الشركاء المتضامين .
❖ الحكمة من وجوب اشتغال عنوان شركة التوصية البسيطة على أسماء الشركاء المتضامين تكمن في أنهم هم من لهم حق إدارة الشركة وكذلك لأن مسؤوليتهم مسؤولية شخصية وتضامنية لا تقتصر فقط على الحصة المقدمة منهم بل تمتد إلى أموالهم الخاصة.
❖ قد أكد المشرع التجاري على حظر وضع اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة والحكمة من حظر وضع اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة ترجع إلى حماية الغير الذي يتعامل مع الشركة، فإذا وجد اسم الشريك الموصي بالعنوان اعتقد أنه شريك متضامن، ومن ثم قد يقبل على التعامل مع الشركة أو يمنحها ائتماناً ثقة في هذا الشريك.

جزاء وضع اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة : نفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: وضع اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة بإذنه أي بعلمه وعدم اعتراضه :

❖ في هذه الحالة يكون الشريك الموصي مسؤولاً عن ديون الشركة على وجه التضامن .
❖ تجب الإشارة إلى أنه في هذه الحالة تحولت مسؤولية الشريك الموصي من محدودة إلى تضامنية، إلا أنه يظل في مواجهة الشركاء شريك موصي ولا يتحول إلى شريك متضامن. ويكون من حقه الرجوع على باقي الشركاء والشركة ومطالبتهم بما أداه زيادة عن حصته.

الحالة الثانية: وضع اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة دون علمه أو على الرغم من اعتراضه :

❖ في هذه الحالة يظل الشريك الموصي محتفظاً بصفته هذه في مواجهة الغير وكذلك في مواجهة الشركاء وتظل مسؤوليته محدودة. ويقع على عاتق الشريك الموصي عبء عدم علمه بوجود اسمه في عنوان الشركة أو اعتراضه على ذلك. ويجوز له مطالبة الشركاء المتضامين بالتعويض عما لحقه من أضرار من جراء دخول اسمه في عنوان الشركة. ومتى تبين أن الشركاء قد قصدوا من وراء وضع اسم الشريك الموصي في العنوان خلق ائتمان زائف وإيهام الغير، نظراً لما يتمتع به هذا الموصي من سمة مالية، أمكن اعتبار ذلك من قبيل النصب والاحتيال المعاقب عليه جنائياً.

ثالثاً: عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر:

❖ يترتب على تأسيس شركة التوصية البسيطة اكتساب جميع الشركاء المتضامين صفة التاجر. ويقتصر اكتساب صفة التاجر على الشركاء المتضامين والشركة فقط دون أن يمتد إلى الشركاء الموصين، ما لم تكن لأحدهم أو لم جميعاً هذه الصفة من قبل تأسيس شركة التوصية البسيطة. إذ ليس من الضروري أن يكون الشخص تاجراً ليدخل عضواً بشركة التوصية .
❖ لذلك يجوز للأشخاص الممنوعين من مباشرة التجارة قانوناً، أن يشتركوا كشركاء موصين في شركة التوصية البسيطة، كما يجوز للموصي أن يستثمر أموال القاصر كشريك موصي في شركة التوصية.
❖ يرجع سبب عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر، إلى أنه لا يعتبر محترفاً لأعمال تجارية على خلاف الشركاء المتضامين الذين يباشرون هذه الأعمال بعنوان الشركة الذي يتضمن أسمائهم جميعاً.
❖ نتيجة لعدم اكتساب الشركاء الموصين صفة التاجر فإنه لا يترتب إفلاسهم على إفلاس الشركة، إذ أنهم ليسوا تاجراً، فإذا أفلست الشركة استتبع ذلك إفلاس جميع الشركاء المتضامين فقط دون الموصين.

رابعاً: عدم جواز تداول حصة الشريك:

- ❖ شركة التوصية البسيطة هي شركة من شركات الأشخاص، أي أنها شركة تقوم على الاعتبار الشخصي، وعلى ذلك فقد حظر المشرع التجاري تداول حصة الشريك سواء كان شريك متضامن أو شريك موصي حفاظاً على الاعتبار الشخصي، وسواء كان التنازل عن الحصة للغير بمقابل أو بدون مقابل.
- ❖ يجوز للشركاء تنظيم أمر تداول الحصص وذلك في العقد التأسيسي للشركة، كأن يتفق في العقد على جواز انتقال حصص الشركاء بشروط معينة كالنص على جواز انتقال حصة من يتوفى إلى ورثته.
- ❖ تنظم آثار التنازل عن الحصة في شركة التوصية نفس القواعد التي تحكم آثار التنازل عن الحصص في شركة التضامن.

تأسيس شركة التوصية البسيطة

- ❖ شركة التوصية البسيطة هي شركة من شركات الأشخاص، ومن ثم مثلها مثل شركة التضامن يلزم لتأسيسها توافر الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة والأركان الشكلية.
- ❖ **عن الأركان الموضوعية العامة** فيجب توافر ثلاثة أركان في عقد الشركة وهم الرضا والمحل والسبب.
- ❖ **الجدير بالذكر أنه** ← بالنسبة لأهلية الشركاء في شركة التوصية البسيطة فقد اشترط المشرع في الشريك المتضامن أن يكون كامل الأهلية، أما بالنسبة للشريك الموصي فيجوز أن يكون قاصر.
- ❖ **الأركان الموضوعية الخاصة** ← تعدد الشركاء، وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر. إلا أنه توجد بعض النقاط يجب توضيحها لاختلافها عن شركة التضامن:

- ١- الحد الأدنى لعدد الشركاء في شركة التوصية البسيطة اثنين ولكن يجب أن يكون منهم شريك متضامن وشريك آخر موصي ولا يوجد حد أقصى ولا يشترط التساوي بين عدد الشركاء المتضامين والشركاء الموصين.
- ٢- بالنسبة لتقديم الحصص، يجوز أن تكون حصة الشريك المتضامن حصة نقدية أو حصة عينية أو حصة بالعمل. في حين أن الشريك الموصي حصته يجب أن تكون حصة نقدية أو حصة عينية، ولا يجوز أن تكون حصته حصة بالعمل.
- ❖ هذا أمر منطقي إذ أن العمل الذي يصلح أن يساهم به الشريك كحصة في الشركة هو العمل الفني الذي يساهم في تحقيق غرض الشركة وهو الإدارة، والإدارة ممنوعة على الشريك الموصي قانوناً.
- ❖ **عن الأركان الشكلية** اللازمة لتأسيس شركة التوصية البسيطة فهي الكتابة والشهر وتسري في هذا الشأن ذات الأحكام المقررة في شهر شركة التضامن. حيث يسلم ملخص عقد الشركة إلى قلم كتاب كل من المحاكم الابتدائية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة.
- ❖ إلا أن المادة ٥٠ من المجموعة التجارية أوجبت ألا يشتمل ملخص عقد الشركة على أسماء الشركاء الموصين، ومن ثم يقتصر الملخص على أسماء الشركاء المتضامين فقط كذلك أن يشتمل الملخص على بيان مقدار المبالغ التي تحصلت أو يلزم تحصيلها من الشركاء الموصين بصفة حصص في رأس مال الشركة حتى يمكن إعلام الغير بحدود مسؤولية هؤلاء الموصين.
- ❖ يجب استيفاء هذه الإجراءات في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع الإمضاء على العقد وإلا كانت الشركة لاغية.

إدارة شركة التوصية البسيطة

- تطبق على إدارة شركة التوصية البسيطة نفس القواعد التي تطبق على إدارة شركة التضامن. حيث أنها تُدار عن طريق مدير أو أكثر من مدير، والمدير قد يكون أحد الشركاء المتضامنين أو شخص من الغير.
- المشرع التجاري قد نص صراحة في أكثر من موضع على منع الشريك الموصي من إدارة الشركة.

منع تدخل الشريك الموصي في إدارة الشركة:

- لا يجوز للشركاء الموصين القيام بأعمال الإدارة حتى ولو بتوكيل من الشركاء المتضامنين، ويقوم بإدارة شركة التوصية البسيطة أحد الشركاء المتضامنين أو شخص من الغير أي من خارج الشركاء. وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً على أن يقتصر حق الشركاء الموصين على مجرد إبداء النصح ومراقبة أعمال الإدارة فحسب.

أسباب منع تدخل الشريك الموصي في إدارة الشركة:

- منع المشرع الشريك الموصي من التدخل في الإدارة حماية للغير وكذلك حماية للشركة والشركاء المتضامنين.
- حيث أن الشريك الموصي مسؤوليته محدودة بقدر حصته في رأس مال الشركة، فإذا سمح له بالإدارة اعتقد الغير أنه شريك متضامن أي أنه يقع في التباس ومن ثم قد يقبل الغير على التعامل مع الشركة ثقة في المركز المالي للمدير وأنه شريك متضامن ومسؤوليته شخصية وتضامنية، ثم يفاجئ بأنه شريك موصي فمن أجل حماية الغير حظر المشرع على الشريك الموصي القيام بإدارة الشركة.
- أما عن القول بأن منع الشريك الموصي من التدخل في إدارة الشركة حماية للشركة والشركاء المتضامنين، فيستند إلى مسؤوليته المحدودة حيث خشي المشرع لو سمح له بالإدارة أن يجازف في تصرفاته طمعاً في الكسب وزيادة الربح وهو مطمئن إلى أنه لن يخسر في النهاية أكثر من قيمة حصته ولو زادت ديون الشركة الناتجة عن تصرفاته عن قيمة رأس مالها فيضر ذلك بالشركاء المتضامنين وبالشركة. وكذلك فإنه من العدل أن الشريك المسؤول عن ديون الشركة بأجمعها يكون أولى بالإدارة ممن لا يسأل عنها إلا بقدر حصته فقط.

نطاق منع الشريك الموصي من التدخل في الإدارة:

- فرق المشرع بين نوعين من الإدارة، أعمال الإدارة الخارجية وهي المحظور على الشريك الموصي التدخل فيها، وأعمال الإدارة الداخلية وهي التي سمح المشرع للشريك الموصي القيام بها.
- أعمال الإدارة الخارجية هي الأعمال التي تتضمن تمثيل الشركة أمام الغير، كالشراء والبيع وكل تعامل مع الغير باسم الشركة. ويحظر على الشريك الموصي القيام بأي عمل من أعمال الإدارة الخارجية ولو بناءً على توكيل. أما أعمال الإدارة الداخلية فهي الأعمال التي لا تتضمن تمثيل الشركة في مواجهة الغير، وليس من شأنها أن تلحق ضرراً بالشركاء المتضامنين.
- بالتالي فمن حق الشريك الموصي الاشتراك في مداورات الشركة، والرقابة والإشراف على كافة أعمالها، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وفحص ميزانياتها وحساباتها، والتصويت على اختيار المدير أو عزله.. إلخ.
- قد نص المشرع التجاري على أنه إذا أبدى أحد الشركاء الموصين نصائح أو أجرى تفتيشاً أو ملاحظة فلا يترتب على ذلك إلزامه بشيء.
- يبطل كل اتفاق يحرم الشريك الموصي من مباشرة أعمال الإدارة الداخلية، إذ لا يعدو هذا الحق أن يكون امتداد لركن نية المشاركة ويستمد من صفته كشريك. وليس هناك ما يمنع الشريك الموصي من التعاقد مع الشركة كطرف ثاني كبائع أو مشتري، أو من أن يعمل مهندساً أو محاسباً أو خبيراً لدى الشركة.

جزء تدخل الشريك الموصي في الإدارة الخارجية:

المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك الموصي:

إذا تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية فإنه يترتب على ذلك مسؤوليته مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة التي تنتج عن هذا العمل الذي تدخل فيه. أي أن مسؤوليته تتحول من مسؤولية محدودة باعتباره شريك موصي إلى مسؤولية شخصية وتضامنية جزاء له على تدخله في إدارة الشركة ومخالفة النص القانوني الذي يحظر عليه ذلك.

إذا تعددت مرات تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية للشركة، فهنا يسأل الشريك الموصي مسؤولية شخصية وتضامنية عن كل ديون الشركة وتعهداتها أو بعضها الناتجة عن تدخله والتي لم تنتج عن تدخله.

لا يجوز للمحكمة إعفاؤه من المسؤولية الشخصية والتضامنية التي تترتب بقوة القانون على العمل الواحد أو الأعمال التي باشرها بالفعل لحساب الشركة، وليس للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن، لذلك يطلق عليه جزاء إجباري.

الأمر جوازي للمحكمة بأن تلزمه بأن يدفع بالتضامن جميع ديون الشركة وتعهداتها أو بعضها فقط على حسب تقديرها. والمحكمة تراعي في تقديرها عدما قام به من الأعمال وجسامتها .

تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية وتعامله مع الغير والظهور بمظهر الشريك المتضامن، يترتب عليه تغير صفته كلية من شريك موصي إلى شريك متضامن يصدق عليه وصف التاجر ويجوز شهر إفلاسه.

تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية لا يفترض، وإنما يقع على من يدعيه عبء إقامة الدليل عليه. وهو إثبات جائز بكافة الطرق بما فيها البيئة والقرائن .

رجوع الشريك الموصي على الشركاء المتضامين:

الحالة الأولى: تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية بناء على توكيل من الشركاء المتضامين:

إذا كان تدخل الشريك الموصي في الإدارة الخارجية بناء على توكيل صدر من الشركاء المتضامين، فإنه يظل محتفظاً في مواجهتهم بصفته كشريك موصي ويجوز له الرجوع عليهم بما دفعه زيادة عن حصته، لأن تدخله في الإدارة لم يكن من تلقاء نفسه وإنما استجابة لرغبة الشركاء المتضامين. والسماح للشريك الموصي بالرجوع على الشركاء المتضامين ومطالبتهم بما دفعه زيادة عن حصته، أنهم خالفوا نص القانون المادة ٢٨ من المجموعة التجارية، والتي تحظر على الشركاء الموصيين أن يعملوا عملاً متعلقاً بالإدارة ولو بناء على توكيل.

الحالة الثانية: تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية بدون توكيل من الشركاء المتضامين:

إذا تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية من تلقاء نفسه ودون توكيل من الشركاء المتضامين، فلا يجوز له الرجوع عليهم بما وفاه للغير زائداً عن حصته إلا إذا كان هذا الرجوع بالتطبيق للقواعد العامة في الإثر بلا سبب أو الفضالة. ولكن يشترط لذلك أن تعود الأعمال التي قام بها بالفائدة على الشركة والشركاء ويكون الرجوع عندئذ في حدود هذه الفائدة فقط. ويحق للشركاء المتضامين مطالبة الشريك الموصي بتعويض الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لتدخله في الإدارة وإخلاله بتنفيذ شروط عقد الشركة، وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية العقدية.

س ٩: عرف شركة المحاصة مبيناً خصائصها؟

تعريف وخصائص شركة المحاصة

- شركة المحاصة ليس لها رأس مال ولا عنوان وكونها ليس لها عنوان أي لا يعلم الغير عن وجودها شيئاً إنما يتعامل مع الشخص الظاهر الذي يتعاقد باسمه. وعرفت شركة المحاصة بأنها: عقد يتمخض عنه شركة مستترة ليس لها وجود أو ذاتية على السطح القانوني، وإنما تقوم فقط في العلاقة فيما بين المتعاقدين - الشركاء، ويقوم بإدارتها وأعمالها أحد الشركاء - أو أكثر باسمه، ويبدو للغير وكأنه يتعامل أيضاً لحسابه الخاص.
- كما عرفت شركة المحاصة بأنها شركة مستترة تنعقد بين شخص يتعامل باسمه مع الغير وشخص آخر أو أكثر، ويقدم كل منهم حصة من مال أو من عمل، للقيام بعمل واحد أو عدد من الأعمال بقصد اقتسام الأرباح والخسائر بين الشركاء.
- تنتشر هذه الشركات في الحياة العملية لصفقتها المستترة وهي عادة ما تعقد بين شركائها بعمل واحد معين أو أعمال قليلة متفرقة، ك شراء صفقة بضائع وبيعها وتوزيع ما ينتج من ربح أو خسارة وانتهاء الشركة بعدها، أو الاتفاق على شراء أنقاض مبان وبيعها أو شراء ثمار حديقة فواكه وإعادة بيعها واقتسام الربح أو الخسارة.

خصائص شركة المحاصة:

أولاً: شركة المحاصة من شركات الأشخاص:

- شركة المحاصة هي شركة من شركات الأشخاص وبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على شركات الأشخاص، فموت أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة يترتب عليه انحلال الشركة. كما أن حصص الشركاء غير قابلة للتداول بحسب الأصل.

ثانياً: شركة المحاصة شركة مستترة:

- أهم ما يميز شركة المحاصة أنها شركة مستترة، ويقصد بكونها شركة مستترة هو أنها ليس لها وجود ظاهر من الوجهة القانونية إزاء الغير الذي يفترض فيه أنه لا يعلم من أمرها شيئاً، فيظل كل شريك في نظر الجمهور مستقلاً عن شركائه في المحاصة.
- لا يعني الاستتار أنه يلزم أن ينجح الشركاء في إخفائها، بل تظل الشركة مستترة قانوناً حتى ولو عرف الغير بأمرها طالما أن ذلك لم يكن نتيجة لفعل الشركاء وظهورهم أمام الغير بأي عمل من شأنه إبراز الشركة كشخص معنوي، فإذا صدرت مثل هذه التصرفات من قبل الشركاء كما لو اتخذت عنواناً وتعاملت مع الغير بهذا العنوان فهنا تتحول الشركة إلى شركة فعلية وتخضع لأحكام شركة التضامن.
- قد قررت محكمة النقض أن ما يميز شركة المحاصة عن غيرها كونها شركة مستترة ولا وجود لها أمام الغير فالأعمال التي يقوم بها أحد الشركاء فيها تكون باسمه خاصة ويكون وحده المسؤول عنها قبل من تعامل معه.

ثالثاً: شركة المحاصة شركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية:

- من أهم ما يميز شركة المحاصة أيضاً عن غيرها من شركات الأشخاص كونها ليس لها شخصية معنوية فليس لها كينونة أو ذاتية.
- عدم اكتساب الشركة للشخصية المعنوية نتيجة لطبيعية لصفة الاستتار إذ لا يعلم الغير عن هذه الشركة شيئاً. فالشخصية المعنوية نظام قرره القانون لتسهيل تعامل الغير مع الشركة كشخص مستقل عن الشركاء فيها، وكذلك تسهل تعامل الشركة ذاتها مع الغير كشخص مستقل عن الشركاء، فالغير بالنسبة لهذه الشركة لا يعرف سوى الشريك الذي يتعاقد معه.

يترتب على عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية عدداً من النتائج هي:

- ١- **عدم وجود ذمة مالية لشركة المحاصة مستقلة عن ذمم الشركاء** ← فليس لها ذمة مالية تتكون من مجموع حصص الشركاء، بل يظل كل شريك مالكاً لحصته ولا يلتزم بنقل ملكيتها إلى الشركة ويترتب على ذلك أنه لا يمكن شهر إفلاس الشركة، وإنما يشهر إفلاس الشريك الذي تعاقد مع الغير، متى كان تاجراً وتوقف عن دفع ديونه التجارية. كما أن آثار العقود التي يجريها أحد الشركاء تنصرف إلى ذمته الخاصة.
- ٢- **ليس لشركة المحاصة موطن أو جنسية خاصة بها** ← فالموطن الذي يعتد به هو موطن مدير المحاصة أو الشريك الذي تعامل مع الغير.
- ٣- **لا تخضع شركة المحاصة للقيد في السجل التجاري** ← لا يلزم في شركات المحاصة التجارية اتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى.
- ٤- **ليس لشركة المحاصة عنوان** ← فالمدير المحاص هو الذي يتعاقد باسمه الشخصي ولحسابه، كما لا يلزم بهذا التعاقد باقي الشركاء إلا في حدود الاتفاق المبرم بين الشركاء بعضهم البعض.
- ٥- **ليس لشركة المحاصة أهلية التقاضي** ← لا تستطيع الشركة أن ترفع الدعاوى باسمها على الغير، كما لا يجوز أن تُرفع الدعاوى من الغير عليها. إنما ترفع الدعاوى من الشريك المحاص الذي تعامل مع الغير باسمه الخاص وترفع عليه الدعاوى عند حدوث نزاع بشأن التصرفات التي أبرمها مع الغير.
- ٦- **التصفية لا ترد على شركة المحاصة** ← إن التصفية لا ترد على شركة المحاصة إذا ما انقضت، لأنها لا تعد شخصاً معنوياً، فهي لا تملك الحصص التي يقدمها الشركاء، وليست لها ذمة مالية مستقلة، وما يتم في هذا الشأن هو مجرد تسوية الحسابات بين الشركاء عن نشاط الشركة.

مدى اكتساب الشركة والشركاء صفة التاجر:

- 🕒 شركة المحاصة قد تكون مدنية وقد تكون تجارية بحسب طبيعة نشاطها، فإذا كان نشاط شركة المحاصة القيام بعمل من الأعمال المدنية، فتكون الشركة مدنية، أما إذا كان العمل الذي تقوم به الشركة عملاً تجارياً فإن الشركة تصبح شركة تجارية. وتخضع شركة المحاصة المدنية لقواعد القانون المدني، وهي تنتشر في الريف كالمشاركة في تربية الدواب وبيع نتاجها أو شراء أرض واستئجارها. والعبارة في تحديد صفة الشركة هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به وبالغرض الذي تسعى إلى تحقيقه. ويكتسب الشريك المحاص الذي يقوم بالتعامل مع الغير صفة التاجر لأنه يحترف ممارسة أحد الأعمال التجارية.
- 🕒 بالنسبة لباقي الشركاء، فقد اختلف الفقهاء في مدى اكتسابهم صفة التاجر، فنجد أن هناك اتجاه يذهب إلى أنهم لا يكتسبون صفة التاجر، ويكتسبها فقط الشريك الذي يقوم بالإدارة. ويذهب الاتجاه الآخر الذي نؤيده إلى أنه يكتسب جميع الشركاء في شركة المحاصة صفة التاجر وليس فقط الشريك المدير المحاص رغم قيامه وحده بالأعمال التجارية، ذلك لأنه في حقيقة الأمر يقوم بهذه الأعمال لحساب جميع الشركاء.
- 🕒 كما أن المادة ١٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تنص على أنه: تثبت صفة التاجر لكل من احتترف التجارة باسم مستعار أو مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر. أي أن النص يمنح صفة التاجر لكل من التاجر الظاهر والمستتر على السواء.
- 🕒 الشريك المحاص الذي يشترط في عقد الشركة مسؤوليته المحدودة، فإنه لا يكتسب صفة التاجر.

تكوين شركة المحاصة

- ❖ يجب أن يتوافر في عقد شركة المحاصة الأركان الموضوعية العامة، وهي الرضا والمحل والسبب، وكذلك الأركان الموضوعية الخاصة وهي تقديم الحصص، وتعدد الشركاء، ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر. ولا تتطلب شركة المحاصة أركان شكلية حيث أنها شركة خفية مستترة ليس لها شخصية معنوية، فليس لها إجراءات شهر ولا قيد في السجل التجاري.
- ❖ على ذلك فعقد شركة المحاصة التجارية ينعقد بتراضي أطرافه ولا تلزم الكتابة لوجوده، أما شركة المحاصة المدنية فيجب أن يكون عقدها مكتوباً وفقاً لقواعد القانون المدني.
- ❖ غالباً ما يقوم الشركاء في شركة المحاصة التجارية بكتابة عقد ينظم اتفاقهم. ويقتصر عقد الشركة المكتوب في هذه الحالة على العلاقة بين الشركاء وبعضهم البعض دون الغير.
- ❖ تفترق شركة المحاصة عن الشركة التي أوجدها الواقع من حيث أن الأولى تستند في تكوينها إلى اتفاق بين الشركاء على قيامها، أي أنها حالة مرغوبة، في حين أن الثانية لا تستند في قيامها على مثل هذا الاتفاق بل تستشف من مظهر خارجي يتمثل في قيام شخصين أو أكثر بالتصرف كما لو كانوا شركاء.

ملكية الحصص:

- ❖ حصص الشركاء في شركة المحاصة قد تكون نقدية أو عينية أو حصة بالعمل، ولكن يلاحظ أنه بالنسبة للحصة النقدية والعينية لا يتم تقديمهم للشركة لأن الشركة ليس لها شخصية قانونية، ومن ثم ليس لها ذمة مالية لكي تتلقى الحصص.

❖ **ولذلك يتم تنظيم أمر ملكية الحصص في عقد الشركة واتفاق الشركاء وهو لا يخرج عن أحد فروض ثلاثة:**

الفرض الأول: احتفاظ الشريك بملكية حصته:

- ❖ قد يتفق الشركاء على أن يظل كل شريك محتفظاً بملكية حصته ويقوم باستثمارها بنفسه ثم يشترك مع بقية الشركاء المحاصيين في نتائج استغلاله ل حصته. ويجوز للشريك مع احتفاظه بملكية حصته أن يسلمها لأحد الشركاء أو لمدير المحاصة لاستغلالها. ولذلك إذا هلكت الحصة تهلك على صاحبها لا على الشركة. وعند انتهاء الشركة يجب ردها بعينها.

الفرض الثاني: انتقال ملكية الحصص إلى مدير المحاصة:

- ❖ في هذا الفرض يتفق الشركاء على نقل ملكية الحصص إلى مدير المحاصة الذي يتولى استغلالها لصالح المشروع المشترك، ويتعين اتباع إجراءات نقل الملكية المقررة قانوناً. فإن كانت الحصة عقاراً تعين إتباع إجراءات التسجيل، وإن كان مالاً منقولاً مادياً وجب التسليم، ويلتزم مدير المحاصة الذي يصبح مالكاً لهذه الأموال أن يستخدمها في غرض الشركة.

الفرض الثالث: ملكية الحصص على الشيوع:

- ❖ يجوز أن يتفق الشركاء على أن الأموال المقدمة منهم تصبح مالاً شائعاً بينهم، أي يشتركون جميعاً في ملكية جميع الحصص على الشيوع، بنسبة حصة كل واحد منهم. ويجب أن يكون هذا الاتفاق صريحاً، إذ أن الشيوع لا يمكن افتراضه في شركة المحاصة، حيث أن الأصل أن يظل كل شريك محتفظاً بملكية حصته وذلك لانعدام الشخصية القانونية للشركة. ويترتب على ذلك أنه يكون لكل الشركاء نصيب يحدده الاتفاق يقع على كل الحصص. ولذلك لا يجوز لدائي مدير المحاصة التنفيذ على هذه الحصص التي لا تدخل ذمتها، وإذا أفلس فلا تدخل ضمن أصول جماعة الدائنين، غير أنه يجوز لدائي الشريك، ولدائي مدير المحاصة التنفيذ على نصيب مدينهم في المال الشائع.

إثبات شركة المحاصة:

- يجوز إثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات. ولم يشترط القانون كتابة عقد شركة المحاصة، ولذلك أجاز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
- أي سواء بشهادة الشهود أو باليمين أو بالإقرار أو بالكتابة أو بالقرائن. وجدير بالذكر أن شركة المحاصة المدنية لا يجوز إثباتها بغير الكتابة، حيث أن الكتابة شرطاً لوجود العقد، ومن ثم يجب توافرها لإثبات الشركة.

إدارة شركة المحاصة

إدارة شركة المحاصة بنظمها اتفاق الشركاء فيها. والذي لا يخرج عن أحد فروض ثلاثة:

الفرض الأول: الاتفاق على قيام كل شريك بجزء معين من إدارة الشركة:

- قد يعهد إلى كل شريك القيام بجزء معين من نشاط الشركة كأن يتولى في دائرة سكنه أو مكان يتفق عليه شراء وبيع السلع التي تتعامل عليها الشركة، ويكون التعامل باسمه الشخصي وتوقيعه ويكون وحده هو المسؤول أمام الغير. ثم يتقدم كل شريك خلال فترة يحددها العقد بحساب عن نشاطه حتى يمكن بيان ما حققته الشركة من أرباح وخسائر نتيجة لمجموع العمليات التي قام بها الشركاء جميعاً.

الفرض الثاني: الاتفاق على قيام أحد الشركاء بإدارة الشركة:

- قد يتفق الشركاء على تعيين أحدهم مديراً للمحاصة وفي هذه الحالة يتعامل المدير مع الغير باسمه الخاص، ويكون هو وحده المسؤول عن جميع التصرفات التي يعقدها في مواجهة الغير.

الفرض الثالث: الاتفاق على أن تكون إدارة الشركة إدارة جماعية:

- قد يتفق الشركاء على أن تكون إدارة الشركة إدارة جماعية أي يصبح جميع الشركاء مكلفين بالقيام بالعمل أو النشاط موضوع شركة المحاصة. وفي ظل هذا الاتفاق لا يجوز لأحد الشركاء في شركة المحاصة أن ينفرد بمباشرة النشاط وحده، إنما يلزم اشتراك جميع الشركاء في القيام بإبرام التصرفات أو القيام بأي عمل يدخل في نشاط الشركة.

نتائج إدارة الشركة:

أولاً: علاقة الشركاء بالغير:

- ليس للشركة شخصية معنوية، ولا يعرف الغير سوى الشخص - الشريك المحاص - المدير الذي تعاقد معه، ومن ثم يكون هو وحده المسؤول عن نتيجة تعاقد مع الغير. وبما أن شركة المحاصة ليس لها أهلية التقاضي نتيجة عدم اكتسابها الشخصية المعنوية، بالتالي ترفع الدعاوى من وعلى الغير تجاه الشريك المحاص الذي تعاقد معه.
- لا يجوز لدائي الشركة مقاضاة أعضاء الشركة مباشرة، وإنما يجوز مقاضاتهم من خلال الدعوى غير المباشرة. وإذا لم تسدد الشركة ديونها فلا يحكم بالإفلاس إلا على مديرها فقط، ولا يصح الحكم بإفلاس الشركة ما دام أنه لم يكن لها شخصية معنوية.
- الشركاء في شركة المحاصة غير متضامنين في الوفاء بديونها، ولا يجوز لأحد الشركاء أن يرفع الدعوى على الغير مطالباً بحقوق الشركة.

❗ **يلاحظ أن:-** الشريك المحاص الذي يتعامل مع الغير يعتبر مسؤولاً في جميع أمواله في مواجهة هذا الغير حتى ولو كان متفقاً على تحديد مسؤوليته مع باقي الشركاء، وذلك لأن عقد الشركة لا يحتج به في مواجهة الغير. على أن ذلك لا يمنع هذا الشريك من الرجوع على باقي الشركاء بما دفعه من نصيبهم في الأرباح لأنه يعمل لحسابهم في حقيقة الأمر.

ثانياً: علاقة الشركاء ببعضهم البعض:

❗ ينظم العلاقة بين الشركاء بعضهم البعض العقد المبرم بينهم، سواء تم كتابته أو شفاهة ويلزم هذا العقد كل من وقع عليه أو اتفق بمقتضاه من الشركاء في مواجهة بعضهم البعض. فإذا تصرف أحد الشركاء في مواجهة الغير فإنه يتعاقد باسمه الشخصي ثم يلتزم بنقل نتائج هذا التصرف إلى جميع الشركاء. ويتحمل كافة الشركاء المحاصين آثار هذا التصرف الذي تم تحقيقاً لأغراض الشركة.

❗ يجوز للشركاء مناقشة مدير المحاصة فيما يجريه من أعمال لإدارة الشركة وتكليفه بتقديم حساباً عن إدارته، ويسأل في مواجهتهم عن نتائج أعماله. ويحتفظ كل عضو بملكية الحصة المقدمة منه للشركة، فإذا أفلس المدير جاز للشريك استرداد حصته إذا كان منقولاً أو عقاراً، أما إذا كانت حصة الشريك شيئاً مثلياً ك مبلغ من المال جاز له الدخول في تفليسة المدير كدائن له.

❗ الشريك المدير مسؤول عن خطأه في الإدارة إذا كان يأخذ أجر عليها. وهو مسؤول أيضاً عن إساءة استعمال السلطة المخولة إليه، ويمكن في الحالتين إلزامه بتعويض الضرر الذي يلحق بشركائه. ويراعى في توزيع الأرباح والخسائر شروط العقد، فإن لم تحدد بالعقد يتم توزيعها طبقاً لنسبة الحصص.

أثر زوال الاستتار على شركة المحاصة

❗ أهم خصائص شركة المحاصة أنها شركة مستترة تعمل في الخفاء وهي تبقى كذلك طالما حافظ الشركاء على هذه الصفة، ولم يعلنوها للغير.

❗ في ذلك يتم التفرقة بين نوعين من الإفصاح: إفصاح واقعي وإفصاح قانوني: والإفصاح الواقعي عن وجود الشركة لا يترتب عليه آثار قانونية، سواء بالنسبة لطبيعة الشركة أو مسؤولية الشركاء. ذلك أن الإفصاح لا يعدو أن يكون مجرد علم الغير بوجود الشركة سواء بطرقه الخاصة، أو علمه بها عن طريق الإعلان غير المعترف قانوناً، فشركة المحاصة ليست شركة سرية إنما هي شركة خفية والخفاء هذا هو الخفاء القانوني الذي يعني عدم ظهور الشركة كشخص معنوي.

❗ الإفصاح الذي يؤخذ في الاعتبار هو الإفصاح القانوني وهو الذي يترتب آثار قانونية بالنسبة للشركة ولمسؤولية الشركاء. والإفصاح القانوني يقصد به أن تظهر الشركة أمام الغير كشخص قانوني. وأمر زوال الاستتار من عدمه مسألة مستقل بتقديرها محكمة الموضوع.

❗ إذا صدر من الشركاء ما من شأنه إعلام الغير بوجودها وإبرازها كشخص معنوي مستقل، كما إذا تعاقد باسم الشركة أو قام بكتابة عقدها أمام جهة من جهات التوثيق كعقد رسمي أو صدر من الشركاء عمل يدل على وجود شركة، فقدت شركة المحاصة صفتها المستترة واعتبرت شركة تضامن فعلية لم تستوف شروطها الشكلية.

❗ يترتب على ذلك نتائج هامة تتمثل في اعتبار الشركة شخصاً معنوياً له ذمة مالية مستقلة تنتقل إليها ملكية الحصص التي تعهد الشركاء بتقديمها، بحيث تصبح هذه الذمة ضماناً عاماً لدائني الشركة دون دائني الشركاء الشخصيين، وكذلك تصبح مسؤولية الشركاء مسؤولية شخصية وتضامنية عن كل ديون الشركة.



القسم الثاني : شركات المساهمة



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٣

س١: عرف شركة المساهمة مبينا خصائصها؟

ص ٥

س٢: وضح الشروط الواجب توافرها فى المؤسسين لشركة المساهمة؟

ص ١٠

س٣: ما المقصود بالاككتاب وما هى الطبيعة القانونية له والشروط الواجب توافرها لصحته؟

ص ١٢

س٤: وضح الشروط الموضوعية للاكتتاب؟

ص ١٣

س٥: وضح كيفية تقويم الحصة العينية لشركة المساهمة؟

ص ١٧

س٦: عرف الاسهم مبينا خصائصها وانواعها؟

ص ١٩

س٧: ما هى الحقوق التى يمنحها السهم للمساهم؟

ص ٢٠

س٨: عرف السندات مبينا الفرق بينها وبين السهم؟

ص ٢٤

س٩: ما هى شروط صحة اصدار السندات؟

ص ٢٥

س١٠: ما هى طرق تداول الاسهم وشروط التداول؟

2026

التنظيم القانوني لشركة المساهمة

تعريف شركة المساهمة وخصائصها

س ١: عرف شركة المساهمة مبيناً خصائصها؟

أولاً: تعريف شركة المساهمة:

شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تناولها على الوجه المبين في القانون، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم. ويكون للشركة اسم تجاري يشق من الغرض من إنشائها، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها.

ثانياً: خصائص شركة المساهمة:

١- **رأس مال الشركة:** تتميز شركة المساهمة بأن رأس مالها ينقسم إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلية الأسهم للتداول هي أهم ما يميز شركات المساهمة عن شركات الأشخاص فبينما يمنع حظر التداول في الأولى، فإنه يحظر إباحة التداول في الثانية، وعلى ذلك فإن الطابع المالي لمساهمة الشريك هو العنصر الأساسي والمميز لشركة المساهمة دون الاعتداد بشخص الشريك والذي لم يعد لشخصه أي أهمية تتعدى أهمية ما يملك من أسهم. ويجب ألا يقل رأس المال المصدر لشركة المساهمة وما يكون مدفوعاً منه عند التأسيس عن الحدود الآتية:

أ- **بالنسبة للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام:** يجب ألا يقل رأس المال المصدر للشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن خمسمائة ألف جنيه وألا يقل ما يكتتب فيه مؤسسوا الشركة من رأس المال المصدر عن نصف رأس المال، أو ما يساوي ١٠% (عشرة في المائة) من رأس المال المرخص به، ويشترط ألا يقل الجانب من الأسهم الذي يطرح للاكتتاب العام عن ٢٥% من مجموع قيمة الأسهم النقدية.

ب- **بالنسبة لشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام:** يجب ألا يقل رأس مال الشركة المصدر عن مائتين وخمسين ألف جنيه وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال عند التأسيس عن الربع. وقد أضافت المادة ٦ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات حكماً جديداً حيث أوجبت ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه للشركات التي يتضمن غرضها كل أو بعض ما يلي:

- ١- الاشتراك في تأسيس شركات الأموال أو زيادة رؤوس أموالها.
- ٢- تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية و ضمان تغطية ما لم يكتتب فيه منها.
- ٣- التعامل في الأوراق المالية.

في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع نقداً عند التأسيس عن الربع.

٢- **اسم الشركة:** الشركة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء المكونين لها. وأنه يترتب على اكتساب هذه الشخصية القانونية أن يكون للشركة اسم مستقل. ويتم التوقيع به على كافة تعاملاتها مع الغير. فضلاً عن أن ائتمان الشركة يستند بصفة أساسية على رأس مالها وما تكون أثناء حياتها من احتياطات (الاحتياطي القانوني والنظامي والحر) فإن اسم شركة المساهمة يشق من الغرض الذي قامت من أجل تحقيقه، فيقال مثلاً شركة مصر للتأمين أو شركة مصر للفنادق، ويضاف إلى اسم الشركة عبارة شركة مساهمة مصرية. ويحظر أن يكون اسم شركة المساهمة مستمد من الأسماء الشخصية للشركة.

يعاقب كل من يخالف هذا الحكم (المؤسسون) بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة بعد صدور حكم نهائي فيها. ويجوز المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق الغير من جراء ظهور اسم أحد الشركاء في عنوان شركة المساهمة.

٣- مسؤولية الشريك المساهم:

مسئولية المساهم عن ديون الشركة أصبحت تقتصر فقط على قيمة ما اكتتب فيه من أسهم. هذه المسؤولية المحدودة للشريك المساهم عن ديون الشركة هي أهم ما يميز شركة المساهمة عن غيرها من الشركات. ويسمى تحديد المسؤولية انتفاء المخاطرة، فالمساهم لا تتعرض ذمته المالية الخاصة لخطر رجوع دائي الشركة، فالمخاطر الوحيد هو الشركة كشخص معنوي.

قد ترتب على المسؤولية المحدودة للشريك المساهم عن ديون الشركة عدم اكتسابه لوصف التاجر حيث أن اكتساب هذه الصفة يتأسس على المسؤولية المطلقة، وبذلك يتشابه المركز القانوني للشريك المساهم مع المركز القانوني للشريك الموصي، ويكون الفارق بين المساهم والشريك الموصي أن هذا الأخير لا يجوز له التدخل في إدارة الشركة بينما تعد مشاركة الشريك المساهم في إدارة الشركة أحد الحقوق الأساسية التي يقرها القانون، ويترتب على المسؤولية المحدودة للشريك المساهم أنه لا يكتسب صفة التاجر، ومن ثم فإن حياة الشركة لا تتأثر بوفاة الشريك أو شهر إعساره أو الحجر عليه.

٤- الطابع التنظيمي لشركة المساهمة: شركة المساهمة تتمتع بقدرة هائلة على جمع رؤوس الأموال الضخمة من جموع المدخرين، وقد نظم المشرع أحكام إنشاء شركة المساهمة بنصوص آمرة لا يجوز للشركاء مخالفتها، وذلك بغرض حماية هذه المدخرات ومن ثم حماية الاقتصاد القومي. وعلى ذلك فلم تعد شركة المساهمة عقداً يتأسس على مبدأ الحرية التعاقدية وسلطان الإرادة، فما على الشركاء إذا ما قرروا تأسيس شركة مساهمة إلا أن يفرغوا إرادتهم في النظام الذي وضعه المشرع لشركة المساهمة، وقد ترتب على ذلك أن انحصر دور مبدأ سلطان الإرادة وتضاءلت الصفة التعاقدية لهذا النوع من الشركات وأصبح الطابع التنظيمي هو الذي توسم به.

تأسيس شركة المساهمة

المؤسسون

يعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيسها بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك.

يشترط لاكتساب وصف المؤسس توافر أمرين :

- الأمر الأول : المشاركة الفعلية في تأسيس الشركة، أي القيام بأي عمل مادي أو قانوني من شأنه المساهمة في إتمام إجراءات تأسيس الشركة.
- الأمر الثاني : اتجاه النية الصادقة إلى تحمل المسؤولية الناجمة عن هذه المشاركة. وترتيباً على ذلك لا يعتبر مؤسساً كل من يشترك في التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة وغيرهم كالأشخاص الذين يقومون بعمل الدعاية اللازمة للشركة أو القيام بإقناع الجمهور للاكتتاب في الشركة.

يعتبر مؤسساً على وجه الخصوص كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيسها بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك، أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها.

عدد الشركاء المؤسسين :

اشترط المشرع حداً أدنى لعدد الشركاء المؤسسين لشركة المساهمة حتى يتسنى لهذه الأخيرة القيام بنشاطها، فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة ويستوي بعد ذلك أن يكون المؤسس شخصاً طبيعياً أو معنوياً . فإذا كان المؤسس شخصاً طبيعياً فيتعين أن تتوافر فيه الأهلية اللازمة لمباشرة التصرفات القانونية وهي بلوغه من العمر إحدى وعشرين عاماً .

- ❖ في حالة ما إذا كان المؤسس شخصاً معنوياً فقد اشترط المشرع أن يكون من بين أغراضه تأسيس شركات المساهمة.
- ❖ إلا أنه لم يضع حداً أقصى لعدد الشركاء نظراً لكثرة عددهم في هذه الشركة والذي قد يصل إلى بضعة آلاف. ولم يشترط القانون صراحة أن يكتتب جميع المؤسسين في رأس المال، بل يكفي أن يكتتب ثلاثة منهم على الأقل في رأس المال سواء بحصة نقدية أو حصة عينية،
- ❖ لم يحدد القانون حداً أدنى لعدد الأسهم التي يتعين أن يكتتب فيها المؤسس. وإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور في الفقرة السابقة اعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون إن لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب.

س ٢: وضع الشروط الواجب توافرها في المؤسسين لشركة المساهمة؟

الشروط اللازم توافرها في المؤسسين :

- لا يجوز أن يكون مؤسساً في شركة المساهمة من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أياً كان نوع الجريمة المكونة لهذه الجنائية، أما بالنسبة لعقوبة الجنحة فقد حدد المشرع نوع الجريمة على النحو آنف الذكر.
- لا يجوز أيضاً أن يكون مؤسساً كل من سبق الحكم عليه بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، من قانون الشركات وتتناول هذه المواد المخالفات التي تقع إخلالاً بنصوص قانون الشركات **والتي تتعلق بالآتي:**
 - ١- إثبات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام قانون الشركات أو لائحته التنفيذية في نشرات إصدار الأسهم والسندات.
 - ٢- تضمين عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك.
 - ٣- تقويم حصص عينية بأكثر من قيمتها.
 - ٤- كل مؤسس وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أياً كان أنواعها لحساب شركة ذات مسؤولية محدودة، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة.
 - ٥- قيام عضو مجلس الإدارة بتوزيع أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام قانون الشركات أو نظام الشركة.
 - ٦- قيام المراقب وكل من يعمل في مكتبة وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو إخفاء وقائع جوهرية.
 - ٧- إفشاء الموظف العام سرا اتصل به بحكم عمله، أو إثباته عمداً في تقاريره وقائع غير صحيحة.
 - ٨- التزوير في سجلات الشركة.
 - ٩- التصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة.
 - ١٠- شغل عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة، أو العضو المنتدب لها أو المراقب بها على خلاف أحكام الحظر.
 - ١١- التخلف عن تقديم أسهم الضمان التي تطلبها المشرع لعضوية مجلس الإدارة، أو التخلف عن تقديم الإقرارات.
 - ١٢- مخالفة الأحكام الخاصة بنسبة المصريين في مجالس الإدارة أو نسبتهم في العاملين.
 - ١٣- مخالفة أي نص من النصوص الآمرة في قانون الشركات.
 - ١٤- عدم تمكين المراقبين أو موظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبون للإطلاع على الدفاتر والأوراق.
 - ١٥- تسبب عضو مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة.
- ج- : تفادياً لاستغلال النفوذ فقد حظر المشرع في المادة ١٧٧/١ من قانون الشركات على كل شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو هيئة عامة وبين الاشتراك في تأسيس إحدى الشركات المساهمة ، إلا إذا كان ممثلاً لهذه الجهات .
- ❖ مع ذلك يجوز استثناء من هذا الحكم أن يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص (م/ ١٧٧/٢ من قانون الشركات) . بشرط ألا يصدر هذا الإذن إلا بعد التأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .
- ❖ يقع باطلاً اشتراك أي من هؤلاء العاملين في تأسيس الشركة المساهمة.

المركز القانوني للمؤسس :

التساؤل يثور في هذا الصدد عن مصير هذه التصرفات القانونية التي تبرم خلال فترة التأسيس. هل يتم إبرام هذه التصرفات باسم المؤسسين بصفتهم الشخصية أم باسم الشركة ولحسابها؟ إذا كانت التصرفات القانونية تبرم خلال فترة تأسيس شركة المساهمة باسم هذه الأخيرة ولحسابها فما هو الأساس القانوني لتفسير اكتسابها الحقوق وتحملها بالالتزامات خلال هذه الفترة وهي لم تكتسب بعد الشخصية المعنوية خاصة وأن آثار هذه التصرفات القانونية تنتقل إلى الشركة؟ وما هو المركز القانوني للمؤسس الذي قام بإبرام هذه التصرفات القانونية؟

نعدن الاتجاهان في هذا الصدد إلى ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الأول : يذهب إلى القول بأن الأساس القانوني الذي يفسر انتقال آثار التصرفات القانونية إلى ذمة الشركة هو فكرة الاشتراط لمصلحة الغير. فالمؤسس وإن كان يبرم التصرفات القانونية باسمه الشخصي إلا أنه يتعاقد لحساب الشركة المستقبلية. يرى البعض أن هذا الرأي وإن كان من شأنه أن يفسر انتقال الحقوق المترتبة على التصرفات القانونية التي يبرمها المؤسس إلى ذمة الشركة إلا أنه يعجز عن تفسير انتقال الالتزامات إليها. الاتجاه الثاني : يذهب إلى أن هذا الأساس القانوني يتمثل في نظرية الفضالة. فالمؤسس يعتبر فضولياً وهو يقوم بإبرام التصرفات القانونية لحساب الشركة المستقبلية، ويرى البعض أن هذا الرأي محل نظر ذلك أن الشروط التي استلزم المشرع توافرها في الفضالة غير متحققة في هذا الفرض. الاتجاه الثالث : يذهب إلى القول بأن الأساس القانوني الذي يفسر انتقال آثار التصرفات القانونية إلى ذمة الشركة يكمن في أن المؤسس يعد ممثل للشركة تحت التأسيس كشخص معنوي. نرى مع فريق من الفقه أن هذا الرأي هو الأولى بالاتباع. ويتضح مما تقدم أن المشرع قد اعترف للشركة تحت التأسيس بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لجعلها تلتزم بتصرفات المؤسسين خلال فترة التأسيس.

بيد أن:- هذه الشخصية المعنوية المقررة للشركة تحت التأسيس محدودة بالقدر اللازم للتأسيس ولذلك لا تسري العقود والتصرفات التي أبرمها المؤسسون خلال فترة التأسيس في حق الشركة-بعد تأسيسها- إلا إذا كانت ضرورة لتأسيس الشركة. فلا تسري تلك العقود والتصرفات في حق الشركة بعد التأسيس إلا في حالتين :

- الحالة الأولى : إذا اعتمد التصرف مجلس إدارة الشركة إذا كان أعضاؤه جميعاً لا صلة لهم بمن أجرى التصرف من المؤسسين أو لم تكن لهم مصلحة في التصرف.
- الحالة الثانية : إذا اعتمد التصرف الجمعية العامة للشركة في اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوي المصلحة أصوات معدودة.

إجراءات تأسيس شركة المساهمة

يلجأ المؤسسون إلى اختيار أحد طريقتين لتأسيس شركة المساهمة، فإما أن يختاروا تأسيسها بطريق التأسيس الفوري أي قصر الاكتتاب على المؤسسين فقط دون اللجوء إلى الجمهور. وإما أن يتم تأسيسها بطريق الاكتتاب العام أي فتح باب الاكتتاب للجمهور.

تأسيس شركة المساهمة ذات الاكتتاب العام

أولاً: تحرير العقد الابتدائي ونظام الشركة :

يبرم المؤسسون فيما بينهم عقداً ابتدائياً يسمى بعقد التأسيس، هذا العقد لا يترتب عليه بمجرد إبرامه نشوء شركة المساهمة كشخص معنوي . لا يجوز للمؤسسين إغفال إدراج البيانات المتعلقة باسم الشركة وغرضها وقيمة رأس مالها وعدد الأسهم التي ينقسم إليها ومراتبها والقيمة الاسمية للسهم والقيود الواردة على التداول. فضلاً عن تحرير العقد الابتدائي ألزم المشرع المؤسسون بتحرير نظام الشركة، ويتضمن هذا الأخير كافة القواعد القانونية المتعلقة بالشركة بعد اكتسابها الشخصية المعنوية (كالغرض الذي قامت من أجله الشركة، ورأس مالها ومدتها وإدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر بها..إلخ).

ثانياً: طلب الترخيص بتأسيس الشركة:

- ١- يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة. ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية :
 - أ- العقد الابتدائي ونظام الشركة بالنسبة لشركات المساهمة.
 - ب- موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة .
 - ج- شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة.
 - د- إيصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأس مال الشركة .
 - هـ- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيود المركزي المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية لشركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيود المركزي .
- ٢- تشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

تشكيل لجنة فحص الطلبات :

تشكل بقرار من الوزير لجنة لفحص طلبات إنشاء الشركات يرأسها أحد وكلاء الوزارة ويشارك في عضويتها:

- ١- ممثل عن إدارة الفتوى المختصة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.
- ٢- مدير عام الإدارة العامة للشركات.
- ٣- ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال يختاره رئيس الهيئة.
- ٤- ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار يختاره نائب رئيس الهيئة.
- ٥- ممثل مصلحة التسجيل التجاري يختاره مديرها العام.
- ٦- ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيسها.

سلطة اللجنة المختصة في رفض أو قبول طلب التأسيس:

- ١- **سلطة اللجنة المختصة في رفض الطلب :** للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار، مع إرسال صورة من الكتاب إلى السجل التجاري للتأشير به على بيانات قيد الشركة.

لا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة إلا إذا توافر أحد الأسباب الآتية :

- أ- مخالفة العقد الابتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أمور مخالفة للقانون.
- ب- إذا كان غرض الشركة مخالفاً للقانون أو للنظام العام.
- ج- إذا كان أحد المؤسسين لا يتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.
- ٢- **الموافقة الصريحة على طلب التأسيس :** إذا لم يتوافر أحد أسباب رفض طلب التأسيس تعين على اللجنة إصدار قرارها بالموافقة على تأسيس الشركة. وعندئذ يعطى المؤسسون أو وكيلهم صورة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي مؤشراً عليها بموافقة اللجنة .
- ٣- **الموافقة الضمنية على طلب التأسيس :** تتحقق الموافقة الضمنية على تأسيس الشركة في حالتين :
 - **الحالة الأولى :** إذا انقضت مدة ستين يوماً على تاريخ إحالة الأوراق مستوفاة إلى اللجنة من أمانتها ولم تبت في الطلب اعتبر الطلب مقبولاً بشرط تقديم المستندات الآتية إلى الموثق المختص:
 - ١- صورة العقد والنظام من المؤسسين لأمانة اللجنة والمؤشر عليه بما يفيد الاستلام.
 - ٢- شهادة من أمانة اللجنة تفيد تاريخ إحالة الأوراق إلى اللجنة وعدم البت في الطلب.
 - **الحالة الثانية :** يعتبر فوات خمسة عشر يوماً على تقديم الشركة إلى وزير الاقتصاد تظلم من قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيسها دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض.
- ٤- **شطب قيد الشركة بالسجل التجاري وزوال الشخصية الاعتبارية لها :** إذا لم تقم الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالاعتراض بإزالة أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد، وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري.

ثالثاً: التصديق على التوقيعات :

يكون التصديق على التوقيعات الواردة في العقد والنظام أمام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص، وذلك بعد موافقة اللجنة .

رسوم التصديق :

تحدد رسوم التصديق بمقدار ربع في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى مقداره ألف جنيه، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج. ويعفي العقد الابتدائي والنظام الأساسي من رسوم الدفعة وأي رسوم توثيق أخرى وذلك لمدة سنة من تاريخ شهرهما في السجل التجاري.

رابعاً: نشر عقد الشركة والنظام الأساسي :

يكون النشر في جميع الأحوال على نفقة الشركة.

خامساً: الاكتتاب في رأس المال :

تعتبر عملية الاكتتاب أهم مرحلة من مراحل تأسيس شركة المساهمة.

١- **الأحكام المنظمة لرأس مال شركة المساهمة :** ويُقسم رأس مال شركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة يتم الاكتتاب فيها إما من قبل المؤسسين فقط - فيسمى بالاكتتاب المغلق- أو من قبل الجمهور- فيسمى بالاكتتاب العام.

أ- تكوين رأس المال :

يكون رأس مال شركة المساهمة كافياً لتحقيق غرضها والذي يجب مراعاة شرط الوحدة والتخصص في شأنه، وألا يقل في أي حال من الأحوال ما يكون مدفوعاً منه عند تأسيس الشركة عن عشرين ألف جنيه، ولا تؤسس الشركة إلا إذا كان رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل وقام كل مكتتب بأداء الربع على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم.

قانون الشركات الحالي فقد وضع أحكام تكوين رأس المال على النحو التالي :

٢- **رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر :** تبني قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته مبدأ ثنائية رأس المال، ومؤدى هذا المبدأ أن يكون للشركة رأس مال مرخص به ورأس مال مصدر.

المقصود برأس المال المرخص به ← رأس المال الكلي اللازم للمشروع.

المقصود برأس المال المصدر ← رأس المال اللازم للبدء في المشروع. والحكمة التي توخاها المشرع من استحداث نوعين من رأس المال، هو إتاحة الفرصة للشركة لزيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بقرار من مجلس الإدارة ودون حاجة إلى تعديل النظام الأساسي وموافقة الجمعية العامة غير العادية، وذلك إذا احتاجت الشركة إلى زيادة رأس مالها للتوسع في نشاطها.

فضلاً عن هذين النوعين لرأس المال فإن هناك نوع ثالث من رأس المال وهو **رأس المال المدفوع** وهو عبارة عن نسبة من القيمة الاسمية للأسهم النقدية يحددها القانون ويجب دفعها عند الاكتتاب.

٣- **الحد الأدنى لرأس المال :** الحد الأدنى لرأس المال المصدر بالنسبة للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام بمبلغ مليون جنيه وألا يقل ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة من رأس المال المصدر عن نصف رأس المال. وبالنسبة لشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن ربع مليون جنيه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال عند التأسيس عن الربع.

قد أوجبت المادة ٦ مكرر. من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه

للشركات التي يتضمن غرضها كل أو بعض ما يلي :

- الاشتراك في تأسيس شركات الأموال أو زيادة رؤوس أموالها.
- تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وضمان تغطية ما لم يكتتب فيه منها.
- التعامل في الأوراق المالية.

٤- **زيادة رأس المال المصدر والمرخص به** : يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به في حالة وجوده. وقد اشترطت النصوص القانونية المذكورة عدة شروط لزيادة رأس المال المصدر وهي كالآتي :

١- **سداد رأس المال المصدر بالكامل**. ونرى مع البعض أن هذا الشرط أمر بديهي يتطلبه المنطق حيث يتعين أن تستوفي الشركة أولاً ما تبقى من القيمة الاسمية للأسهم الممثلة لرأس المال قبل أن تقرر زيادته.

٢- **إجراء الزيادة خلال فترة زمنية محددة** : يتعين أن تتم زيادة رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور قرار الزيادة وإلا كانت باطلة، ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن.

٣- **حظر الزيادة بأسهم ممتازة** : لا يجوز زيادة رأس المال المصدر بأسهم ممتازة، إلا إذا كان نظام الشركة يرخص بذلك ابتداء وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك.

٤- **نسبة ملكية المصريين في رأس المال** :

○ فلم يعد من شروط صحة الاكتتاب ضرورة عرض نسبة ٤٩% من رأس مال شركة المساهمة في اكتتاب يقتصر على المصريين. وفضلاً عن ذلك فقد كان المشرع يستلزم أن تكون جميع الأسهم المطروحة في اكتتاب عام اسمية، فلا يجوز أن تكون لحاملها.

📌 **بيد أن:-** المادة ١/١ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أجازت للشركة أن تصدر أسهم لحاملها، بما لا يجاوز ٢٥% من إجمالي عدد أسهم الشركة منسوبة إلى مجموع الإصدارات، ويجب الوفاء بكامل قيمتها نقداً، ولا يكون لحاملي هذه الأسهم الحق في التصويت في الجمعيات العامة. الأمر الذي يسمح للأجانب بتملك نسبة كبيرة من الأسهم لحاملها ونسبة أقل من الأسهم الاسمية بما يمكنهم من السيطرة على القرارات الصادرة من الجمعية العامة وبالتالي السيطرة على الشركة ومن خلالها السيطرة على الاقتصاد القومي.

ب- جمع رأس المال عن طريق الاكتتاب :

📌 يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ويحدد النظام القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الحرة. والحكمة التي توخاها المشرع من جعل الحد الأدنى لقيمة السهم ضئيلة جداً إلى هذا الحد هو تفعيل مبدأ ديمقراطية الأسهم والذي تبنته غالبية الدول، وذلك بهدف السماح لصغار المدخرين من المشاركة في المشروعات الاقتصادية الكبرى.

📌 قد تضمنت الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال النص على جواز أن ينص نظام الشركة على إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز ٢٥% من إجمالي عدد أسهم الشركة منسوبة إلى جميع الإصدارات، ويجب أن يتم الوفاء بكامل قيمتها نقداً. ويتم جمع رأس المال عن طريق الاكتتاب، ويتم الاكتتاب في السهم إما من قبل مؤسسي الشركة فيسمى بالاكتتاب المغلق، وإما من قبل الجمهور فيسمى بالاكتتاب المفتوح.

📌 للفرقة بين الاكتتاب المغلق والاكتتاب المفتوح وبالتالي بين الشركات التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام والشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام. ونكون بصدد اكتتاب عام في حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفاً إلى الاكتتاب في تلك الأسهم، ولا يشترط حد أدنى لعدد أو قيمة الأسهم التي يتم طرحها في اكتتاب عام وبمفهوم المخالفة يكون الاكتتاب مغلقاً في غير هذه الحالة.

📌 **من الجدير بالذكر أن:-** الذي يُطرح للاكتتاب سواء كان عاماً أم مغلقاً هو الأسهم النقدية التي تمثل رأس المال المصدر، أما الأسهم العينية التي تمثل الحصص العينية فلا تطرح للاكتتاب لأن الحصة العينية يتعين الوفاء بها عند تأسيس الشركة ويتم تقويمها بالنقود ويمنح أصحابها أسهماً بقدر قيمتها.

س ٣: ما المقصود بالاككتاب وما هي الطبيعة القانونية له والشروط الواجب توافرها لصحته؟

المقصود بالاككتاب :

❖ إعلان الإرادة في الاشتراك في مشروع الشركة مع التعهد بتقديم حصة في رأس المال تتمثل في عدد معين من الأسهم.

الطبيعة القانونية للاككتاب :

❖ اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للاككتاب، فذهب البعض إلى القول بأن الاككتاب هو أحد صور الالتزام بالإرادة المنفردة حيث يعلن المكتتب عن رغبته في الانضمام إلى الشركة ويتعهد بأداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، فيلتزم بما تعهد به. ويرى البعض الآخر أن الاككتاب من قبيل التصرفات القانونية وهو يمثل عقداً بين المكتتب والشركة تحت التأسيس.

❖ **يرى الرأي الراجح أن الاككتاب** يُعتبر بمثابة عقد تبادلي بين المكتتبين والشركة تحت التأسيس بوصفها شخصاً معنوياً في طور التكوين يمثلته المؤسسين. ويلتزم المؤسسون بمقتضى هذا العقد بدفع القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا فيها، في مقابل التزام الشركة بقبولهم شركاء فيها ومنحهم الأسهم التي طلبوها. ويعد عقد الاككتاب من عقود الإذعان حيث أن المؤسسين يضعون شروط الاككتاب مقدماً.

❖ يرى البعض الاككتاب من العقود التجارية نظراً لأن مسؤولية المساهم عن ديون الشركة محدودة بقيمة الأسهم التي اكتتب فيها، والأعمال التجارية تتضمن المضاربة والمسؤولية المطلقة، وهو لا يعدو أن يكون توظيفاً واستثماراً للمال.

❖ **يرى الرأي الراجح** أن عقد الاككتاب هو عقد تجاري على أساس أنه عمل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتأسيس الشركة والذي يعد عملاً تجارياً.

شروط صحة الاككتاب :

❖ تبدأ مرحلة الاككتاب بإخطار الهيئة العامة لسوق المال وإعداد نشرة الاككتاب وبياناتها حتى يتمكن من يرغب في المساهمة في مشروع الشركة من الوقوف على تفاصيله، ثم تقديم هذه النشرة لهيئة سوق المال لاعتمادها وتسمى تلك الشروط بالشروط الشكلية. فضلاً عن ضرورة توافر شروط موضوعية، وهي وجوب أن يتم الاككتاب في رأس المال المصدر بالكامل، وأن يكون الاككتاب باتاً وجدياً، وأن يقع الاككتاب من ثلاثة مكتتبين على الأقل.

أولاً: الشروط الشكلية للاككتاب :

١- إخطار الهيئة العامة لسوق المال :

❖ يلتزم كل شخص اعتباري يرغب في إصدار أوراق مالية أن يخطر الهيئة بذلك، فإذا لم تعترض الهيئة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها يتم السير في إجراءات الإصدار.

أ- بالنسبة لإصدار الأسهم عند التأسيس :

- ١- أنواع الأسهم المزمع إصدارها وشروط طرحها.
- ٢- إجمالي عدد الأسهم وبيان ما قد يطرح منها للاككتاب العام.
- ٣- مصاريف الإصدار في حالة تقريرها وكيفية حسابها.
- ٤- شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداً لقانوناً من رأس المال.
- ٥- الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.

ب- بالنسبة لإصدار أسهم لزيادة رأس المال :

- ١- تحديد قيمة أسهم الزيادة وتقرير مراقب الحسابات عنها.
- ٢- نوع الأسهم المزمع إصدارها وشروط طرحها.
- ٣- بيان المساهمات في رأس المال وتوزيعاته وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية ونوع الجدول المقيدة بها.
- ٤- مصاريف الإصدار في حالة تقريرها وكيفية حسابها.
- ٥- شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداً لقانوناً من الزيادة.

- إذا كانت القيمة المحددة أزيد من القيمة الاسمية للسهم تجنب الزيادة في حساب احتياطي.
- إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة الاسمية للسهم تعين على الشركة تخفيض القيمة الاسمية للأسهم بما فيها الأسهم القائمة إلى تلك القيمة وحساب رأس المال وفقاً لها.
- إذا كانت القيمة المحددة أقل من الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم المقرر قانوناً تكون قيمة الأسهم بما فيها الأسهم القائمة بالحد الأدنى مع تخفيض عدد أسهم الشركة وحساب رأس المال وفقاً لذلك.

٢- نشرة الاكتتاب وبياناتها :

لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيّاً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، إحداها على الأقل باللغة العربية. ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة.

لتحقيق الشفافية اللازمة للجمهور الذي يكتب في أسهم الشركة تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات الآتية:

- أ- غرض الشركة ومدتها.
 - ب- رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
 - ج- مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها.
 - د- أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية إن وجدت.
 - هـ- خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة.
 - و- أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة.
- في حالة زيادة رأس المال تتضمن نشرات الاكتتاب في زيادة رأس المال، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في القانون.
- في حالة إصدار أسهم مقابل حصة عينية سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب ما يأتي**
- ١- ملخصاً عن بيان الموجودات المالية والعينية المقدمة في مقابل الحصة العينية وأسماء مقدميها وشروط تقديمها.
 - ٢- بيان عن عقود المعاوضة التي وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال السنوات الخمس السابقة.
 - ٣- جميع حقوق الرهن والامتيازات المترتبة على الحصة العينية.
 - ٤- ملخصاً وفيماً عن قرار اللجنة المختصة بتقدير الحصة العينية وتاريخ صدوره.
 - ٥- عدد السهم المصدرة في مقابل الحصة العينية.

٣- تقديم نشرة الاكتتاب إلى هيئة سوق المال لاعتمادها:

يقدم المؤسسون- قبل البدء في عملية الاكتتاب- إلى الهيئة نشرة الاكتتاب موقعاً عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً، ويرفق بالنشرة تقرير من مراقب حسابات بصحة البيانات الواردة فيها وكذلك عقد الشركة الابتدائية ونظامها الأساسي موقعاً عليه من المؤسسين، ويكون إيداع أصل نشرة الاكتتاب ومرفقاتها بالهيئة نظير إيصال مبين فيه تاريخ الإيداع.

للهيئة أن تعترض- خلال أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها. وينشر موجز لنشرة الاكتتاب وتعديلاتها بعد اعتمادها من الهيئة .

س ٤ : وضع الشروط الموضوعية للاكتتاب؟

ثانياً: الشروط الموضوعية للاكتتاب :

❶ يشترط لصحة الاكتتاب شروط موضوعية تتمثل فيما يلي :

- ١- أن يكون الاكتتاب في رأس المال المصدر بالكامل؛ ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتب فيه بالكامل، أي يغطي المؤسسون والجمهور الاكتتاب في كل الأسهم التي يمثل مجموعها قيمة رأس المال المصدر. ويترتب على اشتراط الاكتتاب في رأس المال المصدر بالكامل أن يصدر السهم بقيمة اسمية محددة بالضبط بشرط ألا تقل عن خمسة جنيهاً.
- ❷ قد أوجب المشرع أن يتم الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقي الاكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض .
- ٢- أن يكون الاكتتاب قطعياً؛ ويقصد بذلك ألا يكون الاكتتاب معلق على شرط أو مضاف إلى أجل. والحكمة من استلزام توافر هذا الشرط أن تأسيس شركة المساهمة لا يكون صحيحاً إلا إذا تم الاكتتاب في رأس المال المصدر بالكامل.
- ٣- أن يكون الاكتتاب جدياً؛ بمعنى أن يقصد المكتتب من وراء اكتتابه في السهم الالتزام بالفعل بدفع قيمتها والاشتراك في مشروع الشركة التي أعلن عن رغبته في الانضمام إليه باكتتابه في أسهم الشركة.
- ٤- أن يقع الاكتتاب من ثلاثة مكتتبين على الأقل : لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركة المساهمة عن ثلاثة، ويستوي بعد ذلك أن يكون المكتتب شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
- ٥- ألا يقل ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة من رأس المال المصدر عن نصف رأس المال : يجب ألا يقل ما يكتتب فيه المؤسسون عن نصف رأس المال المصدر.

كيفية الاكتتاب :

- ❶ إذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقي الاكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض، والحكمة التي توخاها المشرع هو حماية الادخار القومي والتأكد من جدية الاكتتاب.
- ❷ في حالة عدم تغطية الاكتتاب في المدة المحددة له يجوز للبنوك أو الشركات التي تلقت الاكتتاب تغطية كل أو بعض ما لم يتم تغطيته من الأسهم المطروحة للاكتتاب إذا كان مرخصاً لها بذلك، ولها أن تعيد طرح ما اكتتب فيه للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها، **وتتمثل هذه القيود فيما يأتي :**

- ١- حظر تداول الأسهم التي يكتتب فيها البنك أو الشركة إذا كان من المؤسسين.
- ٢- القيود الواردة على تداول شهادات الاكتتاب سواء قبل قيد الشركة في السجل التجاري أو بعده.

وقت الاكتتاب ومدته :

- ❶ لا يجوز الاكتتاب في أسهم مضمي على تاريخ إقرار الهيئة العامة لسوق المال لنشرة الاكتتاب الخاصة بها مدة أربعة شهور. ومع ذلك يجوز للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وكذلك البنوك التي تلقت الاكتتابات في الحالة التي تقوم فيها بتغطية ما لم يكتتب فيه الجمهور من الأسهم المطروحة للاكتتاب أن تعيد طرحها بذات الشروط والأوضاع الواردة بنشرة الاكتتاب المعتمدة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ اعتماد تلك النشرة.

قفل باب الاكتتاب :

يجوز قفل باب الاكتتاب بعد تغطية قيمة الأسهم المطروحة وفقاً للشروط المحددة في نشرة الاكتتاب ومضى الحد الأدنى للمدة التي يظل الاكتتاب مفتوحاً، وهي عشرة أيام وإذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة ولم يحدد نظام الشركة كيفية التوزيع بين المكتتبين وجب توزيعها بتخصيص عدد من الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتتب فيها.

الوفاء بقيمة الأسهم :

يقوم كل مكتتب بأداء ١٠% على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية تزداد إلى ٢٥% خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، على أن يسدد باقي هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. وبالنسبة للأسهم لحاملها. يكون الوفاء بكامل قيمتها نقداً بمجرد الاكتتاب.

أخيراً بالنسبة للأسهم التي تمثل حصصاً عينية يكون الوفاء بقيمتها كاملة عند تأسيس الشركة. ويجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص.

تظل المبالغ التي دفعت من المكتتبين تحت يد الجهة التي تلقت الاكتتاب، ولا يجوز السحب منها إلا بعد أن يقدم من ينوب عن الشركة قانوناً ما يفيد إشهار نظام الشركة في السجل التجاري.

استثناء من ذلك:- وبمراعاة ما قد يرد بنشرة الاكتتاب، يتعين على الجهة التي تلقت المبالغ أن ترد إلى المكتتبين جميع ما دفعوه من مبالغ وذلك في الحالات الآتية:

- إذا صدر حكم من قاضي الأمور المستعجلة بتعيين من يسحب هذه المبالغ وتوزيعها على المكتتبين وذلك إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التأسيس.
- إذا مضت مدة سنة على تاريخ قفل الاكتتاب، دون أن يتقدم المؤسسون أو من ينوب عنهم بطلب تأسيس الشركة.
- إذا اتفق جميع المؤسسين على العدول عن تأسيس الشركة وقدموا إلى الجهة التي تلقت الاكتتاب إقراراً منهم مصدقاً على التوقيعات الواردة به.

س ٥ / وضع كيفية تقويم الحصة العينية لشركة المساهمة؟

تقويم الحصة العينية

التقدير المبدئي للحصص العينية :

إذا دخل في تكوين رأس مال الشركة المساهمة أو عند زيادة رأس المال حصص عينية مادية أو معنوية يقوم المؤسسون بإعداد تقدير مبدئي للحصص العينية، ولهم أن يستعينوا في ذلك بأهل الخبرة من المحاسبين أو الفنيين أو غيرهم.

إخطار الهيئة العامة لسوق المال بتقدير الحصص العينية :

يتعين على المؤسسين بعد التوقيع على العقد الابتدائي وقبل انتهاء الموعد المحدد لقفل باب الاكتتاب في الأسهم النقدية بوقت كاف، تقديم طلب إلى الهيئة العامة لسوق المال لكي تتولى التحقق مما إذا كانت الحصص العينية قد قومت تقويماً صحيحاً من عدمه.

يتعين على المؤسسين سداد المبلغ الذي تحدده الهيئة مقابل أعمال التقويم وأتعاب الخبراء الذين تستعين بهم في هذا الخصوص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل حصة.

اللجنة المختصة بتقدير قيمة الحصة العينية :

تشكل بالهيئة العامة لسوق المال لجنة بقرار من رئيسها ويراعى في التشكيل طبيعة الحصة العينية المطلوب التحقق من صحة تقديرها. ويكون رئاسة تلك اللجنة لمستشار بإحدى الهيئات القضائية، وعضوية أربعة على الأكثر من الخبراء في التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية تختارهم تلك اللجنة.

وإذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام تعين أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي .

نورث تقرير اللجنة على المكتبين والشركاء أعضاء الجمعية التأسيسية :

يقوم المؤسسون بتوزيع تقرير اللجنة على المكتبين والشركاء وأعضاء الجمعية التأسيسية وكذلك على الجهاز المركزي ، وذلك قبل اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة بأسبوعين على الأقل.

التقرير النهائي للحصص العينية :

لا يعتبر تقدير اللجنة السابق الإشارة إليها للحصص العينية تقدير نهائي إلا بعد أن تقره الجمعية التأسيسية وذلك بموجب قرار من الأغلبية الحائزة لثلثي الأسهم أو الحصص ولا يكون لمقدمي هذه الحصص حق التصويت في هذا الشأن ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية. إذا اتضح أن تقدير الحصص العينية- بعد إقراره- من الجمعية التأسيسية يقل بأكثر من الخمس عن القيمة التي قدمت من أجلها، وجب تخفيض رأس المال المصدر وعدد الأسهم العينية بما يعادل هذا النقص.

استثناء مما سبق:- إذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع المكتبين أو الشركاء كان تقديرهم لها نهائياً، على أنه إذا تبين أن القيمة المقدرة تزيد على القيمة الحقيقية للحصة العينية كان هؤلاء مسئولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الفرق بين القيمتين. وإذا ما تم تقدير الحصة العينية بواسطة اللجنة المذكورة يتعين على الهيئة العامة لسوق المال إخطار وكيل المؤسسين ومقدم الحصة العينية بقرار اللجنة المشككة للتقييم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، لكل ذي شأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه أنفاً التظلم من تقدير اللجنة أمام لجنة للتظلمات تشكل بقرار من وزير الاقتصاد. وإذا لم يتم التظلم من قرار اللجنة المنوط بها تقويم الحصص العينية يصبح تقدير اللجنة نهائياً تلزم به الجمعية التأسيسية، وذلك دون الإخلال بحق مقدم الحصة العينية في الانسحاب أو أداء الفرق نقداً.

ثالثاً: الجمعية التأسيسية :

بعد أن يتم تحرير العقد الابتدائي ونظام الشركة والحصول على موافقة الجهة المختصة، وبعد أن يتم الاكتتاب في رأس المال وتقويم الحصص العينية تتم دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد والتي أسند القانون لها اختصاصات معينة.

دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد:

تضم الجمعية التأسيسية جميع المكتبين والمؤسسين وتنعقد بناء على دعوة المؤسسين أو وكيلهم في المكان المحدد بنشرة الاكتتاب وذلك في خلال شهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب، حيث توجب أن يشتمل الإعلان على اسم الشركة ونوعها ومقدار رأس المال ويوم وساعة الاجتماع ومكانه والنصاب المحدد لصحته، كما تحدد في الدعوة المسائل التي يتم طرحها للمناقشة في الاجتماع. يشمل الإعلان الموعد الذي تدعي إليه الجمعية التأسيسية للمرة الثانية إذا لم يتوافر في الاجتماع الأول النصاب المحدد لصحته بشرط ألا تزيد المدة بين الاجتماعيين على خمسة عشر يوماً. ويتم الإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية وذلك قبل الموعد المحدد له بثمانية أيام على الأقل.

نصاب صحة اجتماعات الجمعية التأسيسية ونصاب صحة التصويت :

- يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين وأصحاب الحصص يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل، وإذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المنصوص عليه، وجب توجيه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال ١٥ يوماً من الاجتماع الأول وذلك بالنشر عنه في صحيفة يومية تصدر باللغة العربية قبل الموعد المقرر للاجتماع بخمسة أيام على الأقل.
- يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المكتتبين وأصحاب الحصص يمثل ربع رأس المال المصدر على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات المقررة لأسهم أو حصص الحاضرين، ما لم يتطلب القانون أغلبية خاصة في بعض الأمور.

حق حضور اجتماعات الجمعية التأسيسية:

- يكون لكل مكتب أو صاحب حصة حق حضور اجتماع الجمعية التأسيسية أيّاً كان عدد أسهمه أو مقدار حصته، ولا تجوز الوكالة في الحضور إلا إذا كانت صادرة لأحد المكتتبين أو أصحاب الحصص وثابته بموجب توكيل خاص مكتوب.

اختصاصات الجمعية التأسيسية :

- تختص الجمعية التأسيسية بالموافقة على نظام الشركة، ولا يجوز للجمعية إدخال تعديلات عليه إلا بموافقة المؤسسين بأغلبية العدديّة للشركاء الممثلين لثلي رأس المال المصدر على الأقل،

تختص الجمعية التأسيسية بالموافقة على المسائل الآتية وتصدر قراراتها في شأنها بأغلبية الأصوات المقررة

لأسهم وحصص الحاضرين :

- ١- تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمته.
- ٢- المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول مع مراعاة أحكام نظام الشركة المتعلقة بتمثيل العاملين في إدارة الشركة.
- ٣- المصادقة على اختيار مراقب الحسابات، وتحديد أتعابه عن السنة المالية الأولى للشركة، وكذلك عما عساه يكون قد عهد إليه بمهام أثناء فترة التأسيس.

رئاسة الجمعية التأسيسية :

- تسند رئاسة الجمعية التأسيسية للمؤسس الذي يمتلك الحصة الأكبر ويقبل الرئاسة، وعند التساوي تسند الرئاسة إلى أحدهم بطريق القرعة، وتختار الجمعية أميناً للسر وجامعي الأصوات. ويحرر أمين السر محضراً يتضمن نصاب الحضور وخلاصة وأفية للمناقشات، وكذلك كل ما يطلب الحاضرون إثباته في المحضر، كما تسجل أسماء الحضور من المكتتبين وأصحاب الحصص في سجل خاص يثبت فيه حضورهم.

تأسيس شركة المساهمة ذات الاكتتاب الفوري

أولاً: تقدير قيمة الحصص العينية :

- يتم تقدير قيمة الحصص العينية المقدمة من المؤسسين أو الشركاء طبقاً وفقاً لأحكام المادة ٢٦ و٢٧ من اللائحة التنفيذية للقانون.

ثانياً: إيداع تقرير اللجنة المختصة بتقدير قيمة الحصة العينية :

- يتم إيداع تقرير اللجنة المختصة بتقدير قيمة الحصة العينية بالمقر المؤقت للشركة، وعلى المؤسسين إرسال هذا التقرير إلى الجهاز المركزي للمحاسبة، إذا كانت الحصة العينية مملوكة كلها أو بعضها للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام. ويتم ذلك قبل الموعد المقرر لتوقيع المساهمين على نظام الشركة بسبعة أيام على الأقل.

ثالثاً: إعداد قائمة بنفقات التأسيس :

- يجب أن تعد قائمة مفصلة بالنفقات التي استلزمها تأسيس الشركة، وكذلك الأعمال التي تمت لحساب الشركة تحت التأسيس مع بيان قيمتها وأطرافها وموضوعها، وتودع هذه القائمة بالمقر المؤقت للشركة قبل الموعد المقرر لتوقيع المساهمين على نظام الشركة بسبعة أيام على الأقل.

رابعاً: إيداع مبالغ التأسيس أحد البنوك :

- ١٠ يتم إيداع المبالغ التي تدفع من المساهمين بأحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير، ولا يجوز السحب منها إلا بعد أن يقدم من ينوب عن الشركة قانوناً ما يفيد إشهار نظامها في السجل التجاري. ومع ذلك يتعين على البنك الذي تم إيداع المبالغ به أن يرد ما دفعه المساهمون من مبالغ في **الحالات الآتية :**
- أ- **الحالة الأولى** ← إذا صدر حكم من قاضي الأمور المستعجلة يقضي بتعيين من يقوم بسحب الأموال وتوزيعها على المساهمين وذلك إذا لم يتم تأسيس الشركة.
- ب- **الحالة الثانية** ← إذا مضت مدة سنة على تاريخ انتهاء موعد التوقيع على نظام الشركة، دون تقديم طلب الترخيص بإنشاء الشركة إلى اللجنة المختصة.
- ج- **الحالة الثالثة** ← إذا قرر المؤسسون العدول عن تأسيس الشركة وأخطروا البنك بإقرار مصدق على التوقيعات الواردة فيه بما يفيد ذلك.

خامساً: التوقيع على نظام الشركة :

- ١١ يتم التوقيع على نظام الشركة الأساسي من جميع المساهمين، ويجب أن يتضمن نظام الشركة قيمة الحصة العينية، وإقرار بأن المساهم قد اطلع على تقرير لجنة تقدير الحصة العينية وقائمة النفقات التي استلزمها تأسيس الشركة.

سادساً: التكليف بأعمال لصالح الشركة تحت التأسيس :

- ١٢ يجوز للمؤسسين بموجب نص خاص في النظام الأساسي أو باتفاق منفصل أن يعينوا واحداً أو أكثر من بينهم للقيام بأعمال لصالح الشركة تحت التأسيس.

جزاء مخالفة إجراءات تأسيس شركة المساهمة

- ١٣ يترتب على مخالفة قواعد وأحكام تأسيس شركة المساهمة بطلان عقد الشركة فضلاً عن تعرض المخالف للمسئولية المدنية والجنائية. وتختلف طبيعة البطلان بحسب أهمية الركن الذي تم الإخلال به، فيكون بطلان مطلق أو نسبي أو من طبيعة خاصة.
- ١٤ تنطبق هذه القواعد على شركة المساهمة، فإذا انعدم المجل أو ثبت عدم مشروعيتها أو عدم مشروعية السبب ترتب على ذلك بطلان عقد الشركة بطلاناً مطلقاً. ويبطل العقد بطلاناً نسبياً إذا كان أحد الشركاء المساهمين ناقص الأهلية أو إذا شاب رضاه أحد عيوب الرضا ويتقرر البطلان النسبي لصالح من شاب العيب رضاه فهو وحده الذي يستطيع التمسك ببطلان عقد الشركة، ويترتب البطلان الخاص إذا تخلف أحد الأركان الشكلية أي إذا كان عقد الشركة غير مكتوب أو غير مشهر.
- ١٥ في حالة تعدد المسؤولين عن سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم بشرط رفع دعوى البطلان خلال سنة من تاريخ علم ذوي الشأن.
- ١٦ فضلاً عن تقرير المسئولية المدنية للمؤسسين، فقد تنعقد مسئوليتهم الجنائية عن مخالفة قواعد التأسيس. فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طرح للاكتتاب أوراقاً مالية أو تلقى عنها أموالاً بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

س ٦: عرف الاسهم مبينا خصائصها وانواعها؟

أنواع الأوراق المالية

الأسهم

عرف الفقه السهم ← صك يمثل حصة المساهم في رأس مال الشركة ويكون قابل للتداول بالطرق التجارية.

خصائص الأسهم

١- **تساوي قيمة الأسهم**: يجب أن يقسم رأس مال شركة المساهم إلى أسهم متساوية القيمة ولا يجوز إصدار أسهم مختلفة القيمة. والحكمة التي توخاها المشرع من تساوي قيمة الأسهم هي سهولة توزيع الأرباح وتحديد سعرها بالبورصة وأخذ الأصوات في الجمعية العامة وتوزيع موجودات الشركة بعد حلها وتصفيتها. ويترتب على تساوي قيمة الأسهم أن يتمتع أصحابها بذات الحقوق ويلتزمون بذات الواجبات، والمقصود بالمساواة في هذا الصدد أن تتساوى جميع الأسهم التي تنتمي إلى طائفة واحدة في الحقوق التي تمنحها لأصحابها وفي الواجبات التي تفرضها عليهم.

قيمة الأسهم:

- أ- **المقصود بالقيمة الاسمية للسهم**: القيمة التي تكتب على ذات الصك، ويحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا يقل عن خمسة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
- ب- **المقصود بالقيمة الحقيقية للسهم**: قيمة ما يمثله من موجودات الشركة أي نصيب السهم في صافي أصول الشركة بعد خصم ما عليها من مديونيات. وقد تتساوى قيمة السهم الاسمية مع قيمته الحقيقية عندما تتساوى قيمة أصولها مع رأس مالها. وقد تزيد قيمة السهم الحقيقية عن قيمته الاسمية وذلك إذا حققت الشركة أرباحاً وزادت قيمة أصولها عن رأس مالها فتزيد القيمة الحقيقية للأسهم.
- ج- **القيمة التجارية للسهم**: قيمة السهم التجارية هي قيمته في سوق الأوراق المالية، وتحدد قيمة السهم التجارية بالأرباح التي توزعها الشركة وكذا بموجودات الشركة وسمعتها ومدى نجاحها.
- ٢- **عدم قابلية الأسهم للتجزئة**: إذا ألت ملكية السهم إلى أكثر من شخص عن طريق الميراث، فيجب على الورثة أن ينيبوا شخصاً واحداً يتولى مباشرة الحقوق المتصلة بهذا السهم في مواجهة الشركة، والحكمة التي توخاها المشرع من تقرير عدم قابلية الأسهم للتجزئة هي تسهيل مباشرة الحقوق التي يمنحها السهم لصاحبه وبصفة خاصة حق التصويت في الجمعيات العامة للشركة.
- ٣- **قابلية الأسهم للتداول بالطرق التجارية**: أن قابلية أسهم شركة المساهمة للتداول بالطرق التجارية تدع من أهم خصائص شركة المساهمة وأهم ما يميز السهم عن الحصة في شركات الأشخاص، فصاحب السهم يستطيع أن يتنازل عن سهمه للغير ويفقد صفته كشريك دون أن يؤدي ذلك إلى المساس برأس مال الشركة، أما بالنسبة لحصة الشريك في شركات الأشخاص فلا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة الشركاء.

أنواع الأسهم

١- أنواع الأسهم من حيث طبيعة الحصة المقدمة من المساهم:

- أ- **المقصود بالأسهم النقدية**: الأسهم التي تقابل الحصص النقدية في رأس المال والتي أوجب القانون أن يقوم كل مكتتب بأداء (١٠%) على الأقل من قيمتها الاسمية تزداد إلى (٢٥%) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تأسيس الشركة على أن يسدد باقي هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمسة سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
- ب- **المقصود بالأسهم العينية**: الأسهم التي تقابل الحصص العينية في رأس المال ويستوي أن تكون هذه الحصة عقار أو منقول كقطعة أرض قدمت لبناء مصنع للشركة أو آلات تستغلها الشركة استغلالاً صناعياً. وتعطي الأسهم العينية مقابل الوفاء بالكامل بالحصة العينية عند تأسيس الشركة.

لا يجوز تداول الأسهم العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والوثائق الملحقة بها عن سنتين مائتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة. والحكمة التي يتوخاها المشرع من فرض هذا القيد على تداول الأسهم العينية التأكد من سلامة تقويم الحصة العينية وذلك حماية من المشرع للمساهمين والدائنين وحتى يفوت على من يقدم الحصة العينية فرص الإثراء بلا سبب.

٢- أنواع الأسهم من حيث الشكل :

- المقصود بالأسهم الاسمية:** السهم الذي يصدر باسم من اكتتب فيه ولا تنتقل ملكيته إلى غيره إلا بالقيود في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة.
- المقصود بالأسهم لأمر:** السهم لأمر أو لإذن فهو يصدر لأمر أو لإذن المكتتب فيه ويتم نقل ملكيته إلى الغير بالتظهير مثلاً يحدث في الأوراق التجارية.
- المقصود بالأسهم لحاملها:** السهم الذي لا يدون فيه اسم أي شخص بل يكتب فيه أنه لحامله ويتم نقل ملكيته بالتسليم المادي. ولا يكون لحاملي هذه الأسهم الحق في التصويت في الجمعيات العامة. ويجوز أن ينص نظام الشركة على إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز ٢٥% من إجمالي عدد أسهم الشركة إلى جميع الإصدارات ويجب أن يتم الوفاء بكامل قيمتها نقداً. ويجوز تحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية وفقاً لقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة ولا يسري إلا على من يقبل التحويل من حملة الأسهم لحاملها.

٣- أنواع الأسهم من حيث الحقوق التي تخولها للمساهم :

تنقسم الأسهم من حيث الحقوق التي تمنحها للمساهم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة .

- المقصود بالأسهم العادية:** السهم الذي يمنح صاحبه الحقوق العادية للصيقة بالسهم والتي تعتبر من مقوماته ولا يمكن اعتبار الصك سهم بدونها.
- المقصود بالأسهم الممتازة:** السهم الذي يمنح صاحبه بجانب الحقوق العادية للصيقة بالسهم بعض المزايا الخاصة بالأولوية في الحصول على نسبة محددة من أرباح الشركات قبل التوزيع أو أولوية في موجودات الشركة عند حلها أو الحصول على أصوات أكثر في مداولات الجمعية العمومية.
- في جميع الأحوال لا يجوز تعديل الحقوق أو الامتيازات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل.

٤- أنواع الأسهم من حيث علاقتها برأس المال :

- المقصود بأسهم رأس المال:** السهم الذي تبقى قيمته في ذمة الشركة ولا يتسلم مالكة القيمة الاسمية له أثناء حياة الشركة.
- المقصود بأسهم التمتع:** السهم الذي يحصل صاحبه على قيمته الاسمية أثناء حياة الشركة قبل حلول موعد الشركة أو تصفيتها وتلجأ الشركة إلى استهلاك أسهمها عندما تكون موجوداتها مما يستهلك أو ينفذ بمرور الزمن مثل المناجم أو المحاجر. وبعد أن يتم استهلاك سهم رأس المال، تعطي الشركة للمساهم سهماً بدلاً يسمى بسهم التمتع الذي يعطيه الحق في نسبة من أرباح الشركة وفي التصويت في جمعيتها العمومية وفي فائض تصفيته لأنه لا يجوز حرمان المساهم رغماً عنه من صفة الشريك أثناء حياة الشركة.
- يكون لأسهم التمتع - فيما عدا ما تقدم - كافة الحقوق المقررة لأصحاب حملة أسهم رأس المال في حدود ما ينص عليه نظام الشركة، وطرق استهلاك الأسهم بإحدى الطريقتين الآتيتين حسب ما يحدده النظام وهي:

- رد القيمة الاسمية للأسهم التي يتم اختيارها سنوياً بطريق القرعة حتى نهاية مدة الشركة.
- رد جزء من القيمة الاسمية لجميع الأسهم السنوية بحيث يتم الاستهلاك الكلي على المدى الزمني الذي يحدده نظام الشركة.
- يتم دفع قيمة الأسهم المستهلكة من الأرباح أو الاحتياطات القابلة للتوزيع ولا يجوز استهلاك الأسهم من رأس المال لأن ذلك يؤدي إلى إنقاص رأس المال وبالتالي الإضرار بحقوق دائني الشركة.

☞ أنه إذا كان للشركة أنواع من الأسهم يجري استهلاكها تدريجياً وأنواع أخرى يتم استهلاكها كلياً بطريق القرعة فن كل سهم يتم استهلاكه كلياً أو جزئياً يفقد بذات النسبة التي استهلك بها حقوقه توزيعات الأرباح السنوية التي تنم بعد الاستهلاك.

الأحكام الخاصة بشراء الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة):

☞ إذا حصلت الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها تعين عليها أن تتصرف في هذه الأسهم للغير في مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها، وإلا التزمت بإنقاص رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم وباتباع الإجراءات المقررة لذلك. **يتبين ما يلي :**

- ١- تقوم الشركة بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بما تحصل عليه من أسهمها بأي طريقة.
- ٢- يتعين على الشركة عند إعدادها لقوائمها المالية وفي جميع حالات الإفصاح التي تنشرها أو تعلنها الشركة أن تبين ما حصلت عليه من أسهمها ونسبته إلى رأس المال المصدر وتاريخ حصولها عليه.
- ٣- تسمى الأسهم التي تحتفظ بها الشركة (أسهم خزينة) وتسمى باقي الأسهم (أسهم قائمة).
- ٤- لا يتم توزيع أي أرباح على أسهم الخزينة كما تستبعد من تشكيل الجمعية العامة للشركة ومن التمثيل فيها ويقتصر استحقاق الربح المقرر توزيعه على أسهم القائمة.
- ٥- يجب على الشركة التصرف في أسهم الخزينة خلال سنة ميلادية من تاريخ حصولها عليها.
- ٦- إذا لم تقم الشركة بالتصرف في أسهم الخزينة خلال المدة المقررة يجب دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاك تلك المدة لإنقاص رأس مال الشركة بالقيمة الاسمية المقدرة لتلك الأسهم.

الأحكام الخاصة بشراء الشركة لأسهمها لتوزيعها على العاملين :

☞ تضمنت المادة ٢/٤٨ من قانون الشركات النص على جواز قيام الشركة بشراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين كجزء من نصيبهم في الأرباح.

س٧: ما هي الحقوق التي يمنحها السهم للمساهم؟

الحقوق التي يمنحها السهم للمساهم

حقوق أصحاب الأسهم لحاملها :

- ☞ **تتلخص الحقوق التي يخولها السهم لحامله فيما يلي :**
- ١- حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، ولهم حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات، وما يتكشف أثناء الاجتماع من وقائع خطيرة.
 - ٢- حق الاطلاع في مقر الشركة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات.
- ☞ فيما عدا ما ورد به نص خاص في القانون أو في اللائحة يكون شأن حائزي الأسهم لحاملها شأن أصحاب الأسهم الاسمية في الحقوق والالتزامات.

الحقوق التي تخولها الأسهم التي لم يتم الوفاء بقيمتها بالكامل :

- ١- تكون للأسهم التي لم يتم أداء قيمتها بالكامل كافة الحقوق المقررة للأسهم التي تم أداء قيمتها وذلك في حدود ما ينص عليه نظام الشركة وذلك باستثناء الأرباح فيتم توزيعها بنسبة ما تم دفعه من قيمتها الاسمية إلى تلك القيمة.
- ٢- يجب أن يدفع المساهم المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وإذا لم يدفع توجه الشركة إليه إنذار بالدفع وذلك بكتاب مسجل على عنوانه المبين بسجلات الشركة. ويجوز أن ينص نظام الشركة على بيع أسهم المساهم الذي امتنع عن دفع باقي قيمة الأسهم دون الحاجة إلى إجراءات قضائية وذلك إذا لم يقم بالسداد خلال المدة التي يحددها النظام بما لا يقل عن ثلاثين يوماً.

- ٣- يتم بيع الأسهم التي لم تؤد المبالغ المتبقية من قيمتها في البورصة إذا كانت الأسهم مقيدة فيها. وفي حالة عدم قيد الأسهم في البورصات يتم البيع بالمزاد العلني عن طريق أحد السماسرة ويجب على الشركة أن تعلن بأحد الصحف اليومية أو صحيفة الاستثمار عن أرقام الأسهم التي تأخر أصحابها في الوفاء بقيمتها. وتوجه الدعوة لشرائها بطريقة المزاد بعد ستين يوماً على الأقل من تاريخ إعدام المساهم الممتنع عن الوفاء.
- ٤- يكون المكتتب في الأسهم التي لم يتم الوفاء بقيمتها ومن ثم التنازل إليه عن هذه الأسهم حتى الحائز الأخير مسئولين على سبيل التضامن عن الوفاء بمطلوب الشركة من قيمة السهم والفوائد والمصاريف.
- ٥- إذا نتج عن بيع السهم مبالغ تكفي لسداد المبلغ المطلوب من المساهم والفوائد والمصاريف احتجزت الشركة ما يقابل حقوقها وردت الباقي إلى صاحب السهم أما إذا لم ينتج ثمن البيع مبالغ تكفي لسداد تلك الحقوق فيكون للشركة حق الرجوع على المساهم بقيمة الفرق.
- ٦- يلغى قيد أسهم المساهم الذي تم بيع أسهمه من سجلات الشركة وتلغى منها ذات الأسهم التي قد تكون تحت يده وتخطر بذلك البورصات لإيقاف التعامل عليها.
- ٧- لا يكون للأسهم التي لم يقيم أصحابها بالوفاء بباقي قيمتها أية حقوق في التصويت بعد مضي شهر من تاريخ إعدامه بالسداد.

س٨: عرف السندات مبينا الفرق بينها وبين السهم؟

السندات

تعريف السند ← صك تصدره شركة المساهمة وله نفس الخاصية التي يتمتع بها السهم وهي قابليته للتداول بالطرق التجارية.

الفرق بين السند والسهم :

- ١- لما كان حامل السند دائن للشركة بقيمة السند فله الحق في استرداد هذه القيمة بالكامل فضلاً عن حصوله على فائدة ثابتة سنوياً بغض النظر عما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً أم لم تحقق. أما حامل السهم فهو يحصل على نصيب من الأرباح إذا حققت الشركة ربح وهذا النصيب يتغير من عام إلى آخر حسب مقدار الأرباح التي تحققها الشركة.
- ٢- لحامل السند الحق في الحصول على قيمة سنده في الميعاد المتفق عليه، فإذا استرد هذه القيمة انقطعت علاقته بالشركة. أما حامل السهم فلا يستطيع استرداد قيمة أسهمه طالما ظلت الشركة قائمة باستثناء الحالات التي أجاز فيها القانون استهلاك السهم وحتى في هذه الحالة لا تنقطع صلة المساهم بالشركة، بل يظل شريكاً فيها يتمتع بكل الحقوق التي تمنحها له أسهم التمتع التي يحصل عليها بدلاً من أسهم رأس المال التي تم استهلاكها.
- ٣- ليس لحامل السند الحق في الاشتراك في إدارة الشركة. أما حامل السهم فله حق الاشتراك في إدارة الشركة وذلك عن طريق حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها.
- ٤- ليس لحامل السند الحق في الحصول على فائض التصفية في حالة حل الشركة وتصفيتها، بينما يجوز ذلك لحامل السهم لأنه شريك في الشركة التي تم حلها.

خصائص السندات

- ١- **السندات تمثل قرضاً جماعياً طويل الأجل**؛ ومعنى ذلك أن الشركة عندما ترغب في الاقتراض عن طريق إصدار سندات للاكتتاب العام فهي لا تقترض من كل مكتتب على حدة، وإنما يكون القرض وحدة واحدة تعدد المكتتبين به. ومقدار هذا القرض هو مجموع القيم الاسمية للسندات التي تم طرحها في اكتتاب عام.
- ٢- **السندات صكوك قابلة للتداول**؛ وهي تشبه في ذلك الأسهم وتختلف طريقة تداول السند باختلاف شكله، وهو ما سوف نوضحه لاحقاً.

أنواع السندات

- ١- **تعريف السند العادي:** السند الذي يدفع المكتتب فيه كامل قيمته الاسمية مقابل حصوله على فائدة ثابتة واسترداد قيمته الاسمية عند نهاية القرض. ويكون سعر الفائدة في هذا السند مرتفعة عادة لعدم وجود ميزات أخرى للسند.
- ٢- **تعريف السند المضمون برهن أو كفالة:** السندات ذات الضمان الشخصي أو العيني وهي التي تصدر بقيمتها الاسمية كالسندات العادية تماماً. إلا أنها مضمونة بضمان شخصي أو عيني لصالح أصحاب السندات. والضمان قد يكون برهن رسمي على عقارات الشركة وموجوداتها أو ضماناً من الدولة أو أحد البنوك، ويشترط عادة لتقرير هذا الضمان موافقة الجمعية العامة العادية والإشارة إليه في نشرة الاكتتاب. ويتم قيد الرهن قبل فتح باب الاكتتاب في السندات وألزمتم الممثل القانوني للشركة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء المدة المقررة للاكتتاب أن يقر في ورقة موثقة بقيمة القرض الذي تمثله السندات وكافة البيانات المتعلقة به ويتم التأشير في السجلات التي تم فيها قيد الرهن.
- ٣- **تعريف السند بعلاوة وفاء:** السند الذي يصدر بأقل من قيمته الاسمية وتلتزم الشركة بأن ترد إلى صاحبه القيمة الاسمية المبينة فيه، ويسمى الفرق الإصدار القيمة الاسمية علاوة الوفاء.
- ٤- **تعريف السند ذو النصيب:** سند يصدر بقيمته الاسمية ويمنح صاحبه فائدة ثابتة مثل السند العادي ولكن يدخل قرعة سنوية تجري لتحديد السندات التي تحصل على جائزة مقررة وعادة لا تعطي هذه السندات فائدة كبيرة حتى يمكن للشركة دفع الجائزة.

استهلاك السندات وتحويلها إلى أسهم:

- 🔍 **الأصل** ← ألا يسترد صاحب السند قيمته ولا يجبر على هذا الاسترداد إلا عند نهاية مدة القرض. ولكن رد قيمة السندات كلها في وقت واحد قد يكون مرهقاً للشركة ولذا تدرج الشركة عادة في شروط الاكتتاب في سندات شروطاً يجيز لها استهلاك السندات أي رد قيمتها قبل نهاية مدة القرض. ويتم ذلك عادة بإجراء قرعة سنوية لتحديد السندات التي ترد الشركة قيمتها إلى أصحابها ويترتب على استهلاك السند انقضاء حق صاحبه في الحصول على الفائدة.
- 🔍 مع ذلك فإنه في حالة حل الشركة قبل موعدها لغير سبب الاندماج في شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة يكون لحملة السندات أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك.

شروط تحويل السندات إلى أسهم:

- ١- **يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة إصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم وفقاً للشروط الآتية :**
 - أ- أن يتضمن قرار الجمعية العامة ونشرة الاكتتاب قواعد تحويل السندات إلى أسهم وذلك بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.
 - ب- ألا يقل سعر إصدار السند عن القيمة الاسمية للسهم.
 - ج- ألا تتجاوز قيمة السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بالإضافة إلى قيمة أسهم الشركة القائمة قيمة رأس المال المرخص به.
- ٢- يكون لمساهمي الشركة الحق في أولوية الاكتتاب في السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.
- ٣- لا يتم تحويل السندات إلى أسهم إلا بموافقة أصحابها وبالشروط التي صدر بها قرار الجمعية العامة وفي المواعيد المحددة.
- ٤- يكون للسهم الذي يحصل عليه حملة السندات في حالة إبدائهم الرغبة في التحويل حقوق في الأرباح المدفوعة عن السنة المالية التي تم فيها التحويل.
- ٥- يصدر في نهاية كل سنة مالية بتقرير مجلس الإدارة بيان عدد الأسهم التي تم إصدارها خلال السنة المالية مقابل سندات أبدى أصحابها رغبتهم في التحويل خلال تلك السنة وقيمتها الاسمية.

حقوق حملة السندات

- ١- **الحق في الحصول على فائدة ثابتة:** لما كان حامل السند دائن للشركة فله الحق في الحصول على فائدة ثابتة في المواعيد المتفق عليها ويتعين على الشركة الوفاء بهذه الفائدة بغض النظر عن مركزها المالي أي حتى ولو منيت بخسارة وذلك لأن هذه الفائدة تعد جزء من الدين. بيد أن ذلك لا يمنع من حصول الاتفاق بين الشركة المقترضة وأصحاب السندات على تخصيص نسبة من الأرباح تمنح لهم سنوياً، فضلاً عن الفائدة الثابتة التي يتقاضوها.
- ٢- **الحصول على قيمة السند عند حلول أجله:** لا يجوز لصاحب السند المطالبة بالوفاء بقيمته قبل حلول الأجل المتفق عليه. كما لا يجوز للشركة أن تقوم بالوفاء بقيمة السند قبل حلول الأجل. ذلك لأن الأجل مشروط لمصلحة الطرفين فلا يجوز تعديله إلا بموافقة الطرفين.
- ٣- **الحق في تداول السند بالطرق التجارية:** تختلف طريقة تداول السند بحسب الشكل الذي يصدر فيه.

جماعة حملة السندات:

فقد نص القانون على إنشاء جماعة لحملة السندات لحماية حقوق ومصالح الدائنين أصحاب السندات، ويكون غرض هذه الجماعة هو حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية. بشرط ألا يكون له أية علاقة مباشرة بالشركة أو تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي السندات.

يكون للممثل القانوني لجماعة حملة السندات الاختصاصات الآتية:

- أ- تمثيل الجماعة في مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء.
- ب- رئاسة اجتماعات جماعة حملة السندات، وفي حالة غيابه ومن ينوب عنه تنتخب الجماعة من يحل محله في رئاسة الاجتماعات.
- ج- القيام بأعمال الإدارة اللازمة لحماية الجماعة، وذلك في الحدود التي تضعها له الجماعة.
- د- رفع الدعاوى التي توافق الجماعة على إقامتها باسمها وذلك بغرض المحافظة على المصالح المشتركة لأعضائها.

حصص التأسيس

تعريف حصص التأسيس: صكوك ليست لها قيمة اسمية وإنما لها فقط قيمة فعلية تتحدد بناء على ما يقرر لها من أرباح وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية كالأسهم وتمنح حصص التأسيس عادة للمؤسسين مقابل خدمات أو مساعدات أو مجهودات في سبيل إنشاء الشركة ولا يمنح مقابل حصة تقدم في رأس مال الشركة.

خصائص حصص التأسيس

- ١- لا تدخل حصص التأسيس في تكوين رأس مال الشركة.
- ٢- تصدر حصص التأسيس بدون قيمة اسمية مبينة على الصك وذلك عكس الأسهم والسندات فلا بد من أن تصدر بقيمة اسمية محددة.
- ٣- حصص التأسيس صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية كالأسهم والسندات.
- ٤- يحظر على أصحاب حصص التأسيس التدخل في إدارة الشركة.
- ٥- لا يحق لصاحب حصة التأسيس الحصول على نصيب من الأرباح إلا إذا حققت الشركة بالفعل أرباحاً صافية.
- ٦- لا يحق لصاحب حصة التأسيس الحصول على أي نصيب في فائض التصفية.

أنواع حصص التأسيس

حصص التأسيس قد تكون اسمية وقد تكون لحاملها، ومع ذلك فإن الحصص يتعين صدورها في شكل صكوك اسمية.

حقوق أصحاب حصص التأسيس

- ١- حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للخطر ويكون الاطلاع بواسطة مندوبين تعينهم جمعية حملة الحصص ويتم في مقر الشركة وفي ساعات العمل المعتادة.
 - ٢- حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، دون أن يكون لهم الاشتراك في مداولاتها أو التصويت على قراراتها. ومع ذلك يلتزم أصحاب حصص التأسيس بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة.
 - ٣- حق أصحاب حصص التأسيس في تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.
- إلغاء حصص التأسيس :**
- للجمعية العامة للشركة حق إلغاء حصص التأسيس وذلك مقابل تعويض عادل تحدده اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٢٥ من القانون). بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بالشروط الآتية :
- أ- أن تمضي ثلث مدة الشركة أو عشر سنوات مالية على الأكثر من تاريخ إنشاء تلك الحصص أو المدة التي ينص عليها نظام الشركة أو قرار الجمعية العامة غير العادية بإنشاء الحصص أيهما أقصر.
 - ب- أن يتم الإلغاء بالنسبة لجميع الحصص أو بالنسبة لجميع الحصص ذات الإصدار الواحدة في حالة وجود أكثر من إصدار للحصص.
 - ج- أن يكون الإلغاء مقابل تعويض عادل بما يزيد على ١٠% من الأرباح الصافية بعد حجز الاحتياطي القانوني ووفاء ٥% على الأقل بصفة ربح لرأس المال.

إصدار الأوراق المالية

إصدار الأسهم

- يقسم رأس مال شركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة ومع ذلك يجوز للشركة إصدار أسهم لحاملها، وقد أجازت اللائحة التنفيذية للنظام الأساسي للشركة النص على إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز ٢٥% من إجمالي عدد أسهم الشركة منسوبة إلى جميع الإصدارات ويجب أن يتم الوفاء بكامل قيمتها. وفي جميع الإصدارات لا تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذي يصدر به قرار من الهيئة.
- يحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه. ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الإصدارات السابقة.
- يتم الاكتتاب في السهم إما من قبل مؤسسي الشركة فقط فيسمى بالاكتتاب المغلق وإما من قبل الجمهور فيسمى بالاكتتاب المفتوح أو الاكتتاب العام.
- من الجدير بالذكر أن:-** الأسهم التي يتم الاكتتاب بها هي الأسهم النقدية التي تمثل رأس المال المصدرة. أما الأسهم العينية التي تمنح لأصحابها مقابل الحصص العينية فلا تطرح للاكتتاب. لأنه يتعين تقييم الحصص العينية عند تأسيس الشركة، ويتم تقويمها بالنقود حتى يتسنى لأصحابها مقابل الحصص العينية فلا تطرح للاكتتاب. لأنه يتعين تقديم الحصص العينية عند تأسيس الشركة، ويتم تقويمها بالنقود حتى يتسنى لأصحابها الحصول على أسهم قدر قيمتها.

إصدار السندات

استلزم المشرع توافر شروط معينة لصحة إصدار السندات وتتمثل في نوعين من الشروط وهما:

أولاً: الشروط الشكلية:

- ١- إخطار الهيئة العامة لسوق رأس المال: يلتزم كل شخص اعتباري يرغب في إصدار أوراق مالية أن يخطر الهيئة بذلك، فإذا لم تعترض الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارها يتم السير في إجراءات الإصدار.
- ٢- **نشرة الاكتتاب وبياناتها:** لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداها على الأقل باللغة العربية. ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب:
 - ١- سابقة أعمال الشركة.
 - ٢- أسماء أعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم.
 - ٣- أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من ٥% من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم.
 - ٤- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل.

ثانياً: الشروط الموضوعية:

- يكون إصدار السندات سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة، ويشترط طرح السندات بقيمة تجاوز صافي أصول الشركة، الشروط الآتية:
- ١- أن تقدم الشركة الهيئة شهادة التصنيف الائتماني، على ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التي ترتبها السندات.
 - ٢- أن تفصح الشركة في نشرة الاكتتاب أو الدعوة إليه بحسب الأحوال عن كامل البيانات التي تشتمل عليها شهادة التصنيف الائتماني.
 - ٣- أن تقدم الشركة للهيئة شهادة تصنيف جديدة.
 - ٤- أن تنشر الشركة كامل بيانات التصنيف.
- مع ذلك يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة الترخيص للشركة بإصدار سندات بقيمة لا تجاوز صافي أصولها، أو إذا كان التصنيف دون المستوى المشار إليه. وفي هذه الحالة يشترط لإصدار السندات توافر الشروط الآتية:
- ١- **صدور قرار من الجمعية العامة للمساهمين:** يكون إصدار السندات بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة. ويتضمن قرار الجمعية العامة العائد الذي يغله السند وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون.
 - ٢- **الوفاء بقيمة رأس المال المصدر بالكامل:** اشترط المشرع لإصدار السندات الاسمية أن تكون الشركة قد استوفت رأس المال المصدر بكامله من المساهمين. وهو أمر منطقي إذ لا يتصور أن تلجأ الشركة إلى الاقتراض من الغير عن طريق إصدار السندات في حين أن جزء من رأس مالها ما يزال لم يتم الوفاء به من قبل مساهميها.

ومع ذلك واستثناءً يجوز للشركة إصدار سندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل في الحالات الآتية:

- ١- **الحالة الأولى:** ← إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على ممتلكات الشركة.
- ٢- **الحالة الثانية:** ← السندات المضمونة من الدولة.
- ٣- **الحالة الثالثة:** ← السندات المكتتب فيها بالكامل من البنوك.
- ٤- **الحالة الرابعة:** ← الشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري.

إنشاء حصص التأسيس

أصحاب حصص التأسيس يحصلون على نصيب ثابت في الأرباح عندما تحقق الشركة أرباحاً ولا يتحملون أي شيء في الخسائر إذا منيت الشركة بخسارة مما جعلهم في مركز أفضل من المساهمين. ولذلك فقد أوجب المشرع توافر شروط معينة لإنشاء حصص التأسيس، فلا يجوز إنشاء حصص تأسيس إلا مقابل التنازل عن التزام منحتة الحكومة أو حق من الحقوق المضمونة.

س ١٠ : ما هي طرق تداول الاسهم وشروط التداول؟

تداول الأوراق المالية

تداول الأسهم

أولاً: طرق تداول الأسهم :

- ١- **تعريف تداول الأسهم الاسمية:** السهم الذي يحمل اسم صاحبه، وقد حدد المشرع تداول هذا النوع من الأسهم بطريق القيد في السجل المخصص لذلك.
 - ٢- **تعريف تداول الأسهم لحاملها:** السهم الذي لا يذكر فيه اسم صاحبه، وإنما يصدر للحامل ويحمل رقماً مسلسلاً، ويعتبر السهم لحامله بمثابة منقول مادي يطبق بشأنه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.
 - ٣- **تعريف تداول السهم للأمر أو للإذن:** تنتقل ملكية السهم الذي يصدر لإذن أو لأمر شخص معين بطريق التظهير، أي الكتابة على ظهر السهم بما يفيد نقل ملكيته كالأوراق التجارية وذلك دون الرجوع إلى الشركة.
- من الجدير بالذكر أن:- القواعد السابقة يقتصر تطبيقها فقط على الأسهم التي تصدرها الشركات التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

إجراءات نقل ملكية الأسهم :

- يتم نقل ملكية الأوراق المالية التي تصدرها الشركة بطريقة القيد في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة في مقرها الرئيسي بناء على إقرار يقدم إلى الشركة يتضمن اتفاق المتنازل إليه على تنازل عن الورقة وموقعاً عليه من كل منهما أو من يتوب عنهما وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريقة الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي إليه أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات وإذا كان نقل الملكية تنفيذاً لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم. وفي جميع الأحوال يؤشر على الورقة المالية بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه.
- تتم إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الأوراق المتعلقة بالتصرف أو الواقعة الناقلة للملكية مستوفاة إليها.

ثانياً: شروط تداول الأسهم :

- ١- لا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بعد قيدها بالسجل التجاري، ومع ذلك يجوز تداول الأسهم الممثلة للزيادة في رأس المال الناتجة عن تحويل السندات التي تصدرها الشركة إلى أسهم فور إتمام إجراءات التحويل. وكذلك يجوز تداول شهادات الاكتتاب قبل قيد الشركة بالسجل التجاري بشرط أن يتم التداول بالقيمة الاسمية التي صدرت بها هذه الشهادات مضافاً إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار.
 - ٢- يشترط سداد ربع القيمة الاسمية على الأقل لأسهم رأس مال الشركة حتى يمكن تداول أسهمها.
 - ٣- يجب تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة داخلها، ويقع باطلاً كل تداول يتم خارجها.
- يجب أن تقدم أسهم شركات المساهمة وسندات التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها، ويتم قيد الأسهم وشطبها بقرار من إدارة البورصة. ولا يجوز قيد السهم في أكثر من بورصة، واستثناء من ذلك يجوز قيد السهم في بورصتي القاهرة والإسكندرية القائمتين في تاريخ العمل بهذا القانون.

٤- يتعين إيداع الأسهم المقيدة في إحدى بورصات الأوراق المالية وجميع الأسهم التي تصدرها أي شركة إذا طرحت أسهماً لها في اكتتاب عام، لدى شركة الإيداع والقيود المركزي، ويحظر التعامل على الأسهم المودعة إلا عن طريق القيد الدفترى لدى الشركة المذكورة.

٥- يجب أن يكون التعامل في الأسهم المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك وإلا وقع التعامل باطلاً.

٥- يتعين ألا يستهدف تداول الأسهم مجرد التلاعب في الأسعار.

٦- يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية.

ثالثاً: القيود الواردة على حرية تداول الأسهم :

١- القيود القانونية :

- ١- لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب ولا الأسهم بأزيد من القيمة التي صدرت بها مضافاً إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة السابقة على قيد الشركة في السجل التجاري بالنسبة إلى شهادات الاكتتاب. ويقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد السابقة.
- ٢- لا يجوز تداول الأسهم التي تعطي مقابل الحصص العينية والأسهم التي يكتتب فيها مؤسسوا الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين. في ضوء ما تقدم إذا تم التداول خلال السنتين فإن هذا التداول يقع باطلاً بقوة القانون ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها فضلاً عن توقيع الجزاء الجنائي المنصوص عليه. استثناء من الأحكام المتقدمة- أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسوا الشركة من بعضهم لبعض أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم على الغير في حالة الوفاة.

٢- القيود الاتفاقية :

- ٣- يجوز أن يتضمن نظام الشركة بعض القواعد المتعلقة بتنظيم تداول الأسهم بشرط ألا تصل إلى حد حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه. بيد أن هذه القيود تم إلغاؤها من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي نصت على أنه لا يجوز للشركة أو نظامها الأساسي وضع قيود على تداول أسهمها متى كانت من شركات الاكتتاب العام أو على الأسهم التي يتم قيدها ببورصات الأوراق المالية وذلك مع عدم الإخلال بالأوضاع المقررة عند تاريخ العمل بهذه اللائحة.

تداول السندات

- ٤- سبق وأن أشرنا إلى أن السندات صكوك قابلة للتداول، وتختلف طريقة تداولها بحسب الشكل الذي تتخذه فإذا كانت سندات اسمية فيتم تداولها بطريق القيد في سجلات الشركة وقد أجاز المشرع في قانون سوق رأس المال إصدار سندات لحاملها ويتم تداولها عن طريق التسليم.
- ٥- لا يخضع تداول السندات للقيود الواردة على تداول الأسهم، ويتعين أن تقدم سندات شركة المساهمة التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر.

تداول حصص التأسيس

- ٦- حصص التأسيس شأنها شأن الأسهم والسندات هي صكوك قابلة للتداول، وتختلف طريقة تداولها باختلاف شكلها، فإذا كانت اسمية يتم تداولها بطريق القيد في سجلات الشركة، وإن كانت لحاملها يتم تداولها بطريق التسليم.
- ٧- لا يجوز تداول حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة.

الهيكل المالي لشركة المساهمة

يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز أن تزيد مدتها على اثني عشر شهراً، واستثناء من ذلك يجوز إطالة السنة المالية الأولى للشركة إلى ما لا يجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التي تم فيها التأسيس. وفي حالة تعديل بداية السنة المالية ونهايتها، يجب أن تقوم الشركة بإعداد ميزانية تسوية انتقالية عن المدة من تاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل إلى تاريخ بداية السنة المالية بعد التعديل **ويعد في نهاية كل سنة مالية ما يأتي :**

- الميزانية.
 - حساب الأرباح والخسائر.
 - تقرير مكتوب عن موقف الشركة ونشاطها خلال السنة.
- يجب أن تكون ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة معداً خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية للشركة.
- يجب ألا يتغير الشكل الذي تقدم به الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة من سنة مالية إلى سنة مالية أخرى- ومع ذلك يجوز على سبيل الاستثناء تغيير البنود بشرط أن تتضمن الملاحظات الملحقة بالوثيقة التي حدث فيها التغيير وبيان ذلك وإيضاح أسبابه.

اطال الاحتياطي :

المقصود بالمال الاحتياطي ← المال الذي تجنبه الشركة من الأرباح الصافية لاستخدامه في اتساع نشاط الشركة أو لمواجهة أزمات مالية قد تتعرض لها أثناء حياتها كحاجتها للمال لتعويض الخسائر التي قد تمنى بها.

أنواع الاحتياطيات:

١- **الاحتياطي القانوني:** يتعين على مجلس الإدارة أن يجنب من الأرباح الصافية جزءاً من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال. ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال.

٢- **الاحتياطي النظامي:** تجنّب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويسمى بالاحتياطي النظامي بالنظر إلى أن الشركة هي التي تقوم بإنشائه. وقد ينص النظام الأساسي للشركة على أوجه استخدام هذا الاحتياطي. وفي هذه الحالة يتعين الالتزام بذلك، أما إذا أغفل النظام الأساسي للشركة النص على تحديد أوجه استخدام هذا الاحتياطي، فيجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين.

٣- **الاحتياطي الحر:** يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تكوين احتياطيات أخرى، وللشركة حرية تحديد أوجه استخدامه في الأغراض المختلفة التي تحقق غرض الشركة.

كيفية توزيع الأرباح :

يتم توزيع الأرباح الصافية، وتسمى بالأرباح القابلة للتوزيع، أو الأرباح الصافية الناتجة عن بيع أصل من أصول الشركة الثابتة أو التعويض عنه، كما يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع كل أو بعض الاحتياطيات التي تملك التصرف فيها.

تقوم الجمعية العامة بتحديد الأرباح القابلة للتوزيع، وتعلن ما يخص العاملين والمساهمين ومجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين منها، **وذلك مع مراعاة ما يأتي:**

- أولاً:** ألا يقل نصيب العاملين بالشركة في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً عن ١٠% .
- ثانياً:** إذا كان النظام يحدد للعاملين نصيباً في الأرباح يزيد على ١٠% ولا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، جنب نصيب العاملين في الزيادة على ١٠% في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح.

- **ثالثاً:** لا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة في الأرباح بأكثر من ١٠% من الأرباح التي يتقرر توزيعها.
- **رابعاً:** في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح، فلا يجوز أن يخصص لها ما يزيد على ١٠% من الأرباح القابلة للتوزيع ووفاء نسبة الـ ٥% على الأقل من رأس المال.

إدارة شركة المساهمة

- تعتبر الجمعية العامة لشركة المساهمة هي السلطة العليا في إدارة شركة المساهمة وتوجيهها وذلك لكونها تضم جميع المساهمين بالشركة، وتقوم بتعيين مجلس إدارة يتم انتخابه من بين أعضائها لتولي أعمال الإدارة اليومية للشركة، وتكون له كل السلطات اللازمة لتحقيق الغرض الذي تأسست من أجله الشركة.
- يكون لكل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والموظفين أو الوكلاء الذين تعينهم أي من هاتين الجهتين، حق إجراء التصرفات القانونية عن الشركة وذلك في حدود نصوص هذا القانون وعقد الشركة ولوائحها الداخلية.
- ومع ذلك يكون للجمعية العامة أن تتصدى لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور، أو عدم إمكان الوصول إلى أغلبية تؤيد القرار.

الجمعية العامة للمساهمين الجمعية العامة العادية

أولاً: تكوين وحضور الجمعية العامة :

- ١- **حضور المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة وطرق إثباتها :** لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة. ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعيات العامة. ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً. وذلك على النحو التالي :
 - ١- يشترط لصحة النيابة أن يكون الوكيل مساهم، وأن تكون النيابة ثابتة بتوكيل كتابي خاص.
 - ٢- لا يجوز أن ينوب عن أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة.
 - ٣- يعد حضور الولي الطبيعي أو الوصي أو ممثل الشخص المعنوي حضوراً للأصول.
 - ٤- يجوز أن يكون التوكيل المذكور في حضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماع للجمعية العامة، ومع ذلك يكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحاً لحضور الاجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.
 - ٥- يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن الغير.
- ٢- **إثبات حضور المساهمين :** يثبت حضور المساهمين اجتماعات الجمعيات العامة في سجل تدرج فيه البيانات الآتية :
 - ١- الاسم الثلاثي لكل مساهم حضر الجمعية بنفسه، ومحل إقامته، وعدد الأسهم التي يحوزها، وعدد الأصوات التي تخولها له.
 - ٢- الاسم الثلاثي لكل مساهم مثل بالجمعية بواسطة نائب، ومحل إقامته، وعدد الأسهم التي يحوزها، وعدد الأصوات التي تخولها له.
 - ٣- الاسم الثلاثي لكل نائب حضر عن غيره، ومحل إقامته، وعدد الأسهم التي يمثلها وعدد الأصوات التي تخولها له هذه الأسهم.

٣- **تمثيل مجلس الإدارة في اجتماعات الجمعية العامة :** وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة، وذلك إذا توافر للاجتماعات الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون. فإذا كان نصاب اجتماع المساهمين قانونياً، ولم يتوافر نصاب مجلس الإدارة في الاجتماع، جاز للجمعية في هذه الحالة النظر في توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا بدون عذر مقبول، فإذا تكرر غيابهم جاز للجمعية العامة أن تنظر في عزلهم.

٤- **رئاسة اجتماعات الجمعية العامة :** يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة. واستثناء من ذلك، إذا تمت الدعوة إلى الاجتماع بناء على طلب شخص أو جهة غير رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة أو الإدارة العامة للشركات، رأس الاجتماع الشخص أو ممثل الجهة التي دعت إلى الاجتماع، وفي حالة عدم وجود نص تنتخب الجمعية العامة من الحاضرين رئيساً للاجتماع.

٥- **تعيين أمين السر وجامعي الأصوات وبحث اكتمال نصاب الحضور :** يعين رئيس الجمعية في بداية الاجتماع أمين سر الجمعية وجامعي أصوات، على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم، ويجوز أن يتم تعيينهم من غير المساهمين إذا لم يشترط النظام خلاف ذلك.

ثانياً: دعوة الجمعية العامة للانعقاد:

١- الإجراءات الواجب إتباعها لدعوة الجمعية العامة :

أ- البيانات التي يجب أن تتضمنها الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة :

- ١- اسم الشركة وعنوان مركزها الرئيسي.
- ٢- نوع الشركة (مساهمة-توصية بالأسهم).
- ٣- مقدار رأس مالها المرخص به والمصدر.
- ٤- رقم قيدها بالسجل التجاري ومكانه.
- ٥- تاريخ وساعة انعقاد الجمعية ومكانه.
- ٦- بيان ما إذا كانت الجمعية عادية أو غير عادية.
- ٧- جدول الأعمال، على أن يتضمن بياناً كافياً للموضوعات المدرجة فيه، دون الإحالة إلى أية أوراق أخرى.
- ٨- بيان تاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع الثاني في حالة عدم توافر النصاب وذلك إذا كان الاجتماع عادياً وتضمن نظام الشركة ما يسمح بذلك.

ب- نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للانعقاد :

نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداها على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول ويجب إرسال الإخطار بالدعوى إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطرق البريد العادي.

يجوز للشركة التي لم تطرح أسهمها للاكتتاب العام عدم نشر الدعوة والاكتفاء بإرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد المسجل. ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بخمسة عشر يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم تكامل النصاب بسبعة أيام على الأقل.

ج- الجهات التي تخطر بدعوة الجمعية العامة للانعقاد :

نصت المادة ١/٢٠٤ من اللائحة التنفيذية على وجوب إخطار كل من الهيئة والإدارة ومراقب الحسابات والممثل القانوني لجماعة حملة السندات بصورة من البيانات والإخطارات التي ترسلها الشركة إلى المساهمين لحضور الجمعية العامة.

٢- السلطة المختصة بدعوة الجمعية العامة العادية :

- ١- يكون لكل ممن يأتي حق دعوة الجمعية العامة العادية :
- أ- لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة، أو في أية حالة أخرى ينص نظام الشركة فيها على وجوب دعوة الجمعية العامة.
- ب- لمجلس الإدارة في شركات المساهمة، أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل ٥% من رأس مال الشركة على الأقل.
- ج- لمراقب الحسابات أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة.
- د- للإدارة العامة للشركات أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع.
- هـ- للمصفين أن يطلبوا عقد الجمعية العامة خلال فترة التصفية.
- و- للجنة المنصوص عليها في المادة (١٨) من القانون أي الإدارة العامة للشركات.

٣- موعد اجتماع الجمعية العامة ومكانها :

- ١- يكون انعقاد الجمعية العامة في الموعد المنصوص عليه في النظام، أو في قرار دعوتها للانعقاد في المدينة التي يوجد مركز الشركة الرئيسي.

٤- الوثائق الواجب نشرها وإطلاع المساهمين عليها قبل انعقاد الجمعية العامة :

- ١- القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها. وينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره.
- ٢- يتعين على مجلس الإدارة أن يضع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل بياناً من مراقبي الحسابات **يقررون فيه :**
- ١- أن الشركة لم تقدم قروضاً نقدية من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها.
- ٢- إذا كانت الشركة من شركات الائتمان فيبين ما إذا كان تعاملها مع أحد أعضاء مجلس الإدارة، اتبع فيه نفس الشروط والأوضاع التي تتبعها الشركة مع جمهور العملاء.
- ٣- يتضمن البيان أن القروض والاعتمادات أو الضمانات قد تمت دون إخلال بأحكامها.
- ٤- على مجلس الإدارة أن يضع سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص في انعقاد الجمعية العامة التي تدعي للنظر في تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة ،

بمقر الانعقاد، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات الآتية :

- ١- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية أياً كانت صورته سواء كان مكافأة أو مرتب أو أتعاب أو بدلات بأنواعها المختلفة.
- ٢- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية كالسيارات والمسكن المجاني.
- ٣- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
- ٤- المكافآت وأنصبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.
- ٥- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية.
- ٦- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
- ٧- التبرعات.

٥- عدم جواز قيد أي نقل ملكية الأسهم من تاريخ نشر دعوة الجمعية العامة للانعقاد :

- ١- تحظر اللائحة التنفيذية لقانون الشركات قيد أي نقل لملكية الأسهم في مجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة إلى الاجتماع.

ثالثاً: جدول أعمال الجمعية العامة :

- ❶ أوضح المشرع كيفية تحديد الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال الجمعية العامة والجهة التي تحدد مواد جدول الأعمال ونظم حق المساهمين في مناقشة جدول الأعمال والأحوال التي يمكن فيها مداولة مسائل غير مدرجة بجدول الأعمال.
- ❷ فيجوز للمساهمين الذين يملكون ٥% على الأقل من أسهم الشركة أن يطلبوا إدراج بعض المسائل في جدول أعمال الجمعية العادية وذلك بكتاب مسجل يوجه إلى مجلس إدارة الشركة أو بتسليمه في مقر مجلس الإدارة مقابل إيصال، على أن يوضح في الطلب القرار المطلوب إصداره من الجمعية وأسبابه. ويجب أن يقدم الطلب قبل الموعد المقرر للانعقاد الأول للجمعية بعشرة أيام على الأقل.
- ❸ يجب أن تضاف مشروعات القرارات المطلوب إصدارها إلى جدول الأعمال، وتطرح للتصويت عليها بالجمعية.
- ❹ يجب ألا تقل النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى عن ١٠% في حالة طلب إدراج مسائل في جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- ❺ يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال. ويقع باطلاً كل نص في النظام على حرمان المساهم من هذا الحق.
- ❻ يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

رابعاً: اختصاصات الجمعية العامة العادية :

❶ تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي:

- أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
- ب- مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسؤولية.
- ج- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
- د- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
- هـ- الموافقة على توزيع الأرباح.
- و- كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون (٥%) من رأس المال عرضه على الجمعية العامة مرة على الأقل كل سنة وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية، وتنظر الجمعية في اجتماعها السنوي.

على الأخص المسائل الآتية:

- ١- تقرير مراقب الحسابات.
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
- ٣- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
- ٤- الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين وأصحاب الحصص والعاملين.
- ٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- تعيين مراقب الحسابات وتعيين السنة المالية التي يندب لها وتحديد أتعابه.
- ٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا اقتضى الأمر ذلك.

أولاً: المسائل المالية:

- ١- وقف تجنيب الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر.
- ٢- تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي.
- ٣- استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين إذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة.
- ٤- التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها.
- ٥- الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة.
- ٦- الموافقة على إصدار سندات، وعلى الضمانات التي تتقرر لحملتها.
- ٧- النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات.
- ٨- الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع متى تجاوزت قيمته ألف جنيه.

ثانياً: المسائل المتعلقة بمجلس إدارة الشركة:

- ١- عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.
- ٢- عزل أعضاء مجلس الإدارة الذين تكرر عدم حضورهم الجمعية العامة وانتخاب غيرهم.
- ٣- توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا الاجتماع بغير عذر مقبول.
- ٤- الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة العضو المنتدب في شركة أخرى.
- ٥- الترخيص لعضو مجلس الإدارة بأن يقوم بعمل فني أو إداري في شركة مساهمة أخرى بصفة دائمة.
- ٦- الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاو لها الشركة.
- ٧- التصدي لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز عضو مجلس الإدارة عن البت فيه.
- ٨- المصادقة على أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة.
- ٩- إصدار توصيات بشأن الأعمال التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة.

ثالثاً: المسائل المتعلقة بمراقب الحسابات:

- ١- النظر في تغيير مراقب الحسابات أثناء السنة المالية التي انتدب لها.
- ٢- النظر في عزل مراقبي الحسابات وإقامة دعوى المسؤولية عليهم.
- ٣- النظر في تقرير مراقب الحسابات في حالة عدم تمكنه من أداء مهمته.

رابعاً: المسائل المتعلقة بتصفية الشركة:

- ١- تعيين المصفين وتحديد أتعابهم وعزلهم.
- ٢- مد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفي.
- ٣- النظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفي كل ستة أشهر.
- ٤- التصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية.
- ٥- تعيين المكان الذي تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها.

خامساً: نصاب صحة انعقاد الجمعية العامة العادية:

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

سادساً: التصويت على قرارات الجمعية العامة:

يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام، ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم.

سابعاً: إثبات وتسجيل اجتماعات الجمعية العامة:

وفقاً للمادة ٧٥ من قانون الشركات يحضر محضر بخلاصة واقية لجميع مناقشات الجمعية العامة، وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت ليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته في المحضر.

ثامناً: القوة الملزمة لقرارات الجمعية العامة وبطلانها:

أوضحت المادة ٢/٧١ من قانون الشركات إلزام جميع المساهمين بالقرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً، ولكنها اشترطت كي تحوز هذه القرارات القوة الملزمة توافر **شروطين**

- ١- **الشرط الأولي** ← أن تكون القرارات صادرة من جمعية عامة مكونة تكويناً صحيحاً.
 - ٢- **الشرط الثاني** ← أن تكون القرارات صادرة من جمعية عامة منعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة.
- قد رتبت المادة ٧٦ من قانون الشركات جزاء البطلان بالنسبة للقرارات التي تصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين، وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك.

الجمعية العامة غير العادية

أولاً: دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد :

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ١٠% من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية.

ثانياً: نصاب صحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ثالثاً: نصاب صحة التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية :

اسند المشرع للجمعية العامة اختصاصات هامة ، واناط بها اتخاذ قرارات تؤثر في مستقبل الشركة والمساهمين ولذلك فقد حدد نصاب للتصويت على القرارات يختلف باختلاف اهمية القرارات .
فطبقاً للمادة ٧٠/ج من قانون الشركات والمادة ٢/٢٩٩ من اللائحة التنفيذية للقانون تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال او خفضه او حل الشركة قبل الميعاد ، او تغيير الغرض الاصلى او ادماجها .
يشترط لصحة القرار في هذه الاحوال ان يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع .

رابعاً: المستندات التي يجب اطلاع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية :

الزمت المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات مجلس الادارة بأن يضع تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص ، بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بخمسة عشر يوماً على الاقل ما يأتي :

- ١- بيان المسائل المعروضة على الجمعية ، وهي مشروعات القرارات المطلوب اتخاذها .
 - بيد انه اذا طلب المساهمون الحائزون على النسبة المقررة قانوناً ، اي المساهمون الذين يملكون ١٠% على الأقل من اسهم الشركة .
 - ادراج بعض المسائل في جدول الاعمال تعين وضع بيان تلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية .

- ٢- تقرير مراقب الحسابات عن المسائل المعروضة على الجمعية .
 - ويكون لاصحاب الاسهم والسندات وحصص التأسيس الاطلاع على المستندات والاوراق المشار اليها في المواعيد المحددة بمقر الشركة ، سواء بأنفسهم او من ينوب عنهم قانوناً ويجوز لهم الحصول على نسخ من تلك المستندات بعد أداء مبلغ لا يزيد على عشرة قروش عن كل صفحة .

خامساً: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية :

يراعى ما يلي :

- أ- لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدّها بصفته شريكاً.
- ب- يجوز إضافة أغراض مكملّة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي ولا يجوز تغيير الغرض الأصلي.
- ج- أن للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها.

وتختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي:

- ١- زيادة رأس المال أو المصدر أو المرخص به. ولا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداؤه بالكامل إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته.
- ٢- الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم ممتازة، بشرط أن يرخص بذلك النظام ابتداءً، فيجب أن يتضمن - نظام الشركة- عند التأسيس شروط وقواعد الأسهم الممتازة.
- ٣- تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأنواع الأسهم. ولا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل.

مجلس الإدارة

أولاً: تكوين مجلس الإدارة:

١- السلطة المختصة باختيار مجلس الإدارة:

- تختص الجمعية العامة باختيار أعضاء مجلس الإدارة، وذلك باستثناء أول مجلس إدارة إذا يتم تعيينه عن طريق المؤسسين.

٢- عدد أعضاء مجلس الإدارة:

- اشترط المشرع ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة. ولم يحدد المشرع حداً أقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وترك تقدير ذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

٣- مدة العضوية بمجلس الإدارة:

- مدة عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة ثلاث سنوات، باستثناء أول مجلس إدارة حيث يتم تعيينه لمدة أقصاها خمس سنوات. والحكمة التي توخاها المشرع من إطالة مدة عضوية مجلس الإدارة الأول هو أن الشركة تكون في طور التأسيس الأمر الذي يتطلب وقتاً لاستقرار الأوضاع وإنهاء إجراءات التأسيس.

٤- أعضاء مجلس الإدارة الاحتياطيون:

- يجوز أن يتضمن نظام الشركة أوضاع تعيين أعضاء احتياطيين بمجلس الإدارة، يحلون محل الأعضاء الأصليين في أحوال الغياب أو قيام المانع الذي تحدده اللائحة التنفيذية، والحكمة التي توخاها المشرع من هذا النظام هو مواجهة مشكلة تخلف أو غياب بعض أعضاء مجلس الإدارة بما يؤثر على سير العمل بالمجلس.

٥- عضوية الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة:

- أجازت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات للشخص الاعتباري أن يكون عضواً بمجلس الإدارة، بشرط أن يحدد فور تعيينه ممثلاً له في مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين.
- في حالة عزل ممثل الشخص الاعتباري وتعيين ممثل جديد، فإن مدة تمثيل الممثل الجديد تكون مكتملة لمدة الممثل السابق.
- أخيراً فقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات مسؤولية ممثل الشخص الاعتباري عن الأعمال الصادرة منه أمام الشخص الاعتباري. فإذا وقعت أفعال من ممثل الشخص الاعتباري أثناء وبمناسبة اشتراكه في إدارة الشركة وترتب على هذه الأفعال أضرار للشركة أو المساهمين أو الغير، فيجوز لمن أصابه الضرر إقامة دعوى تعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء تلك الأفعال.
- له أيضاً توجيه نفس الدعوى إلى الشخص الاعتباري. وذلك تأسيساً على مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع إذا كانت علاقة الممثل بالشخص الاعتباري علاقة عمل، أو على أساس مسؤولية الموكل عن أعمال الوكيل إذا كانت علاقة الممثل بالشخص الاعتباري علاقة وكالة.

☞ إذا كان الرأي قد استقر على التضامن في المسؤولية بين الشخص الاعتباري وممثله فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، إلا أنه فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية فالأمر يعد مختلفاً. فقد اختلف فقهاء القانون الجنائي حول مسؤولية الأشخاص الاعتبارية إلى **اتجاهين** :

○ **الاتجاه الأول** : يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى إنكار المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، فوفقاً لهذا الاتجاه لا يسأل الشخص الاعتباري عن الأفعال التي يرتكبها ممثله في مجلس الإدارة وتعد مؤثمة وفقاً لقانون العقوبات.

○ **ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى الحجج الآتية:**

- ١- عدم تمتع الشخص الاعتباري بأي إرادة.
- ٢- الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية يعد إهدار لمبدأ شخصية العقوبة.
- **الاتجاه الثاني** : **يذهب** أنصار هذا الاتجاه إلى الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية. وعلى ذلك تكون الأشخاص الاعتبارية مسئولة عن الأفعال التي يرتكبها ممثله في مجلس الإدارة وتعد مؤثمة وفقاً لقانون العقوبات.

○ **ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى الحجج الآتية:**

- ١- أنه لا يمكن التسليم بعدم تمتع الشخص الاعتباري بأي إرادة وإلا فلا يصح أن يكون الشخص الاعتباري طرفاً في العقود.
- ٢- أنه بالنسبة لحجة أنصار إنكار المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية بأن الاعتراف بالمسؤولية الجنائية له يهدر مبدأ شخصية العقوبة ليست صحيحة ولا يمكن التسليم بها.

☞ **ونرى أنه** من الصعب التسليم بانعقاد المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية عن نفس الأفعال التي ارتكبها ممثل الشخص الاعتباري حيث يعتبر ذلك معاقبة لشخصين عن جريمة واحدة دون توافر شروط المساهمة الجنائية وهو ما لا تجيزه نصوص القانون. وعلى ذلك فإن المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي ارتكبها ممثل الشخص الاعتباري لا يسأل عنها هذا الأخير ويسأل عنها من اقترفها فقط.

٦- **تمثيل الحكومة في مجلس الإدارة :**

☞ تمشياً مع السياسة العامة للدولة في تشجيع بعض الأنشطة الحيوية فقط، تلجأ الحكومة إلى تشجيع شركات المساهمة التي يتعلق نشاطها بأحد المشروعات الهامة والحيوية لاقتصاديات البلاد. وفي هذا الصدد يجب أن يكون للحكومة ممثلان على الأقل في مجلس إدارة شركة المساهمة التي تضمن لها حد أدنى من الأرباح، والحكمة التي توخاها المشرع من ذلك هو مراقبة سير وتوجيه العمل في الشركة للتأكد من انتظام العمل في الأنشطة التي تقوم بها الشركة وحسن الإدارة حتى يمكنها تقديم المساعدة الفعالة واللازمة في الوقت المناسب.

٧- **مشاركة العاملين في مجلس الإدارة :**

☞ تقضي مبادئ حوكمة الشركات السماح للعاملين بالمشاركة في إدارة الشركة لما تحققه من فائدة للشركات بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تحفيز العاملين لاستثمار مهاراتهم الخاصة في الشركة. مشاركة العاملين في إدارة الشركة يكون **بأحدى الطرق الآتية** :

- **الطريقة الأولى** : **اشتراك العاملين في مجلس الإدارة وشروطه** : يجوز أن يتضمن النظام أن يكون للعاملين ممثلين في مجلس الإدارة، يحدد عددهم وطريقة اختيارهم نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي :
 - أ- ألا يجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس.
 - ب- أن يكون اختيارهم عن طريق العاملين بالشركة.
 - ج- أن يتوافر في ممثلي العاملين بمجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة.
 - د- ألا يكون قد سبق الحكم بمجازاته تأديباً.
 - هـ- أن تكون مدة العضوية بالمجلس هي ذات المدة المقررة لأعضاء المجلس الممثلين لرأس المال.

- **الطريقة الثانية :** اشتراك العاملين في الإدارة على أساس تملكهم لأسهم العمل : يجوز أن يتضمن نظام الشركة النص على تنظيم لمشاركة العاملين في الإدارة والأرباح على أساس إنشاء أسهم للعمل تكون مملوكة لجميع العاملين بالشروط الآتية :
 - أ- أن يكون العاملون بالشركة جمعية خاصة طبقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يشترك فيها العاملون الذي مضى على خدمتهم أكثر من سنة.
 - ب- تختار الجمعيات الخاصة بالعاملين ممثلين لها بالجمعية العامة للشركة ومجلس إدارة الشركة.
 - ج- تؤول إلى الجمعيات الخاصة بالعاملين نصيبهم في الأرباح.
 - د- تنتهي الجمعية العامة بنهاية الشركة.

- **الطريقة الثالثة :** مشاركة العاملين في الإدارة عن طريق لجنة إدارة معاونة : يجوز أن يتضمن النظام النص على تشكيل لجنة إدارية معاونة بقرار من مجلس الإدارة من ممثلين عن العاملين. وتختص اللجنة بدراسة كافة الموضوعات الخاصة بدراسة برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة، وكذلك كل ما يتعلق بشؤون العاملين وبرامج وخطط وقواعد تحديد الأجور والمرتبات.

٨- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :

- بعد أن يتم تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة، على مجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه رئيساً كما يجوز أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه. وأجازت المادة ٧٩ ب من قانون الشركات أن يندب مجلس الإدارة عضو أو أكثر للقيام بأعمال الإدارة الفعلية للشركة، ويشترط في هذا العضو المنتدب، أن يكون متفرغاً للإدارة، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات العضو المنتدب.
- يتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل الشركة أمام القضاء. وإذا كان رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لابد أن يكونا من بين أعضاء مجلس الإدارة، فقد أجازت اللائحة التنفيذية لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة، ويشترط أن يكون المدير العام شخصاً طبيعياً من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويباشر المدير العام أعماله تحت إشراف العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان يقوم بأعمال الإدارة الفعلية ويكون مسئولاً أمامه. ومن المسلم به أن المدير العام موظف تحكم علاقته بالشركة أحكام عقد العمل.

ثانياً: الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة :

١- النزاهة وحسن السمعة :

- لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة أية شركة مساهمة، من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير، أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها. والعقوبات المنصوص عليها، عقوبات مقررة لكل من يقتترف الجرائم التالية:
 - كل من أثبت عمداً في نشرات إصدار الأسهم أو السندات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون.
 - كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء.
 - كل عضو مجلس إدارة وزع أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
 - كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة.
 - كل من يخالف أي نص من النصوص الآمرة في هذا القانون.

٢- تقديم إقرار كتابي بقبول التعيين بعضوية مجلس الإدارة :

- لا يجوز تعيين أي شخص عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة إلا بعد أن يقرر كتابة بقبول التعيين، ويتضمن الإقرار سنه وجنسيته وأسماء الشركات التي زاول فيها أي عمل من قبل خلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين.

٣- موافقة الوزير المختص على تعيين أعضاء مجلس إدارات الشركات التي تتولى إدارة أو استغلال مرفق عام :

تتشرط المادة ٢/٩٠ من قانون الشركات عند تعيين شخص في عضوية مجلس إدارة شركة تقوم على إدارة أو استغلال مرفق عام موافقة الوزير المشرف على ذلك المرفق أو الوزير المشرف على الهيئة مانحة الامتياز باستغلال أو إدارة المرفق. والحكمة التي توخاها المشرع من ذلك هي إخضاع هذه الشركات لنوع من رقابة الدولة نظراً للدور الهام الذي تقوم به المرافق العامة.

٤- عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة :

لا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك التي تزاوّل نشاطها في مصر أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة بنك آخر- أو شركة من شركات الائتمان التي يكون لها نشاط في مصر.

٥- عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وبين أعمال الوظائف العامة وما في حكمها :

لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها.

استثناء:- يجوز أن يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص.

لا يجوز- بغير إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء- للوزير أو لأي من العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا، قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه الوزارة أو الوظيفة أن يعمل مديراً أو عضو مجلس إدارة أو أن يشغل بصفة دائمة بأي عمل في أو إداري أو استشاري في شركة من شركات المساهمة التي تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الإعانات أو الضمان .

فضلاً عما تقدم لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالكاً لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة.

ثالثاً: الأعمال المحظورة على أعضاء مجلس الإدارة :

١- لا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك التي تزاوّل نشاطها في مصر أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة بنك آخر- أو شركة من شركات الائتمان التي يكون لها نشاط في مصر.

٢- لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل في أو إداري بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من الجمعية العامة.

٣- لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً، من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها. ويستثنى من ذلك شركات الائتمان، فيجوز لها في مزاولة الأعمال الداخلة ضمن غرضها، أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو تفتح له اعتماد أو تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير.

٤- تلزم المادة ١/٩٧ من قانون الشركات كل عضو في مجلس إدارة الشركة، وكل مدير من مديريها تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها، أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إبلاغه في محضر الجلسة.

٥- تحظر المادة ٩٨ من قانون الشركات على كل عضو مجلس الإدارة لشركة مساهمة أو لمديريها، الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاوّلها الشركة.

٦- لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة- خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها - كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها في أي وقت أن يكون طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدماً بإجراء هذا التصرف.

٧- لا يجوز لمجلس الإدارة أو أحد المديرين أن يبرم عقداً من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين في مجلس إدارتها.

رابعاً: اجتماعات مجلس الإدارة :

يكون اجتماع شركة المساهمة بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلث أعضائه، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل يشترط لصحة اجتماع مجلس الإدارة حضور نصف عدد أعضائه على الأقل، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذي يشترطه النظام أيهما أكبر. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم يشترط النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة.

خامساً: اختصاصات مجلس الإدارة :

لمجلس الإدارة الحق في القيام بكافة الأعمال القانونية والمادية اللازمة لتحقيق غرض الشركة، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما ينص عليه قانون الشركات. وقد منح المشرع مجلس الإدارة اختصاصات عديدة في نصوص متفرقة نستعرضها **على النحو التالي :**

- ١- يجوز لمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به في حالة وجوده.
- ٢- لمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة.
- ٣- لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد.
- ٤- لمجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.
- ٥- يجب على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

على ذلك تظل القاعدة العامة هي حق مجلس الإدارة في القيام بكافة الأعمال القانونية والمادية لتحقيق غرض الشركة، باستثناء الأعمال التي نص عليها القانون، ومن أمثلة الأعمال التي لا يجوز لمجلس الإدارة القيام بها، لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم أي تبرع من أي نوع إلى حزب سياسي .

سادساً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

تعريف نظام الشركة ← الذي يبين كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وذلك على ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة في الأرباح تزيد عن ١٠% من الربح الصافي.

سابعاً: مسؤولية الشركة عن أعمال وتصرفات مجلس الإدارة :

يعتبر ملزماً للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه في الإدارة، أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد، ويكون للغير حسن النية، أن يحتج بذلك في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادراً بالتجاوز لسلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانوناً.

ويتبين من هذا النص أن مسؤولية الشركة تنعقد عن نوعين من الأعمال :

- **النوع الأول :** الأعمال والتصرفات القانونية والمادية الصادرة عن مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه في الإدارة أثناء ممارستهم أعمال الإدارة على الوجه المعتاد، أي الداخلة في دائرة اختصاصاتهم. وهذا النوع من الأعمال تسأل عنه الشركة دون أعضاء مجلس الإدارة.
- **النوع الثاني: التصرفات** الصادرة بالتجاوز لسلطة مجلس الإدارة أو التي لم يتبع بشأنها الإجراءات المقررة قانوناً. وهذا النوع من التصرفات يسأل عنها أعضاء مجلس الإدارة في مواجهة الشركة، وتسأل عنها الشركة في مواجهة الغير حسن النية. ويشترط لانعقاد مسؤولية الشركة عن تصرفات مجلس الإدارة الصادرة بالتجاوز لسلطته أو التي لم يتبع في شأنها الإجراءات المقررة قانوناً أن يكون الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية.
- إذا كان الغير سيء النية أي كان يعلم أو في مقدوره أن يعلم أن التصرف الذي صدر من مجلس الإدارة مجاوزاً لسلطاته أو لم تتبع في شأنه الإجراءات المقررة قانوناً، فلا تتحقق مسؤولية الشركة أمام الغير عن تلك التصرفات.

قد أعفى المشرع الشركة من المسؤولية عن أي تصرف يصدر من أحد موظفيها أو الوكلاء عنها، ما لم يكن مرخصاً به صراحة أو ضمناً من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة. ومع ذلك تسأل الشركة عن تصرفات موظفيها أو الوكلاء عنها حتى ولو لم يكن مرخصاً بها صراحة أو ضمناً من الجمعية العامة. ويتعين توافر شرطين لكي تتحقق مسؤولية الشركة عن هذه التصرفات وهما :

- ١- أن ترفع دعوى من الغير وأن يكون هذا الأخير حسن النية.
- ٢- أن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس الإدارة قد قدمت الموظف أو الوكيل عن الشركة على أنه يملك سلطة التصرف نيابة عن الشركة وأن يكون الغير قد اعتمد على ذلك في معاملته مع الشركة.

قد حدد المشرع مفهوم حسن النية وذلك عن طريق تحديد مدلول سوء النية حيث لا يعتبر حسن النية من كان يعلم بالفعل أو كان في مقدوره أن يعلم بحسب موقعه بالشركة أو علاقته بها بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة.

ثامناً: مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة:

١- المسؤولية الجنائية: يتعرض أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة للمسؤولية الجنائية إذا وقع منهم أفعال مؤثمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات أو قانون الشركات.

١- **يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه :**

- كل عضو مجلس إدارة أثبت عمداً في نشرات إصدار الأسهم أو السندات بيانات كاذبة.
- كل عضو مجلس إدارة وزع أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
- كل عضو مجلس إدارة زور في سجلات الشركة.

٢- **يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً.**

- كل عضو مجلس إدارة تصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.
- كل من يعين عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها.
- كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الإقرارات الملزم بتقديمها.
- كل عضو مجلس إدارة خالف أي نص من النصوص الآمرة في هذا القانون.

٣- **تعاقب المادة ١٦٤ من قانون الشركات بمضاعفة الغرامات، وذلك في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها**

حكم نهائي بالإدانة.

- فضلاً عما تقدم تضمن قانون العقوبات تجريم بعض الأعمال الصادرة من أعضاء مجلس الإدارة.
- تنص المادة ٣٣٢ عقوبات، إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفليس بالتدليس إذا أثبت عليهم أنهم فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريقة الغش أو التدليس.

نص المادتين ٣٣٣، ٣٣٤، عقوبات على أن يعاقب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة بالحبس مدة لا تتجاوز

سنتين إذا كان إفلاس الشركة مصحوباً بحالة من الحالات الآتية:

- إذا أثبت عليهم أنهم استهلكوا مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال يانصيب محض أو في أعمال البورصة العمومية.
- إذا لم يقوموا بتحرير الدفاتر المنصوص عليها في القانون.

٢- المسؤولية المدنية: يسأل أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة عن الأعمال الصادرة عنهم بمناسبة إدارة الشركة. ويتعين أن نفرق في هذا الصدد بين الأعمال التي تتم في حدود اختصاصات مجلس الإدارة والأعمال التي تتم خارج حدود اختصاصاته :

بالنسبة للأعمال التي تتم في حدود اختصاصات المجلس: لا يسأل أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة عن

الأعمال التي يقوموا بها في حدود وکالتهم وبسبب قيامهم بمهام وظائفهم ولا يتحملوا أية مسؤولية عن تلك الأعمال، وإنما تسأل الشركة وحدها عن تلك الأعمال.

بالنسبة للأعمال التي نتم بالتجاوز لحدود اختصاصات المجلس : فإنه استثناء من القاعدة العامة، يعتبر ملزماً للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه في الإدارة، أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد، ويكون لغير حسن النية أن يحتج بذلك في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادراً بالتجاوز لسلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانوناً.

يتبين مما تقدم أن الشركة تعتبر مسئولة عن التصرفات الصادرة عن مجلس الإدارة في مواجهة الغير حسن النية ولا يجوز للشركة أن تدفع مسؤوليتها في مواجهة الغير حسن النية بأن نصوص عقد الشركة أو لوائحها لم تتبع بشأن التصرف.

أ- حالات مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة قبل الشركة :

- ١- إذا خالف أعضاء مجلس الإدارة أحد النصوص الآمرة في قانون الشركات، ومثال ذلك تقاضي أعضاء مجلس الإدارة مكافآت بالمخالفة لأحكام قانون الشركات.
 - ٢- إذا خالف أعضاء مجلس الإدارة نص من النصوص الواردة في النظام الأساسي للشركة.
 - ٣- إذا خالف أعضاء مجلس الإدارة الالتزام العام بحسن الإدارة، ومثال ذلك قيام المجلس بإيداع أموال الشركة في بنك مهدد بالإفلاس.
- في كل هذه الحالات للشركة الحق في مباشرة دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها من تلك التصرفات والأفعال.
- المقصود بدعوى الشركة :** الدعوى التي تباشرها الشركة ضد أعضاء مجلس الإدارة أو ضد أحدهم عن الخطأ الذي وقع أثناء تنفيذ مهمتهم وأساس هذه الدعوى وفقاً للرأي الراجح المسؤولية التعاقدية حيث يعد مجلس الإدارة نائباً ووكيلاً عنها.
- وتعتبر الشركة** هي صاحبة الحق الأول في رفع هذه الدعوى باعتبارها شخصاً قانونياً، وحرصاً من الجمعية العامة على مصلحة الشركة تقوم بعزل مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المخطئ وتجري انتخابات لتعيين مجلس إدارة جديد يحل محل المجلس المخطئ أو استبدال عضو مجلس الإدارة المخطئ بعضو مجلس إدارة آخر.
- في حالة إفلاس الشركة** فإن وكيل التفليسة هو الذي يتولى مباشرة دعوى الشركة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، وإذا تم مباشرة دعوى الشركة ضد أعضاء مجلس الإدارة، فإنه لا يحق للمساهم مباشرة دعوى أخرى عن ذات الخطأ، وعلّة ذلك أن التعويض الذي يحكم به في دعوى الشركة يؤدي إلى إزالة الضرر غير المباشر الذي لحق بالمساهمين. أما إذا كان الخطأ قد ترتب عليه ضرر للشركة ولأحد المساهمين بطريقة مباشرة، فإن من حق المساهم الذي أصابه ضرر بطريقة مباشرة أن يباشر دعوى تعويض مستقلة عن دعوى الشركة، لأن كل منهما أصابه ضرر ويسعى للحصول على التعويض المناسب لجبر الضرر الذي لحق به.

ب- مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة قبل المساهم :

- إذا تقاعست الجمعية العامة في مباشرة دعوى الشركة يجوز للمساهم مباشرة الدعوى، كما يجوز له مباشرة دعوى المسؤولية المدنية إذا ثبت أن هناك ضرر قد لحق به بطريقة مباشرة. وتعتبر هذه الدعوى من الحقوق الأساسية للمساهم فلا يتوقف مباشرتها على إذن من الجمعية العامة أو أي جهة أخرى. ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضي بالتنازل عن الدعوى.

ج- مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة قبل الغير :

- المقصود بالغير** ← كل شخص غير مساهم في الشركة،
- مثال ذلك** ← دائي الشركة وأصحاب المصالح المرتبطة بالشركة.
- يجوز للغير المضرور أن يباشر دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة متى ثبت أنه قد لحقه ضرر من جراء التصرف الخاطئ الصادر عن مجلس الإدارة أو أحد أعضائه. ويترتب على ذلك التزام الغير بإثبات الخطأ الصادر عن مجلس الإدارة أو أحد أعضائه والضرر الذي لحق به وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
- يحق للغير حسن النية أن يرجع على الشركة لمطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من التصرفات أو القرارات الخاطئة لمجلس الإدارة.

منح المشرع للجمعية العامة للمساهمين حق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحق عزلهم. ويجوز للجمعية العامة أن تصدر قرار عزل جماعي لكل أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم ممثلي العاملين في مجلس الإدارة، وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم . يكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس. أما بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة ونائبه فإن أعضاء مجلس الإدارة هم الذين يملكون سلطة تعيينهم، ومن ثم فهم يملكون سلطة عزل رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

من ناحية أخرى يحق لأعضاء مجلس الإدارة طلب الاستقالة من وظائفهم وذلك تطبيقاً للقواعد العامة والتي تقضي بأن تكون الاستقالة في وقت مناسب ولا يترتب عليها أضرار بمصالح الشركة.

الرقابة على شركة المساهمة

مراقب الحسابات

لما كانت شركة المساهمة بما تقوم عليه من اعتبار مالي تضطلع بالمشروعات الاقتصادية الكبرى التي تحتاج لرؤوس أموال ضخمة تحصل عليها عن طريق الالتجاء إلى الاكتتاب العام، فلقد تدخل المشرع لحماية الاقتصاد القومي وجمهور المكتتبين. وذلك بأن عهد إلى متخصصين من خارج إدارة الشركة ممن تتوافر بهم الشروط المنصوص عليها في قانون المحاسبة والمراجعة للقيام بمراجعة دفاتر شركة المساهمة ومستنداتها.

تعيين مراقب الحسابات :

يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة ولمراجعة تعيينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه. ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات يتم اختيارهما من بين المقيدتين في سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض.

مهام مراقب الحسابات :

يجب على مراقب الحسابات أن يقوم بمراجعة حسابات الشركة أثناء السنة المالية طبقاً للأصول المرعية. ولكي يتمكن مراقب الحسابات من ممارسة مهامه يكون له الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، كما يكون له الحق في طلب البيانات اللازمة لقيامه بمهامه. على المراقب أو من يعينه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة أن يحضر الجمعية العامة. ويتلو المراقب تقريره على الجمعية العامة .

يجب أن يكون التقرير مشتملاً على البيانات الآتية :

- أ- ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات والإيضاحات على وجه مرضي.
- ب- ما إذا كان من رأيه أن الشركة تمسك حسابات ثبت له انتظامها .
- ج- ما إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر موضوع التقرير متفقة مع الحسابات.
- د- ما إذا كان في رأيه في ضوء المعلومات والإيضاحات التي قدمت إليه أن هذه الحسابات تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة في ختام السنة المالية وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يعبر على الوجه الصحيح عن أرباح الشركة أو خسائرها عن السنة المالية المنتهية.
- هـ- ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقاً للأصول المرعية.
- و- ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة، متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة.
- ز- ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام نظام الشركة أو لأحكام القانون على وجه يؤثر في نشاط الشركة.

يسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكياً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب ويستوضحه عما ورد فيه .

استقلال مراقب الحسابات :

- تقضي مبادئ حوكمة الشركات بضرورة ضمان استقلال المراجعين الخارجيين، وذلك لضمان حيديتهم ونزاهتهم في ممارسة مهامهم. فلا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها، ولا يجوز لمراقب حسابات شركة المساهمة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل بها أن يعمل مديراً أو عضو بمجلس الإدارة أو أن يشغل بصفة دائمة أو مؤقتة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة التي كان يعمل بها.
- القانون المصري قد نظم مهنة المراجعة بما يتفق وما تستهدفه مبادئ حوكمة الشركات من ضرورة تعيين مراجع خارجي (مراقب حسابات) مستقل ومؤهل وعلى قدر من الخبرة والكفاءة بما يؤهله للقيام بممارسة مهامه.

الرقابة الإدارية على شركة المساهمة

رقابة الهيئة العامة لسوق المال والإدارة العامة للشركات

- الجهات الإدارية المختصة بتولي الرقابة على شركة المساهمة، هي الهيئة العامة لسوق المال والإدارة العامة للشركات.
- لهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات في مقر الشركة أو غيرها، ويكون لهما في هذا الشأن كل في حدود اختصاصها بحث أية شكوى من المساهمين أو من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون. كما يكون لكل منهما حق تعيين مندوب له لحضور الجمعيات العامة للشركات العادية وغير العادية، ويجوز أن يتولى مندوب إحدى الجهتين العمل لحسابهما معاً.
- يكون لمندوب الإدارة العامة للشركات، التأكد من صحة النصاب القانوني للاجتماع وسلامة الإجراءات، ويتبين مما تقدم أن المشرع قد جعل اختصاص المراقبة ذات الطابع القانوني لمندوب الإدارة العامة للشركات، أما مراقبة المسائل ذات الطابع المالي فيختص بها مندوب الهيئة العامة لسوق المال. فضلاً عن رقابة الجهات الإدارية المختصة على شركة المساهمة، فإنه يجوز للمساهمين والشركاء الإطلاع على سجلات الشركة فيما عدا الدفتر الذي تدون فيه محاضر مجلس الإدارة والدفاتر المحاسبية للشركة.
- كما يجوز لهم الاطلاع على ميزانيات الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها وتقارير مراقبي الحسابات.

التفتيش الإداري على شركة المساهمة

- تتم مساءلة مجلس الإدارة من جهة خارج الشركة عن طريق التفتيش وهو ما يسمى بالمساءلة الخارجية. ويكون للجهة الإدارية المختصة وللشركاء الحائزين على (٢٠%) من رأس المال على الأقل، أن يطلبوا التفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة، أو مراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقرها القانون، ويقدم الطلب إلى وزير الاقتصاد وتشكل بقرار منه لجنة للنظر في الطلب يشترك في عضويتها مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبة.
- لجنة بعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة والمراقبين الحسابيين في جلسة سرية أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها وأن تدب لهذا الغرض خبيراً أو أكثر على أن تعين المبلغ الذي يلزم الشركاء طالي التفتيش بإيداعه لحساب المصروفات متى رأي ضرورة تدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء.
- على أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقبي الحسابات أن يطلعوا من يكلف بالتفتيش على جميع الدفاتر والوثائق. ويعاقب من يمتنع عن إجابة ما يطلبه المكلف بالتفتيش في هذا الشأن بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (١٦٣). وللمكلف بالتفتيش أن يستجوب أي شخص له صلة بشؤون الشركة بعد أداء اليمين.
- إذا تبين للجنة أن ما نسبته طالبو التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات غير صحيح جاز لها أن تأمر بنشر التقرير كله أو بعضه أو بنشر نتيجته بإحدى الصحف اليومية وأن يلزم طالي التفتيش بنفقاته دون إخلال بمسئوليتهم عن التعويض.
- إذا تبينت للجنة صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين أمرت باتخاذ التدابير العاجلة، وبدعوة الجمعية العامة على الفور. ويكون لها أن ترجع على المتسبب في المخالفات بقيمة هذه النفقات والمصروفات بالإضافة إلى التعويضات. وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم.

بنك الأسئلة

س ١ : ماهي شرط صحة اصدار السند ؟

س ٢ : عرف شركة المساهمة مبيناً خصائصها ؟

س ٣ : عرف الأسهم مبيناً خصائصها وأنواعها ؟

س ٤ : ما هي طرق تداول الأسهم وشروط التداول ؟

س ٥ : عرف السندات موضحاً الفرق بينها وبين الأسهم ؟

س ٦ : وضح المركز القانوني للمؤسسين في شركة المساهمة ؟

س ٧ : وضح الشروط الواجب توافرها في المؤسسين لشركة المساهمة ؟

س ٨ : ما المقصود بالإكتتاب وما هي طبيعته القانونية وشروطه الموضوعية ؟

س ٩ : ما هي الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة ؟

2026



القسم الثالث :
الشركة ذات المسؤولية المحدودة



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٣

س ١: عرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة مبيناً خصائصها ؟

ص ٦

س ٢ : وضع آلية التنازل عن الحصص وبيعها وانتقال ملكيتها في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ؟

ص ٧

س ٣ : وضع آلية تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ؟

ص ٩

س ٤ : وضع آلية إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ؟

ص ١٢

س ٥ : وضع الأجهزة الرقابية المنوط بها الرقابة علي الشركات ذات المسؤولية المحدودة؟

ص ١٦

س ٦ : اكتب في حل وإنقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة ؟

س ١: عرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة مبيناً خصائصها ؟

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبيان خصائصها

١- المقصود بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ← شركة لا تزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسؤولاً إلا بقدر حصته ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس ماله أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركات فضلاً عن الشروط المقررة في هذا القانون، وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من غرضها ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.

تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة بطبيعتها المختلطة، إذ تحدد مسؤولية الشريك فيها بقدر حصته فلا تمتد مسؤولية الشركاء لتطول أموالهم الخاصة فإذا أوفى الشريك بحصته في الشركة انقطعت صلتها بدائنها، ولم يعد في مقدرتهم أن يطالبوه بشيء، فهي بذلك تقترب من شركة المساهمة ولكنها تختلف عنها في طبيعتها، وتقرب من شركات الأشخاص في أنه لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة الالتجاء إلى الاكتتاب العام أو إصدار أسهم أو سندات، كما أن الحد الأقصى للشركاء فيها لا يزيد عن خمسين شريكاً.

كما أن إجراءات تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعتبر بسيطة إذا تم مقارنتها بشركة المساهمة كما أن كل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة له الحق في أن يتولى الإدارة. الحكمة من نشاء هذه الشركة هو خلق كيان مستقل تكون مسؤولية الشركاء فيه محدودة بقدر حصصهم وهذه الشركات تعتبر أنسب أنواع الشركات التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما أنها ذات طبيعة عائلية في الغالب.

٢- خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعدة خصائص تختلف عن شركات الأشخاص وشركات الأموال، حيث أن هذه الشركة لها طبيعة مختلطة تجمع في طياتها عدة خصائص.

أولاً: رأس مال الشركة:

يجب أن يتم الاكتتاب في جميع الحصص وأداء قيمتها بالكامل لحساب الشركة تحت التأسيس وذلك في حساب تفتح لهذا الغرض بأحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير المختص.

يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية، ولا يجوز أن تكون حصته في شكل عمل يؤديه إلى الشركة.

إذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية، وجب أن تحدد بمعرفة أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك حسب طبيعة كل حصة .

يكون مقدم الحصة العينية مسؤولاً قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها في عقد الشركة.

زيادة رأس مال والمسئولية:

يكون مؤسسوا الشركة ذات المسئولية المحدودة وكذلك المدير في حالة زيادة رأس المال بالتضامن قبل كل ذي شأن ولو اتفق على غير ذلك إذا كان جزء رأس المال الذي اكتتب فيه على وجه غير صحيح، ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين فيه ويتعين عليهم أدائه بمجرد اكتشاف سبب البطلان، وأيضاً يسألون عن كل زيادة فيه قيمة الحصص العينية قررت على خلاف الواقع في عقد تأسيس الشركة أو العقد الخاص بزيادة رأس المال، ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين بهذه الزيادة ويتعين عليهم أدائها متى تبقى ذلك.

حكم الحصص المكتتب فيها على وجه غير صحيح:

يتم توزيع الحصص التي اكتتب فيها على وجه غير صحيح، أو تقررت مقابل الزيادة غير حقيقية في قيمة الحصص العينية على الشركاء ذوي المساهمات الصحيحة قانوناً بحسب نصيبه من رأس المال أما بالنسبة لزيادة رأس المال تتوزع على المديرين سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم بحسب عدد الرؤوس.

يجوز للشركاء ذوي المساهمة الصحيحة الاتفاق بالإصلاح على توزيع الحصص المشار إليها على وجه مقادير لما تقدم، مع ملاحظة أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن يترتب على توزيع الحصص المشار إليها أن يتجاوز عدد الشركاء عن ٥٠ شريكاً.

يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية، وتتقاسم الحصص والأرباح وفائض التصفية فيما بينهما، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

تكون الحصص غير قابلة للقسمة، فإذا تعدد الملاك لحصة جاز للشركة أن توثق استعمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكاً منفرداً للحصة في مواجهة الشركة.

ثانياً: اسم أو عنوان الشركة ذات المسئولية المحددة:

أجاز المشروع للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسماً متخذاً من غرضها ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أحد من المعروف غير أن شركات التضامن والتوصية عنوانها لا يضم إلا اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين بقصد إعلام الغير مسئولية الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة.

مسئولية شخصية وتضامنية، أما شركة المساهمة فيكون اسمها مستمد من الغرض الذي أنشأت من أجله، وفي بعض الحالات الاستثنائية قد يكون اسمها مستمد من أحد الشركاء لاعتبارات تاريخية مع كتابة كلمة شركة مساهمة.

الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظراً لأن لها طبيعة مختلفة تجمع بين الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي فإن المشروع جعل لها الخيار بين أن تتخذ اسماً خاصاً لها مستمد من غرضها، أو أن تتخذ عنواناً لها يتضمن اسم شريك أو أكثر.

نظراً لأن هذا الأمر من شأنه الإضرار بالغير الذي يتعامل مع الشركة، إذ قد تعتقد أنه يتعامل مع شركة تضامن أو توصية وأن أسماء الشركاء والوارد في العنوان هم شركاء متضامنون يلتزمون بكافة ديون الشركة من أموالهم الخاصة على سبيل التضامن، لذلك اتخذ المشرع الاحتياطات الكفيلة بحماية حقوق الغير.

يرى الدكتور:- أن هدف الشرع من إجازة أن يكون اسم الشركات مستمد من الغرض أو اسم أحد الشركاء أو أكثر وهو تيسير تحويلها إلى شركة تضامن أو توصية أو العكس دون حاجة لتغير عنوانها.

ثالثاً: عدد الشركاء:

لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن اثنين وإلا تحولت إلى شركة الشخص الواحد، وهي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في رأس المال المخصص لها، وعلى ذلك إذا كان عد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أقل من اثنين اعتبرت منحلّة بحكم القانون ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب، أو بطلب من بقية الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلى شركة الشخص الواحد.

الحد الأدنى لشركة الشخص الواحد ليس شرط ابتداء فحسب، بل هو شرط بقاء أيضاً يجب أن يتوافر طيلة حياة الشركة. والشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شرك لا يزيد عدد الشركاء فيها على الخمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسؤولاً إلا بعدد حصته. فإذا زاد عدد الشركاء على خمسين بسبب الإرث أو الوصية أو بيع الحصص بالقرار الجبري، وجب على الشركاء أن يوافقوا أو ضاعها مع اتفاق القانون في هذا الشأن خلال سنة من تاريخ الزيادة أو أن يتخذوا إجراءات تغيير شكل الشركة إلى شركة مساهمة، وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء، كما أن المشرع أجاز أن يكون الشخص الاعتباري شريكاً في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حتى تتسق أحكامها مع قانون الاستثمار.

رابعاً: المحظور على الشركة ذات المسؤولية المحددة:

فرض المشرع على الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعض المحظورات لكي تنفذ طبيعتها على الاعتبار الشخصي لتكوينها.

١- **حظر الاكتتاب العام:** لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، وهذا الحظر يهدف إلى الحيلولة دون المضاربة على صكوك هذه الشركة لسبب ما تعرضه من ضمان متواضع، المسؤولية المحدودة للشركاء.

٢- **عدم جواز إصدار أوراق مالية قابلة للتداول:** وأيضاً لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار أسهم وسندات قابلة للتداول حيث لا يجوز أن تكون حصص رأس المال في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في شكل أوراق مالية قابلة للتداول، كما لا يجوز لهذه الشركة أن تصدر أي نوع من أنواع الأوراق المالية الأخرى مثل صكوك التحويل أو صكوك الاستثمار أو وثائق الاستثمار.

٣- **عدم جواز مباشرة أنشطة معينة:** لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تتوالى أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقي الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير، كما يحظر عليها أن تتوالى أي نشاط يقصره القانون على شركة من نوع آخر.

كما أن مباشرة الشركة للأنشطة المذكورة تحتاج إلى رأس مال ضخم يعجز الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن توافره، وهذا الحظر يتعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته.

خامساً: طبيعة حصص الشركاء والتنازل عنها:

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية.

تقسم الحصص وفائض التصفية فيما بينها، ما لم ينص عقد الشركة على تقسيم مختلف وتكون الحصص غير قابلة للقسمة، فإذا تعدد الملاك لحصة واحدة جاز للشركة أن توفق استعمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالاً منفرداً للحصة في مواجهة الشركة.

رأي الدكتور:

❖ إنني اعترض على مصطلح الذي استخدمه الشرع من أن تختاروا من بينهم من يعتبر مالكا منفرداً الإجراءات انتقال الملكية وليس لما يقرره الشرع وكان يجب على الشرع اعتبار من تم اختياره مثلاً عن ملاك الحصة في مواجهة الشركة.

سجل للشركاء:

❖ **يعد بمركز الشركة سجل يتضمن بيانات الحصص وملاكها خاصة البيانات التالية:**

- ١- أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحل إقامتهم ومهنتهم.
 - ٢- عدد الحصص التي يملكها كل شريك وتعداد ما دفعه.
 - ٣- التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل إليه.
- ❖ في حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير من آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بسبب الوفاة، ويجوز لكل شريك ولكل ذي مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل في ساعات عمل الشركة.
- ❖ ترسل في شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة في هذا السجل وكل تغيير يطرأ عليها، إلى جهة الإدارة المختصة وتنشر هذه البيانات في النشر التي تصدر لهذا الغرض. ويسأل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على وجه التضامن عما ينشأ من ضرر بسبب إمساك السجل بطريقة غير صحيحة أو إعداد القوائم بطريقة معيبة أو بسبب عدم صحة البيانات التي تثبت في السجل أو القوائم.

س ٢ : وضع آلية التنازل عن الحصص وبيعها وانتقال ملكيتها في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ؟

أولاً :- التنازل عن الحصص وبيعها وانتقال ملكيتها:

- ❖ يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو تصديق التوقعات الوارد به، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، وفي حالة البيع للغير يكون لباقي الشركاء أن يسترد الحصة المباعة بالشروط نفسها.
- ❖ مع مراعاة أنه يجوز للشركاء فيما بينهم أن يتداولون حصصهم في الشركة وبيعها للبعض منهم كلها أو بعضها دون أن يكون لباقي الشركاء الحق في الاسترداد هذه الحصص ما لم يجز العقد حق الاسترداد وأيضا فيما بينهم.
- ❖ يجب على من يلتزم ببيع حصته أن يبلغ بيع حصته إلى الشركاء عن طريق المدير بالغرض الذي وجه إليه.
- ❖ بعد انقضاء شهر من إبلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء وحق الاسترداد يكون الشريك حراً في التصرف في حصته، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك تقسم الحصة بينهم بنسبة حصة كل منهم، ولا يكون للتنازل أو الانتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركة.

ثانياً :- انتقال الحصة إلى الورثة:

- ❖ تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويكون حكم الموصي له حكم الوارث ويجب ألا يترتب على هذا الانتقال تقسيم الحصة، وفي حالة تعدد الملاك لحصة واحدة جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في مواجهة الشركة.
- ❖ لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء كما هو الحال بالنسبة لشركة التضامن والتوصية البسيطة، وإنما تنتقل حصة كل شريك بوفاته إلى ورثته ويشترط أيضاً ألا يترتب على هذا الانتقال زيادة عدد الشركاء عن الخمسين.
- ❖ على الشركة أن تنفذ طلبات التنازل المستوفاة للشروط أو إثبات الانتقال بالإرث أو الوصية فور تقديمها إليها، على أن يخبر صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

يتم تعديل عقد الشركة بناء على طلب يتضمن اسم الشريك المتوفى الذي يحل محله، بما يفيد انتقال الحصص للورثة، ولا يكون لتعديل العقد من أثر بالنسبة للغير إلا من وقت ألقيد في سجل الشركة ويطبق على حكم الورثة الموصى لهم، تنطبق ذات الأحكام.

يرى الدكتور :- أن يجوز إعمال حق الاسترداد وفي هذه الحالة أيضاً إذا نص عقد الشركة على أن للشركاء الأحياء حق استرداد والحصة من الورثة في مقابل ثمن عادل.

ثالثاً :- الحجز على حصة الشريك:

إذا فرض وكان هناك دائماً لأحد الشركاء، كما لو اقترض هذا الشريك مالاً مقابل حصته، ولم يوف بالدين في الموعد المتفق عليه، يكون من حق هذا الدائن اتخاذ إجراءات بيع الحصة بيعاً جبرياً. فإذا اتخذ دائن أحد الشركاء إجراءات بيع حصة مدينة جبراً لاستيفاء دينه، وجب أن يقوم الدائن في هذه الحالة بإعلان الشركة بشروط البيع وميعاد الجلسة التي تحدد لنظر الاعتراضات عليها، فإذا لم يتفق الدائن والمدين والشركة على البيع، بيعت الحصة بالمزاد.

لا يكون البيع نافذاً إذا تقدمت الشركة بمشتري آخر بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال عشرة أيام من تاريخ صدور حكم البيع، وهذا يعتبر تطبيق للطابع الشخصي للشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث قد يرتضي الشركاء بدخول شريك ولا يرتضوا بشريك آخر.

رابعاً :- حق الاسترداد في حالة التنازل عن الحصة تبرعاً أو دون مقابل للغير:

لم ينص القانون على هذه الحالة وهي إذا قام أحد الشركاء بالتنازل عن الحصة تبرعاً أو دون مقابل سواء كان هذا التنازل للغير أو لأحد الأقارب من الأصول والفروع.

يرى الدكتور :- أنه حفاظاً على الطابع الشخصي للشركة ذات المسؤولية المحدودة يجوز إعمال حق الاسترداد في هذه الحالة أيضاً على أن يكون ذلك مقابل ثمن عادل يحدده الخبير، ونرى أيضاً أن يتضمن عقد الشركة تنظيملاً لاستعمال حق لاسترداد في حالة التبرع بالحصة أو التنازل عنها دون مقابل سواء للغير أو لأحد الأقارب للشريك.

س ٣ : وضع آلية تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ؟

تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

إجراءات تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة تمر بمراحل متعددة هي العقد الابتدائي، وعقد تأسيس الشركة والقيد في السجل التجاري.

لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية في عقد تأسيس الشركة بين الشركاء، ودفعت قيمتها كاملاً وهذه القاعدة أشد من القاعدة المقررة في شركات المساهمة حيث يكفي بالوفاء بربع قيمة الأسهم فقط.

المؤسسون:

يعتبر مؤسساً للشركة كل من اشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيسها بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك، ويعتبر مؤسساً على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي، وأطلق الترخيص في تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، ولا يعتبر مؤسساً من يشترك في التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة وغيرهم.

العقد الابتدائي وعقد التأسيس:

يكون العقد الابتدائي الذي يبرمه المؤسسون في الشركة ذات المسؤولية المحدودة طبقاً للنموذج الذي يصدره الوزير المختص، ولا يجوز أن يتضمن العقد أية شروط تعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، أو أية شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة بعد إنشائها ما لم تدرج في عقد التأسيس أو النظام الأساسي.

- ١- يكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عما التزموا به، ويعتبر المؤسس الذي التزم عن غيره ملزماً شخصياً إذا لم يبين اسم موكله في عقد إنشاء الشركة.
- ٢- يلتزم المؤسسون على سبيل التضامن بأية أضرار تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة ذلك. وإذا تلقى المؤسس أية أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسيس، كان عليه أن يرد تلك الأموال إلى الشركة وأية أرباح ناتجة قائمة عن استخدامه لهذه الأموال.
- ٣- يجوز للمؤسسين أن يبرموا عقداً ابتدائياً طبقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من الوزير ويكون للشركة عقد تأسيس يوقع من جميع الشركاء، وذلك طبقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من الوزير .

بيانات عقد تأسيس وشروطه الشكلية:

١- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على البيانات الآتية:

- ١- أسماء الشركاء، وبيان ما إذا كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين وجنسياتهم ومحل إقامتهم أو مركز إدارتهم بحسب الأحوال.
- ٢- تحديد رأس مال الشركة، وعدد الحصص التي تنقسم إليها، وقيمة كل حصة.
- ٣- توزيع الحصص على الشركاء.
- ٤- إذا ما كان ما قدمه الشريك حصة عينية، فيحدد نوع الحصة وقيمتها، والثلث الذي ارتضاه الشركاء لها، واسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه.
- ٥- أسماء المديرين الحقيقيين لإدارة الشركة، وما إذا كانوا من الشركاء أو من غيرهم، مع بيان الأجل الذي ينتهي فيه تعيينهم.
- ٦- أسماء أعضاء بمجلس الرقابة إذا زاد عدد الشركاء على عشرة، والمدة التي يتولى مهامه خلالها.
- ٧- اسم أو أسماء مراقبي الحسابات الأول.

٢- يشترط العقد التأسيسي من الناحية الشكلية أن يوقع جميع الشركاء على عقد تأسيس الشركة، ويجوز أن ينوب عنهم وكلاء بموجب توكيل خاص ويتم التصديق على التوقيعات أو توثيق العقد، بعد إقرار الجهة الإدارية المختصة لها، والعقد الابتدائي للشركة ذات المسؤولية المحدودة ونظامها أو عقد تأسيسها يجب أن يكون عقد رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه تبسيطاً للإجراءات.

تقديم طلب إنشاء الشركة وشهرها:

٣- يقدم طلب إنشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة مرفقاً به عقد تأسيس الشركة وكافة الأوراق الأخرى التي يتطلبها القانون أو لائحته التنفيذية إلى الهيئة العامة للاستثمار

٤- ثم تعرض الأوراق على **لجنة فحص إنشاء الشركات**، ولا يجوز للجنة أن تعترض على تأسيس الشركة إلا بقرار مسبب **ولأسباب معينة على سبيل الحصر وهي:**

- ١- مخالفة العقد الابتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج، أو ما تعنيه أموراً مخالفة للقانون.
 - ٢- إذا كان غرض الشركة مخالفاً للقانون أو للنظام العام.
- ٥- إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية الملازمة لتأسيس الشركة حيث أنه على الجهة الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها.

شهر الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

٦- إذا توافرت الأركان الموضوعية والشكلية للشركة وجب شهر الشركة بقيدها في السجل التجاري ويجب أن يتم القيد خلال شهر من تاريخ الموافقة على التأسيس.

٧- يتم إشهار عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي بمكتب السجل التجاري الذي يتبع مركزها الرئيسي، ويتعين على مجلس إدارة الشركة أو القائمين بإدارتها أن يودعوا كل تعديل يطرأ على العقد أو النظام بذات المكتب الذي تم فيه الإيداع لأول مرة.

- كما يؤثر بالتعديلات في السجل التجاري، ولا يحتج بأي تعديل يطرأ على العقد أو النظام بالنسبة للغير إلا من تاريخ إيداعه بمكتب السجل التجاري المختص أو التأشير به في السجل .
- تكتسب الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ولها أن تبدأ في مباشرة نشاطها اعتباراً من تاريخ القيد ولا يجوز بعد هذا التاريخ الطعن ببطان الشركة.
- يقوم مكتب السجل التجاري بعد ذلك خلال أسبوعين من تاريخ شهر الشركة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للشركات بصورة من عقد التأسيس ونظام الشركة الأساسي وشهادة بقيد الشركة في السجل التجاري.

س ٤ : وضع آلية إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أولاً: تعيين المدير وعزله:

١- تعيين المدير:

- يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم، حيث يجوز أجنبياً عن الشركة، وذلك خلاف ما هو مقرر في شركة المساهمة حيث مدير الشركة مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات ويشترط أن يكونوا من المساهمين في حين أن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتم تعيينهم لأول مرة عن طريق المؤسسين، ويستبدلون بعد ذلك بقرار من الجمعية العامة كما أنه يجوز تعيينهم لأجل معين أو دون تعيين أجل، وإذا كان تعيينهم دون أجل فإن معنى ذلك يظل تعيينهم طوال حياة الشركة ما لم يتم تغييرهم بخلاف الحال في شركة المساهمة التي يشترط في تعيين مجلس الإدارة مدة معينة هي ثلاثة سنوات ويكون تعيين أول مجلس إدارة أيضاً عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمسة سنوات.
- عادة يتم تعيين مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عقد تأسيس الشركة ويسمى المدير الاتفاقي، حيث أن كبار مؤسسي الشركة يحرصون على هذه الطريقة للاحتفاظ لهم بإدارة الشركة، وفي هذه الحالة لا يجوز عزل المدير الاتفاقي المعين في عقد تأسيس الشركة إلا بتعديل عقد الشركة والذي يتطلب موافقة الأغلبية العدية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباح رأس المال.
- أما إذا لم يتضمن عقد الشركة تعيين المدير فيجب على الجمعية العامة أن تصدر قرار بتعيين مدير أو أكثر، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية على أساس الحصص الممثلة في الاجتماع وليس على أساس عدد الرؤوس المشاركة في الاجتماع، وإذا تعدد المدبرون يكون للشركاء أن يعينوا مجلس مديرين، ويتولى المجلس الصلاحيات والوظائف المبينة في عقد التأسيس.

٢- عزل المدير:

- يجوز عزل المدير أو المديرين بموافقة الأغلبية العدية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباح رأس المال الممثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تنظر العزل، حيث أن العزل من القرارات الهامة التي تتطلب اجتماع عاجل للجمعية، وفي جميع الأحوال يجوز للجمعية العامة العادية التي تنعقد بشكل دوري عند نظر القوائم المالية المنسوبة للشركة التجديد أو عدم التجديد للمدير أو المديرين وذلك في حالة تعيين المدير لمدة محددة، أما إذا كان معين لمدة غير محددة فلا بد لكي يتم العزل أن يكون بقرار من الجمعية العامة العادية عدم تحديد مدة بتعيين المدير وجب عليها تعيين غيره أو غيرهم. ويجوز أن ينص عقد الشركة على صدور قرارات الشركة أو بعضها بطريقة الموافقة المكتوبة دون اجتماع.
- عزل المدير أو الميرين حق لكل شريك، وهو متعلق بالنظام العام بحيث تقع باطلاً ومجداً من كل أثر أي شرط يهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى حرمانه منه.
- رأي الدكتور:** أنه يبطل أي شرط حتى ولو كان وارد في عقد تأسيس الشركة يقرر تعويضاً للمدير، في حالة عزله دون سبب .

عزل المدير بواسطة القضاء:

❁ إذا تعذر عزل المدير بواسطة الشركاء لعدم توافر الأغلبية المطلوبة لصدر قرار العزل، كأن يكون أحد الشركاء يملك الأغلبية لحيازته لأكثر من نصف رأس المال أو كان المدير نفسه يحوز عدد من الحصص يمنع معه من توافر الأغلبية للعزل، فهنا يكون من حق أحد الشركاء ولو كان يحوز حصة واحدة أو أصلية في الحصص أن يطلب عزل المدير عن القضاء حتى قدم سبباً مشروعاً لذلك، ويقع باطلاً كل شرط يهدف إلى حرمان الشريك من هذا الحق.

❁ ونرى أن السبب المشروع الذي يسوغ عزل المدير قد يكون المدير المعزول يحق له المطالبة بالتعويض إذا كان العزل تم بتغيير أسباب مشروعه تبرره، ولكن اللجوء إلى هذا التعويض لا يبرر ولا يستطيع إلغاء قرار العزل إلا إذا سبب العزل بطلان يتعلق بالموضوع أو الإجراءات. وإذا تم عزل المدير فإن ذلك لا يؤدي إلى حل الشركة، ويجب شهر قرار العزل في السجل التجاري ولا يكون القرار نافذاً من حق الغير إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إثباته في هذا السجل.

استقالة مدير الشركة:

❁ لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة الاستقالة من منصبه بشرط أن تكون في الوقت المناسب ودون نشر والالتزام بتعويض الشركة عن الأضرار الناتجة عن ذلك، وهذه الاستقالة لا تكون نهائية إلا إذا وافقت الجمعية العامة للشركاء، لأن المدير ممثلاً للشركة وليس وكيل لها يقدم الاستقالة بالإدارة المنفردة ولا تكون الاستقالة المقدمة على بياض صحيحة، وكذلك الاستقالة المقدمة تحت ضغط الشركاء لأن في كلا الحالتين يعتبر الاستقالة في حكم العزل القائم على سبب غير مشروع.

ثانياً: الشروط الواجب توافرها في المديرين:

❁ يجب أن يتوافر فيمن يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشروط التالية:

- ١- أن يكون أحدهم على الأقل مصري الجنسية: معنى ذلك أنه إذا كان مدير الشركة واحد، يجب أن يكون مصرياً أما إذا تعدد المديرون فإنه يجب أن يكون واحداً منهم على الأقل مصري الجنسية.
- ٢- ألا يكون قد وقع عليه عقوبة مخلة بالشرف والأمانة: تطلب الشرع هذا الشرط صراحة، حيث لا يجوز أن يكون مديراً من حكم عليه بعقوبة جنائية خيانة أمانة أو تزوير أو جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير. وهذا النص خاص فقط بمن يتولى الإدارة دون الشركاء.
- ٣- أن يكون بالغاً سن الرشد: يشترط أن يكون مدير الشركة بالغاً سن الرشد وهو ٢١ عاماً على الأقل حتى تتوافر لديه الأهلية اللازمة لمباشرة المهمات، حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة تجارية بحسب الشكل والمدير بها يمارس التجارة لكن ليس باسمه ولا لحسابه وإنما باسم ولحساب الشركة، لذلك لا يشترط في مدير الشركة أن يكون تاجراً.
- ٤- أن يكون شخصاً طبيعياً لم ينص القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن يكون المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخصاً طبيعياً، ولم ينص صراحة حظر أن يتولى الأشخاص الاعتبارية القيام بأعمال إدارة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ولكن يمكن استنتاج ذلك من نص المادة ٨٩ من ذلك القانون التي يشترط في المدير كما سبق أن ذكرناه ألا يكون محكوم عليه بعقوبة جنائية أو صفحة أو عقوبة مخلة بالشرف والأمانة، حيث أن هذا النص يخاطب الأشخاص الطبيعيين دون الاعتباريين.

ثالثاً: سلطات المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

يكون لمديري الشركة سلطة كاملة في تمثيلها، وله القيام بكافة التصرفات من بيع أو رهن أو إجراء قروض لصالح الشركة طالما أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنشاطها فالمدير له سلطات واسعة تمليها الاعتبارات العملية كي يستطيع مجابهة كافة الظروف واتخاذ القرارات اللازمة لتيسير الشركة وتحقيق غرضها، فله مباشرة الأعمال القانونية والمادية التي تتفق مع مصلحة الشركة، لا فرق في ذلك بين أعمال التصرف وأعمال الإدارة كما يمثل المدير الشركة أمام القضاء.

كل ذلك تكون من سلطات المدير ما لم يقيدده عقد تأسيس الشركة بقيود معينة أو يحد من تصرفات معينة، حيث يلتزم المدير بهذه الحدود أو القيود الواردة في عقد تأسيس الشركة، على أن كل قرار يصدر بتقييد سلطات المدير يعد عقد تأسيس الشركة لا يكون نافذاً في حق الغير إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إثبات هذه القيود في السجل التجاري وذلك حماية للغير المتعاملين مع الشركة.

ويجب مراعاة أن سلطات المدير حتى لو كانت كاملة وغير مقيدة أو محددة في عقد تأسيس الشركة أو صدور قرارات من الشركة مسجلة فإنه يجب عليه كقاعدة عامة احترام نظام الشركة والغرض المقصود معها، فلا يجوز له أن يأتي عملاً يتضمن الخروج على نظام الشركة أو مخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، فمثلاً لا يجوز له التصرف في محل الشركة التجاري أو يقوم بالبيع أو الرهن في موجوداتها بشكل يهدر استقرارها أو استمرارها أو يتعارض مع أغراضها.

القرارات التي يصدرها المدير باسم الشركة أو عنوانها في حدود وسلطته تكون ملزمة للشركة.

يجب على مدير الشركة أن ينفذ مهمته بحسن نية وأن يبذل في أدائها عناية الرجل الحريص في ممارسة سلطاته واختصاصاته. فلا يجوز له أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقات التي يعقدها باسم الشركة إلا إذا أجاز الشركاء ذلك ولا يجوز للمدير أن يتولى الإدارة في شركة منافسة أو ذات غرض مماثل، ويجب عليه كذلك أن يعد قائمة الجرد والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وتقريراً عن أعمال الشركة عن السنة المالية المتقضية، ويجب أن تعقد جماعة الشركاء اجتماعاً في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للنظر في ذلك ويجب أن يتم إخطار الشركاء بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بصورة المستندات السابقة وتقارير مراقب الحسابات قبل اجتماع جماعة الشركاء بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويجوز أن يتم تسليم صور مستندات المشار إليها إلى الشريك شخصياً مقابل إيصال ويجوز لكل شريك اعتباراً من تاريخ إخطاره بالمستندات المشار إليها أن يوجه أسئلة مكتوبة إلى مديري الشركة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويجب على المدير أن يجيب عليها في اجتماع جماعة الشركاء.

مسئولية المدير:

يكون حكم المديرين من حيث المسؤولية حكم أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة لذلك يسأل المديرون مسؤولية فردية أو قضائية حسب الأحوال قبل الشركة والشركاء والغير عن مخالفة أحكام القانون ونظام الشركة وعن الأخطاء التي تقع منهم في إدارة الشركة، ويجب مراعاة أنه إذا تعدد المديرون فلا تضامن بينهم إلا إذا صدر الفعل أو التصرف بموافقتهم جميعاً أو نص القانون على افتراض هذا التضامن.

ويسأل مديري الشركة جنائياً في الأحوال الآتية:

- ١- إذا كان المدير الشريك مؤسساً للشركة يسأل جنائياً ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشر آلاف جنيه
👉 يتحملها المخالف شخصياً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام:
 - أ- **العقوبة الأولى** ← كل مؤسس ضمن عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها على علمه بذلك.
 - ب- **العقوبة الثانية** ← كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أياً كانت أنواعها لحساب شركة ذات المسؤولية المحدودة، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة.
- ٢- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً كل مدير خالف الأحكام المقررة في شأن عدم تمكين المراقبين أو موظفي الجهة الإدارية المختصة الذين ينتدبون للاطلاع على الدفاتر والإداريين التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً للأحكام القانونية.
- ٣- يخضع لذات العقوبة السابقة كل مدير يخالف أي نص من النصوص الإدارية في هذا القانون.

س ٥ : وضع الأجهزة الرقابية المنوط بها الرقابة علي الشركات ذات المسؤولية المحدودة ؟

أجهزة الرقابة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أولاً: مجلس الرقابة:

- 👉 يجب تعيين مجلس رقابة في عقد تأسيس الشركة إذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرة، ويعهد بالرقابة إلى مجلس يكون من ثلاثة شركاء على الأقل، ويجوز إعادة انتخاب مجلس الرقابة بعد انتهاء المدة المحددة لتعيينه في عقد تأسيس الشركة.
- 👉 ولا يجوز تعيينهم من الغير، ويجب مراعاة أن تعيين مجلس الرقابة إلزامياً وفقاً لنص القانون إذا زاد عدد الشركاء عن عشرة، أما إذا قل عدد الشركاء عن عشرة فيكون تعيين مجلس رقابة اختياريًا للشركاء.
- 👉 تكون مهمة مجلس الرقابة الإشراف على أعمال الشركة ومراقبة سيرها، حيث لمجلس الرقابة أن يطالب المديرين في كل وقت بتقديم تقارير، والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة بها، ويراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير السنوي ومشروع توزيع الأرباح ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى جماعة الشركاء قبل انتقائها بخمسة عشرة وما على الأقل.
- 👉 لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها، إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء، وأغفلوا ذكر هذه الأخطاء في تقديرهم المقدم لجماعة الشركاء. وإذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يوجد بها مجلس رقابة كان للشركاء في الشركة حق الرقابة مثلما هو الحال للشركاء في شركة التضامن.
- 👉 مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة فردية، فالخطأ الذي يقع من أحدهم لا يتتبع أية مسؤولية تضامنية بالنسبة للآخرين، إلا إذا كان الخطأ جميعاً وبموافقة الجميع.

- الجمعية العامة هي صاحبة السلطة والسيادة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتتألف من جميع الشركاء بالشركة، يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية لما لها تتكون من جميع الشركاء، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ما لم ينص القانون أو عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
- يقوم المدير بدعوة الجمعية للانعقاد، وفي حالة تعدد المديرين، تحدد النظام الأساسي للشركة من له الحق في المديرين في دعوى الجمعية العامة أو يعطي هذا الحق للمديرين مجتمعين، فإذا أسكت هذا الأمر حيث لا يوجد نص في نظام الشركة أو اتفاق، كان لكل مدير على انفراد الحق في أن يطلب عقد الجمعية العامة دون أن يكون لباقي المديرين حق الاعتراض عليه.
- يجوز للشركاء الحائزين ربع رأس المال على الأقل دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد للنظر في الموضوعات التي تحددها الدعوة، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا بحضور عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على نصاب أكبر من ذلك، ولا يجوز في عقد تأسيس الشركة النص على نصاب أقل من نصف رأس المال.
- يكون لكل شريك الحق حضور الجمعية العامة بطريقة الأصالة أو أن ينوب عنه شريكاً آخر من غير المديرين في حضور الاجتماع والتصويت على القرارات، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
- للشركاء القائمين أن يصوتوا على قرارات الجمعية بالكتابة ولا يجوز تعديل عقد الشركة أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه، إلا بموافقة الأغلبية العديدة للشركاء الحائزة لثلاثة أرباح رأس المال.

ثانياً: مراقب الحسابات:

- تعيين مراقب حسابات الشركة ذات المسؤولية المحدودة أما في عقد تأسيس الشركة أو في اتفاق لاحق للشركاء بموجب انعقاد الجمعية العامة. وتطبق الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات وإجراء الجرد والقوائم المالية في شركات المساهمة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتشمل القوائم المالية للشركة على بيان ديون الشركة على الشركاء وديون الشركاء في الشركة وتودع الميزانية بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من إعدادها مكتب السجل التجاري ولكل ذي شأن أن يطلب الاطلاع عليها.

س ٦ : اكتب في حل وإنقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة ؟

حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة وإنقضائها

- تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأحد طرق الانقضاء العامة للشركات فهي تنقضي بانقضاء العمل الذي أسست من أجله كأن تقوم على أساس استغلال أحد المناجم وتم الانتهاء من ذلك، وتنقضي بانتهاء أجل المحدد لانتهاء الشركة في عقد التأسيس كان يكون مذكوراً عن مدة الشركة عشرة سنوات مثلاً، كما تنقضي الشركة بانقضاء الشركاء من خلال الجمعية العامة وذلك في أي وقت سواء كانت الشركة محددة المدة أم لا، والإلغاء هنا يعتبر تعديلاً لعقد الشركة لا يتم إلا بموافقة الأغلبية العديدة للشركاء الحائزة لثلاثة أرباح رأس المال.
- تنقضي الشركة أيضاً في حالة خسارة نصف رأس المال الشركة، وفي هذه الحالة يتعين على المديرين عرض الأمر على الجمعية العامة لاتخاذ قرار بحل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توافر الأغلبية العديدة للشركاء الحائزة لثلاثة أرباح رأس المال وهي الأغلبية الواجب توافرها لتعديل عقد الشركة، وإذا بلغت الخسائر ثلاثة أرباح رأس المال، جاز أن يطلب الحل أما المدير أو الشركاء الحائزون لربع رأس المال.

❁ **يرى الدكتور :-** إذا ترتب على الخسارة انخفاض رأس المال عن ثلاثة أرباعه، يجوز لكل ذي شأن أن يطلب حل الشركة من القضاء وإذا كان هناك مقتضى لذلك. تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حالة الاندماج في شركة أخرى ترتب عليها زال الشركة وبقاء الشركة المندمجة فيها (الاندماج بطريق الضم).

❁ كما تنقضي إذا كان الاندماج بطريق المزج، وهو اندماج شركتين وزوالها وتواجد شركة جديدة. وتنقضي الشركة إذا أقل عدد الشركاء عن اثنين، حيث تحل الشركة بقوة القانون ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر ويجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء إذا توافرت أسباب لذلك وفقاً للقواعد العامة قبل قيام خلاف مستحكم بين الشركاء أو بين الشركاء والمديرين يعوق سير أعمال الشركة ويجعل التعاون بينهم مستحيلاً.

❁ يجب مراعاة أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء بل تنتقل حصص الشركاء وبالوفاة لورثتهم، ولا تنقضي كذلك بإفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه، بل يحل محله في كل من الحالتين ممثلة القانوني، ولا تنقضي إذا قرر أحد الشركاء الانسحاب من الشركة إذا تنازل عن حصته إلى أحد الشركاء أو الغير وفقاً للأوضاع القانونية، ولكن لا يجوز للشريك المخطئ الاستفادة من خطة وطلب حل الشركة حيث يعامل تنقيض مقصرة.

❁ ويجوز تغيير شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة أخرى بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية أو بأغلبية ثلاثة أرباح رأس المال للشركاء. ويتم التغيير بمراعاة إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التي يتم التغيير إليها. كما يجوز تقسيم الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم شخصية اعتبارية مستقلة بمنجرد قيدها بالسجل التجاري.



2026